# LAND MANUAL OF JHARKHAND

## झारखंड में भूमि खरीद-बिक्री का पूर्ण मार्गदर्शक




SALENDRA KUMAR VERMA

# LAND MANUAL OF JHARKHAND

SALENDRA KUMAR VERMA

**PUBLISHED BY**

**Shine Book Publishing 29/T, Jabadapara,**
**Sarkanda Bilaspur, Chattisgarh 495001**
**Contact: 8770794685**
**Copyright © Salendra kumar verma**

No part of this book may be reproduced, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or any means, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without express written permission of the copyright owner.

**ISBN: 978-81-69985-99-4**

**MRP: 449 /-**

**Published: Sept 2026**

This book cannot be copied in any format, resold, or otherwise transferred by digital format to another through upload to a file sharing peer to peer program, for free or for a fee, or as a prize in any contest. Such action is illegal and in violation of International Copyright Law. Distribution of this book, in whole or in part, online, offline, in print or in any way or any other method currently known or yet to be invented, is forbidden. If you have this book in eBook format and do not want it anymore, you must delete it from your computer.



# संपत्ति और भूमि दस्तावेज़

## अनुक्रमणिका


| क्र. | अध्याय | पृ. सं. |
|---|---|---|
| | **खण्ड 1: बुनियादी समझ और शब्दावली** | X |
| | अध्याय 1: भूमि दस्तावेजों का परिचय (जमीन के कागजात का महत्व, प्रकार और सुरक्षा) | 1 |
| | अध्याय 2: राजस्व शब्दावली का महाकोश (खतियान, खसरा, खाता और कानूनी गुत्थियों का समाधान) शब्दों का मायाजाल और आपकी संपत्ति | 5 |
| | अध्याय 3: ज़मीन के प्रकार: रैयती,गैरमजरुआ (खास और आम ), और सीलिंग की जमीन में अंतर | 9 |
| | **खण्ड 2: मुख्य दस्तावेज और उनका महत्व** | 17 |
| | अध्याय 4: पुराने खतियान (C.S) नए खतियान (R.S) को समझने की संपूर्ण विधि | 18 |
| | अध्याय 5: डीड (Deed) या दस्तावेज केवाला, दानपत्र और वसीयतनामा की कानूनी बारीकियां | 27 |
| | अध्याय 6: शुद्धि पत्र और लगान रसीद (जमीन का टैक्स भरना और रसीद अपडेट रखने का तरीका) | 34 |
| | अध्याय 7: भू-नक्शा (Land Map) : जमीन की चौहद्दी और नक्शे का जमीनी मिलान कैसे करें | 49 |
| | **खण्ड 3: स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया** | 58 |
| | अध्याय 8: रजिस्ट्री की प्रक्रिया:- स्टाम्प ड्यूटी ,कोर्ट फीस और निबंधन कार्यालय के नियम | 59 |
| | अध्याय 9: दाखिल खारिज (Mutation): रजिस्ट्री के बाद सरकारी रजिस्टर में अपना नाम चढ़वाने की | 69 |

| | | |
|---|---|---|
| | कानूनी प्रक्रिया | |
| | अध्याय 10: वंशीवली (Genealogy) पैतृक संपत्ति के लिए वंशावली बनवाने और उसे प्रमाणित करने का तरीका | 81 |
| | अध्याय 11: बंटवारा (Partition) आपसी सहमति और कोर्ट के माध्यम से जमीन बंटवारे की कानूनी प्रक्रिया | 91 |
| | **खण्ड 4: सुरक्षा और सावधानी** | 99 |
| | अध्याय 12: जमीन खरीदने से पहले की जाँच भारमुक्त प्रमाण पत्र (Encumbrance Certificate) और पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड सत्यापन | 100 |
| | अध्याय 13: सरकारी पोर्टल का उपयोग झारभूमि (Jharrhoomi) एवं झारखंड के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से ऑनलाइन जानकारी निकालना | 108 |
| | अध्याय 14: धोखाधड़ी से बचाव: जाली कागजात और एक ही जमीन को दो बार बेचने जैसे फ्रॉड को कैसे पहचाने । | 118 |
| | **खण्ड 5: विवाद और समाधान** | 128 |
| | अध्याय 15: सीमा विवाद सरकारी अमीन से नापी करवाने की पूरी प्रक्रिया एवं नियम | 129 |
| | अध्याय 16: अंचल अधिकारी (CO), भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) एवं उपायुक्त (DC) न्यायालय के कार्य एवं अधिकार | 139 |
| | अध्याय 17: अवैध कब्जा और बेदखली अगर कोई जमीन पर कब्जा कर ले, तो कानूनी रूप से उसे कैसे हटाएं | 149 |

| | | |
|---|---|---|
| | **खण्ड 6: विशेष परिस्थितियां और डिजिटल भविष्य** | 158 |
| | अध्याय 18: लोन और गिरवी जमीन पर लोन लेने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई | 159 |
| | अध्याय 19: भूमि अधिग्रहण सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के नियम | 165 |
| | अध्याय 20: डिजिटल रिकॉर्ड और सुरक्षित भविष्य डिजीलॉकर का उपयोग और दस्तावेजों का भौतिक रख-रखाव | 175 |

# खण्ड 1
# बुनियादी समझ और शब्दावली

# अध्याय 1

# भूमि दस्तावेजों का परिचय (जमीन के कागजात का महत्व, प्रकार और सुरक्षा)

## प्रस्तावना: जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, एक कानूनी विरासत

भारत जैसे देश में जमीन का टुकड़ा सिर्फ संपत्ति का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वह परिवार की प्रतिष्ठा, कड़ी मेहनत की कमाई और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है। अक्सर लोग अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी लगाकर एक प्लॉट या खेत खरीदते हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं, कानून के नजर में वह आपकी तब तक नहीं है, जब तक कि आपके पास उसे साबित करने वाले सही और वैध दस्तावेज न हों।

इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि वे कौन से कागजात हैं, जो आपको 'मालिक' बनाते हैं, और यदि वो गुम हो जाए या गलत हों, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन कैसे खिसक सकती है।

## 1. भूमि दस्तावेजों का बुनियादी महत्व (The Absolute Importance)

कानून की एक पुरानी कहावत है- "Title follows the paper" (मालिकाना हक कागजों के पीछे चलता है)। आपके पास जमीन का कब्जा हो सकता है, आप वहां सालों से रह रहे हैं, हो सकता हैं, लेकिन यदि कागजी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है, तो आप कानूनी रूप से असुरक्षित हैं।

### अ. मालिकाना हक का एकमात्र प्रमाण

जमीन या भवन के मामले में, लोग 'रजिस्ट्री' (Sale Deed) को ही एकमात्र प्रमाण मान लेते हैं। लेकिन कानूनी रूप से मालिकाना हक निम्नलिखित के संयोजन से तय होता है:

- **केवाला / बिक्री विलेख (Sale Deed):** यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो दर्शाता है कि संपत्ति खरीदी गई है।
- **दाखिल खारिज (Mutation):** राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होना यह साबित करता है कि सरकार की नजर में आप मालिक हैं, और आप tax जमा कर रहे हैं।
- **भारमुक्त प्रमाण पत्र (Encumbrance certificate):** यह साबित करता है कि संपत्ति पर कोई पुराना कर्ज या कानूनी विवाद नहीं है।

इन सबको मिलकर जो 'टाइटल डीड' बनती है, वही मालिकाना हक का सबसे पुख्ता प्रमाण होती है।

### ब. वित्तीय लेन-देन और बैंक ऋण

आज के युग में बिना लोन के घर बनाना या बिजनेस शुरू करना कठिन है। बैंक आपकी जमीन पर "मॉर्गेज" (गिरवी) तभी स्वीकार करता है जब आपके पास अपटुडेट लगान रसीद और स्पष्ट डीड हो। यदि कागजों में थोड़ी भी कमी है, तो बैंक ऋण देने से मना कर देता है।

### स. सरकारी योजनाओं और मुआवजे का अधिकार

सड़क चौड़ीकरण, रेलवे लाइन या अन्य सरकारी परियोजनाओं के लिए जब सरकार जमीन अधिग्रहण (Acquisition) करती है, तो मुआवजा केवल उसे मिलता है जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड (खतियान / दाखिल खारिज) में दर्ज होता है। बिना कागजात के आप अपने हक का दावा नहीं कर सकते।

## 2. मुख्य दस्तावेजों का वर्गीकरण (Classification of Documents)

किताब के अगले हिस्से में हम इन्हें गहराई से समझेंगे, लेकिन परिचय के तौर पर इन तीन श्रेणियों को जानना आवश्यक है:

1. **अर्जन दस्तावेज (Acquisition Documents):** इसमें केवाला (Sale Deed), दानपत्र (Gift Deed), वसीयत (Will) या आवंटन पत्र शामिल है। ये बताते हैं कि जमीन आपके पास आई कैसे।
2. **राजस्व दस्तावेज (Revenue Documents):-** इसमें खतियान और लगान रसीद शामिल है। ये बताते हैं कि सरकार के नजर में वर्तमान में उस जमीन का लगान कौन भर रहा है।
3. **न्यालय और अधिकार दस्तावेज:** इसमें "दाखिल-खारिज (mutation)" का शुद्धिपत्र और वंशावली शामिल है जो यह साबित करती है कि पारिवारिक बटवारे के बाद आप इसके हकदार हैं।

## (3 ) दस्तावेज खो जाने या खराब होने के गंभीर खतरे:-

जमीन के मूल कागजात का खोना सिर्फ एक कागज का खोना नहीं है, बल्कि यह आपकी संपत्ति की कानूनी सुरक्षा का खत्म होना है। इसके खतरे निम्नलिखित हैं:

**(क.) जालसाजी और धोखाधड़ी:-** यदि आपके मूल कागजात किसी जालसाज के हाथ लग जाएं, तो वह फर्जी 'पावर ऑफ अटॉर्नी' तैयार कर सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि मूल कागजों के आधार पर अपराधी असली मालिक  के बिना जमीन का सौदा कर देते हैं। जब तक असली मालिक को पता चलता है, तब तक मामला कोर्ट की लंबी प्रक्रियाओं में फंस चुका होता है।

**ख) 'टाइटल' पर संदेह और बाजार मूल्य में गिरावट:-** अगर आप अपनी जमीन बेचना चाहते हैं और आपके पास मूल कागजात (original papers) नहीं है, तो खरीदार डरेगा, लोग अक्सर ऐसी जमीन को विवादित मान लेते हैं, इससे जमीन की मार्केट वैल्यू 30% से 50% तक गिर सकती है क्योंकि खरीदार को भविष्य में कानूनी परेशानी का डर रहता है।

**(ग) अदालती लड़ाइयों का बोझ:-** बिना दस्तावेजों के यदि आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर ले, तो उसे हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पुलिस-

प्रशासन भी उन्हीं की मदद करता है जिसके पास कागज होते हैं। कागजों के अभाव में एक सामान्य विवाद "टाइटल सूट" में बदल जाता है जो 20-25 सालों तक अदालतों में चलता रहता है।

**(घ) अगली पीढ़ी के लिए मुसीबत:-** यदि आपके पास स्पष्ट कागजात नहीं हैं, तो आपकी मृत्यु के बाद आपके बच्चों के बीच संपत्ति का बंटवारा एक जंग बन जाएगा। बिना स्पष्ट रिकॉर्ड के, सरकारी कार्यालयों में दाखिल-खारिज करना भ्रष्टाचार और मानसिक तनाव का कारण बनेगा।

## 4. दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए "गोल्डन रूल्स"

एक जागरूक मालिक वही है जो अपने कागजों को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझे। यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं:

**(i) डिजिटलाइजेशन (Scan & Save):** अपने सभी मूल कागजों को हाई-रिज़ॉल्यूशन में स्कैन करें। उन्हें Google Drive या भारत सरकार के DigiLocker में सुरक्षित रखें। डिजिटल कॉपी कानूनी रूप से कई जगह मान्य होती है।

**(ii) प्रमाणित प्रतियां (Certified copies):** हमेशा जिला निबंधण कार्यालय (Registry office) से अपने दस्तावेजों की एक "प्रमाणित प्रति" निकालकर अलग रखें। यदि मूल कॉपी खो जाए, तो यह कानूनी रूप से सबसे बड़ा सहारा होती है।

**(iii) समय-समय पर सरकारी रिकॉर्ड की जांच:** हर 6 महीने में ऑनलाइन पोर्टल (जैसे- झारभूमि, भूलेख आदि) पर जाकर चेक करें कि आपकी जमीन पर आपका नाम और लगान रसीद सही दिख रहा है या नहीं।

**(iv) सुरक्षित भंडारण:** मूल कागजों को बैंक लॉकर में रखना सबसे सुरक्षित विकल्प है। यदि आप घर पर रखते हैं, तो वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ बैग का इस्तेमाल करें।

# अध्याय 2

# राजस्व शब्दावली का महाकोश

# (खतियान, खसरा, खाता और कानूनी गुत्थियों का समाधान) शब्दों का मायाजाल और आपकी संपत्ति

जब आप जमीन की दुनिया में कदम रखते हैं, तो आपका सामना एक ऐसी भाषा से होता है, जो न तो पूरी तरह हिंदी है, न उर्दू और न ही पूरी तरह कानूनी। यह राजस्व की भाषा (Revenue language) है। सदियों से चली आ रही इस शब्दावली का उद्देश्य जमीन के एक-एक इंच का हिसाब रखना है।

एक लेखक और जमीन का जानकार होने के नाते, मेरा यह मानना है कि, **"अज्ञानता ही विवाद की जननी है।"** यदि आप 'रकवा' का मतलब नहीं जानते तो कोई भी आदमी आपको धोखा दे सकता है। यदि आप "गैर-मजरुआ" का अर्थ नहीं समझते तो आप ऐसी जमीन खरीद सकते हैं जिसकी रजिस्ट्री ही अवैध है। यह अध्याय आपको उस "मायाजाल" से बाहर निकालने के लिए लिखा गया है।

1. **खतियान:** आपकी जमीन का 'डीएनए' (The DNA of land) खतियान सिर्फ एक कागज़ नहीं है; यह उस जमीन के इतिहास की गवाही है। इसे 'अधिकार अभिलेख' (Record of Rights) कहा जाता है।

## (अ.) खतियान क्यों बना?

अंग्रेजों के शासनकाल में जब लगान (Tax) वसूलने की व्यवस्था बनाई गई, तब यह तय करना जरूरी था कि किस गाँव में कितनी जमीन है और उसका मालिक कौन है। इसके लिए सर्वे किया गया और जो रजिस्टर बना उसे खतियान कहा गया।

## (ब.) खतियान के स्तंभ (Columns) जिन्हें समझना अनिवार्य है:

जब आप खतियान देखते हैं तो उसमें कई खाने (Columns) होते हैं:

**1. रैयत का नाम:** वह व्यक्ति जो उस जमीन का मालिक है।

**2. पिता का नाम और निवास:** पहचान सुनिश्चित करने के लिए।

**3. जाति:** पुराने समय में सामाजिक वर्गीकरण के लिए इसे दर्ज किया जाता था (आज भी वंशावली में यह काम आता है)।

**4. जमीन की किस्म:** क्या जमीन 'धान' की है, 'टाँड' (ऊँची जमीन) या 'बारी' (घर के पास की जमीन) है।

**5. लगान:** इस समय सरकार को दिया जाने वाला सालाना कर।

## (स.) सी.एस. बनाम आर.एस. खतियान (The Survey Evolution)

- **कैडेस्ट्रल सर्वे (C.S.):** यह 1900 के शुरुआती दशकों का रिकार्ड है। इसे मूल रिकार्ड माना जाता है। यदि कहीं मालिकाना हक को लेकर बड़ा विवाद हो, तो कोर्ट सबसे पहले C.S. खतियान ही मागंता है.
- **रिविजनल सर्वे (R.S.):** समय के साथ जब परिवार बढ़े और जमीनें बंटी तो 1960-70 के दशक में फिर से सर्वे हुआ. इसे R.S. खतियान कहते हैं.

**नोट:** झारखंड जैसे राज्यों में आज भी सर्वे चल रहा है या पुराने सर्वे को ही आधार माना जाता है.

**2. मौजा, खाता और खसरा (भू संपत्ति का 'जीपीएस'):** इन तीन शब्दों के बिना जमीन की पहचान असंभव है.

**मौजा (Mouza):** राजस्व विभाग के लिए एक गाँव एक 'मौजा' होता है. हर मौजे का एक 'थाना नंबर' (Thana number) होता है. यह नंबर पुलिस थाने वाला नंबर नहीं है, बल्कि यह राजस्व मानचित्र (Revenue Map) की एक पहचान संख्या है.

**खाता नंबर (Khata Number) :** एक ही गाँव में एक व्यक्ति या एक परिवार की जितनी भी जमीनें होती हैं, उन्हें एक समूह में रखा जाता है. उस समूह को एक खाता संख्या दी जाती है.

**लेखक की सलाह:** हमेशा याद रखें कि एक खाते में कई खसरा (प्लाट) हो सकते हैं, लेकिन एक खसरा के कई खाते नहीं होने चाहिए (यदि ऐसा है, तो वह विवाद का संकेत है).

**खसरा नंबर (Khesra Number):** गाँव के नक्शे पर हर एक प्लॉट को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, यह आपकी जमीन का 'पिन कोड' है।

**बटा नंबर (Bata Number):** कभी-कभी एक बड़े प्लॉट के दो टुकड़े हो जाते हैं। तब उसे $505/_1$ या $505/_2$ लिखा जाता है। इसे 'बटा नंबर' कहते हैं। यह अक्सर बटवारे के बाद होता है।

## 3. रकबा क्षेत्रफल का गणित (Measurement Science)

जमीन की नापी में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी होती है। एक लेखक के तौर पर मैं आपको समझा दूंगा कि आप अपनी जमीन की नापी हमेशा डिसिमिल में समझें, क्योंकि सरकारी रसीद इसी में कटती है।

**इकाइयों का रूपांतरण (Conversion Table):**

| **इकाई** | **बराबर है** |
|---|---|
| 1 डिसिमिल | 435.6 वर्ग फुट |
| 1 एकड़ | 100 डिसिमिल |
| 1 कट्ठा | (क्षेत्रफल के अनुसार बदलता है, आमतौर पर 4 डिसिमिल के आस-पास) |
| 1 बीघा | 20 कट्ठा |

**चेतावनी:** अलग-अलग जिलों में लगी (नापने का डंडा) की लंबाई अलग होती है। कहीं 4 हाथ की लग्गी होती है तो कहीं 6 हाथ की। इसलिए हमेशा वर्ग फुट (Square feet) में गणना करना सुनिश्चित करें।

# अध्याय 3

# ज़मीन के प्रकार

# रैयती,गैरमजरुआ (खास और आम ), और सीलिंग की जमीन में अंतर

**प्रस्तावना**

झारखंड राज्य में भूमि का इतिहास अत्यंत जटिल और अनुठा रहा है। यहाँ की भूमि व्यवस्था केवल राजस्व (Revenue) संग्रह का जरिया नहीं है, बल्कि यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों और विभिन्न समुदायों की पहचान और संस्कृति से जुड़ी हुई है। किसी भी जमीन की खरीद-बिक्री, म्यूटेशन (दाखिल-खारिज), या कानूनी वैधता समझने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है - जमीन की प्रकृति (Nature or type of land) को पहचानना।

झारखंड के भूमि अभिलेखों (खतियान) या रजिस्टर-II (Land Records)में जमीन को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यदि आप जमीन के प्रकार को समझे बिना कोई संपत्ति खरीदते हैं या उस पर निवेश करते हैं, तो भविष्य में आपको गंभीर कानूनी मुकदमों, जमाबंदी रद्दीकरण, या सरकारी जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। इस अध्याय में हम मुख्य रुप से तीन प्रकार की भूमियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे:

1. **रैयती भूमि (Raiyati land)**
2. **गैरमजरुआ भूमि (Gair Mazarua land) - आम और खास**
3. **सीलिंग भूमि (Ceiling land)**

इसके साथ ही, हम इनके बीच के बारीक और महत्वपूर्ण अंतरों को एक तुलनात्मक तालिका के माध्यम से समझेंगे ताकि आपकी कानूनी समझ पूरी तरह स्पष्ट हो सके।

## 1. रैयती भूमि (Raiyati land) क्या है? परिभाषा और वैधानिक अर्थ

'रैयत' शब्द का मूल अर्थ होता है - किसान या काश्तकार (Tenant)। ब्रिटिश काल और उसके बाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act 1908) तथा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act 1949) के तहत, वह व्यक्ति जिसे स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त है, उसे 'रैयत' कहा जाता है। इस प्रकार की भूमि को 'रैयती भूमि' कहते हैं।

सरल शब्दों में, यह किसी व्यक्ति की निजी या पैतृक संपत्ति होती है, जिसपर उसका और उसके परिवार का कानूनी मालिकाना हक होता है।

- · **रैयती भूमि के प्रकार:** झारखंड के कानूनों के अनुसार, रैयती भूमि को भी कई उप-श्रेणियों में बांटा गया है।

- **खतियानी रैयती:** वह भूमि जिसका उल्लेख सन् 1932 या उसके पूर्व के जिला सर्वेक्षण (Survey) के दौरान तैयार किए गए मूल खतियान में किसी परिवार के पूर्वजों के नाम दर्ज है।
- **बंदोबस्त रैयती:** वैसी भूमि जो मूल रूप से सरकारी या जमींदार की थी, लेकिन बाद में सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों को कृषि या आवास के लिए 'पट्टा' या बंदोबस्ती के माध्यम से कानूनी रूप से दे दी गई।
- **खरीदगी रैयती:** वह जमीन जो किसी व्यक्ति ने किसी वैध रैयत से निबंधित केवाला (Registered Deed) के माध्यम से खरीदी हो और उसका दाखिल-खारिज (Mutation) उसके नाम पर हो चुका हो।

- **कानूनी अधिकार और पाबंदियां:**

1. **लगान भुगतान:** रैयत को अपनी भूमि के बदले सरकार को वार्षिक राजस्व या 'लगान' देना होता है, जिसे लगान रसीद (Land Receipt) कहा जाता है।

**2. हस्तांतरण के नियम (CNT / SPT का प्रभाव):** रैयती भूमि होने का मतलब यह नहीं कि इसे कोई भी खरीद सकता है।

- CNT एक्ट की धारा 46 के तहत, अनुसूचित जनजाति (ST) की रैयती भूमि केवल उसी थाने के किसी अन्य ST सदस्य को हस्तांतरित की जा सकती है (वह भी उपायुक्त की अनुमति से)। अनुसूचित जाति (SC) के मामले यह सीमा जिलास्तर की होती है।
- SPT एक्ट की धारा 20 के तहत, संताल परगना क्षेत्र में रैयती भूमि का हस्तांतरण (बिक्री, दान या बंधक) पूरी तरह प्रतिबंधित है, जब तक कि खतियान में विशेष रूप से हस्तांतरणीय (Transferable) न लिखा हो।

## 2. गैरमजरुआ भूमि (Gair Mazarua land) क्या है?

"गैरमजरुआ" एक उर्दू शब्द है, जिसका संधि विच्छेद करने पर अर्थ निकलता है - "वह भूमि जो जोती-बोई न गई हो" या जो खेती के अंतर्गत न हो। जमींदारी उन्मूलन (Abolition of Zamindari) से पहले, यह जमीनें स्थानीय जमींदारों के नियंत्रण में थीं। सन् 1950 में 'बिहार भूमि सुधार अधिनियम' लागू होने के बाद, ये सभी जमीनें प्रांतीय सरकार (अब झारखंड सरकार) के अधीन आ गईं।

झारखंड में गैरमजरुआ जमीन दो भागों में विभाजित किया गया है। और दोनों के कानूनी नियम बिल्कुल अलग हैं।

### (क) गैरमजरुआ आम (Gair Mazarua Aam)

यह सार्वजनिक या सामुदायिक जमीन है। इस जमीन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरे समाज या गाँव का सामूहिक स्वामित्व होता है।

**उदाहरण:** गाँव की सड़कें, गोचर (मवेसी चराने की भूमि), श्मशान घाट, कब्रिस्तान, तालाब, सार्वजनिक कुएँ, खेल के मैदान और मंदिर / मस्जिद के आस-पास की खाली जमीन।

- **कानूनी स्थिति:** गैरमजरुआ आम जमीन को न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। सरकार भी इस जमीन को किसी निजी व्यक्ति के नाम पर बंदोबस्त (Settle) नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के ऐतिहासिक फैसलों के अनुसार, सामुदायिक भूमियों का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। यदि इस पर कोई कब्जा करता है, तो उसे अतिक्रमण (Encroachment) माना जाता है और सरकार उसे बलपूर्वक हटा सकती है।

## (ख) गैरमजरुआ खास (Gair Mazarua Khas / Malik)

इसे कई स्थानों पर 'गैरमजरुआ मालिक' भी कहा जाता है। जमींदारी के दौर में यह जमीन सीधे जमींदार के नियंत्रण में होती थी (जैसे उसके निजी बगीचे, परती भूमि या कोठियां)। जमींदारी उन्मूलन के बाद यह भूमि सीधे राज्य सरकार के राजस्व विभाग के स्वामित्व में चली गई

### कानूनी स्थिति और बंदोबस्ती:

यह मूल रूप से सरकारी जमीन है। हालांकि अतीत में सरकार ने इस प्रकार की भूमि को भूमिहीन गरीबों, दलितों, आदिवासियों या स्वतंत्रता सेनानियों के बीच कृषि या वासगीत (घर बनाने के लिए) बंदोबस्त (Settle) किया है ।

- **विवाद का मुख्य कारण:** झारखंड में गैरमजरुआ खास जमीन सबसे ज्यादा विवादित है। कई लोगों ने फर्जी हुकुमनामा (जमींदार के पुराने दस्तावेज) या अवैध कागजात बनाकर इस जमीन की जमाबंदी अपने नाम पर करवा ली है। वर्तमान में झारखंड  सरकार ने सभी गैरमजरुआ खास जमीनों के ऑनलाइन म्यूटेशन और रसीद काटने पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसी जमीन खरीद-बिक्री से पहले उसकी मूल बंदोबस्ती की गहन जांच अनिवार्य है।

## 3. सीलिंग भूमि (Ceiling land) क्या है?

### ➢ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उद्देश्य

आजाद भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए 'भूमि सुधार' (Land Reforms) लागू किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि कुछ गिने चुने जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन न रहे और समाज के गरीब व भूमिहीन तबके को भी खेती के लिए जमीन मिल सके।

इसी उद्देश्य के तहत 'बिहार भूमि सुधार (अधिक्रमता सीमा निर्धारण) अधिनियम 1961' (Bihar Land Ceiling Act) लागू किया गया जो झारखंड में भी प्रभावी है।

### कानूनी परिभाषा

इस अधिनियम के तहत सरकार ने परिवार के सदस्यों की संख्या और जमीन की गुणवत्ता (सिंचित या असिंचित) के आधार पर जमीन रखने की एक अधिकतम सीमा (Maximum limit or ceiling) तय कर दी।

- तय सीमा से अधिक जितनी भी जमीन किसी भू-स्वामी (landlord) के पास पाई गई, उसे 'सीलिंग से बेसी' या अधिशेष भूमि (Surplus land) घोषित कर दिया गया।
- इस अधिशेष भूमि को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और इसे सीलिंग भूमि कहा गया।

### वितरण और प्रतिबंध

सरकार इन सीलिंग भूमियों को अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य अत्यंत गरीब भूमिहीन कृषि मजदूरों के बीच वितरित (Distribute) करती है।

**कानूनी पाबंदी:** सीलिंग के तहत आवंटित की गई भूमि "गैर-हस्तांतरणीय" (Non-Transferable) होती है। यानी, जिस गरीब व्यक्ति को सरकार ने यह जमीन दी है, वह इसे किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकता । वह केवल इस पर खेती कर सकता है और अपना जीवन-यापन कर सकता है। यदि ऐसी जमीन को बेचा जाता है, तो वह पूरी तरह अवैध माना जाता है और सरकार उसे वापस जब्त कर लेती है।

**रैयती, गैरमजरुआ और सीलिंग भूमि में मुख्य अंतर -**

इन तीनों भूमियों के व्यावहारिक और कानूनी अंतर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें:

| **विशेषता / आधार** | **रैयती भूमि (Raiyati Land)** | **गैरमजरुआ आम (GM Aam)** | **गैरमजरुआ खास (GM Khas / Malik)** | **सीलिंग भूमि (Ceiling Land)** |
|---|---|---|---|---|
| **मूल स्वामित्व (Ownership)** | निजी व्यक्ति या परिवार का | पूरे समाज / सार्वजनिक रूप का | राज्य का | राज्य सरकार द्वारा अधिशेष घोषित |
| **उद्देश्य / प्रयोग** | खेती, निवास या निजी व्यवसाय | सार्वजनिक उपयोग (सड़क, श्मशान, तालाब) | सरकारी परियोजनाओं या गरीबों की बंदोबस्ती | भूमिहीन गरीबों के लिए कृषि के लिए सहायता |
| **क्या इसे बेचा जा सकता है?** | हाँ (CNT / SPT के नियमों के | बिल्कुल नहीं, पूर्णतः | सामान्यतः नहीं, जब तक वैध बंदोबस्ती | नहीं, यह हस्तांतरणीय नहीं होती |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | दायरे में) | प्रतिबंधित | और सरकारी अनुमति न हो | है |
| **लगान / रसीद** | नियमित रूप से सरकार को लगान दिया जाता है | इसकी कोई रसीद नहीं कटती (कर मुक्त) | यदि वैध बंदोबस्ती है, तो विशेष रूप से अनुमति से रसीद कटती है | सरकार द्वारा आवंटित व्यक्ति के नाम पर सीमित रसीद |
| **दाखिल-खारिज (Mutation)** | सामान्य केवाला या वंशावली के आधार पर संभव | असंभव, कानूनी अपराध | कड़ी जांच और उपायुक्त (DC) की मंजूरी के बाद ही संभव | केवल सरकार द्वारा आवंटित व्यक्ति के नाम पर दर्ज |
| **अवैध कब्जे का परिणाम** | दीवानी न्यायालय (Civil Court) में मुकदमा | कोर्ट के आदेश पर तुरंत बुलडोजर कार्रवाई और जेल | सरकारी अतिक्रमण अधिनियम (BPLE Act) के तहत बेदखली | आवंटित व्यक्ति या कब्जा करने वाले पर कानूनी कार्रवाई |

**एक लेखक और विशेषज्ञ की सलाह**

**जमीन खरीदते समय क्या ध्यान रखें?**

यदि आप झारखंड में जमीन से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हैं, तो निम्नलिखित 'गोल्डन रूल्स' मान लें:

**1. रजिस्टर-II की जांच:** सबसे पहले देखें कि जमीन किस खाता और 'प्लॉट' के तहत आती है। यदि इसके कॉलम में 'गैरमजरुआ' शब्द लिखा है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं।

**2. हुकुमनामा की सत्यता:** कई मामलों में गैरमजरुआ खास जमीन को पुराने जमींदारों के 'हुकुमनामा' (Settlement paper) के आधार पर वैध बताया जाता है। याद रखें झारखंड में 90% से अधिक हुकुमनामे संदेस्पद पाए जाते हैं। जब तक अंचल कार्यालय से उसकी कुरकी या मूल पंजी की पुष्टि न हो, तब तक आगे न बढ़ें।

**3. सीलिंग सरप्लस सूची की जांच:** किसी बड़े भूस्वामी या पुराने जमींदार परिवार से जमीन खरीदते समय जिला राजस्व कार्यालय से यह अवश्य जांच लें कि कहीं वह प्लांट "लैंड सीलिंग एक्ट" के तहत अधिशेष घोषित तो नहीं है।

1. **सामुदायिक संपत्तियों का सम्मान:** गैरमजरुआ आम (जैसे पुराना रास्ता या तालाब का किनारा) को कभी भी निजी जागीर समझने की भूल न करें। समय बदलने पर प्रशासन इसे खाली कराने के लिए सख्त रुख अपनाता है।

**निष्कर्ष:** इस अध्याय का निचोड़ यह है कि झारखंड की भूमि का हर एक टुकड़ा अपने इतिहास और विशेष कानूनी बंधनों से बंधा हुआ है। जहाँ रैयती भूमि निजी विकास और अधिकारों का मार्ग प्रशस्त करती है, वही गैरमजरुआ आम समाज के अस्तित्व को बचाए रखती है। गैरमजरुआ खास और सीलिंग भूमि, राज्य के कल्याणकारी स्वरुप को दर्शाती हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अधिकार देने के लिए बनाई गई हैं।

# खण्ड–2

# मुख्य दस्तावेज और उनका महत्व

# अध्याय 4

# खतियान क्या है? पुराने खतियान (C.S) नए खतियान (R.S) को समझने की संपूर्ण विधि

**प्रस्तावना:** यदि भूमि के किसी भी दस्तावेज को झारखंड का "सुप्रीम डॉक्यूमेंट" या "जमीन की कुंडली" कहा जाए, तो वह निश्चित रूप से 'खतियान' (Khatiyan) है। झारखंड की राजनीति, यहाँ के सामाजिक अधिकार, स्थानीयता की परिभाषा (जैसे 1932 का खतियान) और सबसे बढ़कर किसी भी जमीन का मालिकाना हक, सब कुछ इसी एक दस्तावेज के इर्द-गिर्द घूमता है।

जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, तो वह आमतौर पर केवल 'केवाला' (Registry deed) देखता है। लेकिन कानूनन केवाला सिर्फ यह बताता है कि फलां व्यक्ति ने फलां व्यक्ति को जमीन बेची। वह जमीन मूल रूप से कहां से आई? उसका असली स्रोत क्या था? क्या वह जमीन बेचने योग्य थी या सरकारी थी? इन सारे सवालों का जवाब केवल और केवल खतियान से मिलता है। इस अध्याय में हम जानेगे कि खतियान क्या होता है। इसमें कौन-कौन सी जानकारियां दर्ज होती हैं, और पुराने (ब्रिटिशकालीन/कैडस्ट्रल) तथा नए (समीक्षात्मक/रिविजनल) खतियान को कैसे पढ़ा और समझा जाता है।

1. **खतियान क्या है? (What is Khatiyan?) वैधानिक परिभाषा और अर्थ:** खतियान मूल रूप से एक "अधिकार-अभिलेख" (Record of Rights - ROR) है। यह एक ऐसा आधिकारिक सरकारी दस्तावेज है, जिसे राजस्व विभाग द्वारा एक विशेष क्षेत्र (गांव या मौजा) के विस्तृत भूमि सर्वेक्षण (Land Survey) के बाद तैयार किया जाता है।

सरल शब्दों में, खतियान यह प्रमाणित करता है, कि किसी खास मौजे (गाँव) के अंतर्गत आने वाले किसी प्लॉट (खेसरा) का मालिकाना हक, किस व्यक्ति

(रैयत), किस जाति, और किस शर्त के तहत प्राप्त है। यह जमीन के मालिकाना हक का प्राथमिक और सबसे बड़ा मजबूत कानूनी साक्ष्य माना जाता है।

- **खतियान में दर्ज होने वाली मुख्य जानकारियां:**

जब आप किसी खतियान को खोलकर देखते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित स्तंभ (Columns) और जानकारियां दिखाई देती हैं:

1. **गाँव का नाम और मौजा:** वह क्षेत्र जहाँ जमीन स्थित है।
2. **थाना नंबर (Thana number):** राजस्व विभाग द्वारा हर मौजे को एक विशिष्ट थाना नंबर दिया जाता है।
3. **तौजी नंबर (Tauzi number):** पुरानी जमींदारी व्यवस्था के तहत राजस्व का एक कोड।
4. **रैयत का नाम और वंशावली:** जमीन के मूल मालिक का नाम, उनके पिता का नाम और उनका निवास स्थान।
5. **जाति (Caste):** खतियान में रैयत की जाति का उल्लेख अनिवार्य रूप से होता है, जो आज के समय में यह तय करने में मदद करता है कि जमीन CNT एक्ट (आदिवासी/मूलवासी) के दायरे में आती है या नहीं।
6. **खाता संख्या (Khata Number):** एक रैयत या परिवार को दी गई एक विशिष्ट संख्या, जिसके तहत उनकी सभी जमीनें एक जगह दर्ज होती हैं।
7. **खेसरा संख्या (Khesra/Plot Number):** जमीन के हर एक टुकड़े या भूखंड का एक विशिष्ट नक्शा नंबर ।
8. **जमीन की चौहद्दी (Boundaries):** प्लॉट के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में किसकी जमीन या क्या संरचना है ।
9. **जमीन की किस्म (Type of Soil/Land):** जमीन कैसी है—जैसे धान की खेती के लिए 'दोन' (Dhanhar/Lowland) या सूखी/ऊंची भूमि जिसे 'टांड' (Bari/Highland) कहते हैं ।
10. **लगान (Rent):** उस जमीन के बदले रैयत द्वारा सरकार या जमींदार को दिया जाने वाला तय वार्षिक टैक्स ।

## 2. पुराने खतियान बनाम नए खतियान की समझ

झारखंड के भूमि इतिहास में समय-समय पर जमीनी स्तर के सर्वे हुए हैं। इन सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किए गए खतियान मुख्य रूप से दो भागों में बांटे गये है पुराना खतियान और नया खतियान। इन दोनों के अंतर को समझे बिना आप जमीन के इतिहास (Chain of Title) को कभी नहीं पकड़ सकते।

### (क) पुराना खतियान: कैडस्ट्रल सर्वे खतियान (Cadastral Survey Khatiyan)

यह झारखंड का सबसे प्रमाणिक और ऐतिहासिक भूमि रिकॉर्ड माना जाता है।

- **समय काल:** छोटानागपुर और संथाल परगना के क्षेत्रों में यह सर्वे मुख्य रूप से ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सन् 1890 से लेकर 1920-1932 के बीच अलग-अलग जिलों में चरणों में पूरा किया गया था।
- **1932 का खतियान:** झारखंड में '1932 का खतियान' इसी कैडस्ट्रल सर्वे का हिस्सा है। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम आदि क्षेत्रों में इस दौराव जो सर्वे फाइनल हुआ, उसे ही आज स्थानीयता का मुख्य आधार माना जाता है।
- **विशेषता:** कैडस्ट्रल सर्वे के समय तकनीक सीमित थी, इसलिए जमीन की माप 'जरीब' (लोहे की चेन) और कंपास के जरिए बहुत ही बारीकी से की गई थी। इसके रिकॉर्ड हाथ से लिखे गए थे और उर्दू, कैथी तथा पुरानी हिंदी लिपियों का इसमें व्यापक प्रयोग मिलता है।

### ख) नया खतियान: रिविजनल सर्वे खतियान (Revisional Survey Khatiyan)

समय के साथ जब परिवारों का बंटवारा हुआ, जमीनें बिक्री और जमींदारी उन्मूलन (1950) हुआ, तो पुराने खतियान के आंकड़े व्यावहारिक नहीं रह

गए। इसलिए सरकार ने दोबारा सर्वे कराने का निर्णय लिया, जिसे 'रिविजनल सर्वे' कहा जाता है।

- **समय काल:** यह सर्वे आजादी के बाद, विशेषकर सन् 1960 से लेकर 1980 और 90 के दशक तक चला। झारखंड के कुछ जिलों (जैसे देवघर, दुमका या धनबाद के कुछ हिस्से) में यह नया खतियान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया और लागू भी हो गया।
- **विवाद की स्थिति:** झारखंड के कई जिलों (जैसे रांची या बोकारो के कुछ क्षेत्र) में रिविजनल सर्वे का काम शुरू तो हुआ, लेकिन विसंगतियों, तकनीकी त्रुटियों और भारी जन विरोध के कारण इसे अंतिम रूप से "अधिसूचित" (Gazette Notify) नहीं किया जा सका। यही कारण है कि आज भी राज्य के कई हिस्सों में कानूनी और प्रशासनिक कार्यों के लिए 1932 के पुराने खतियान को ही अंतिम सत्य माना जाता है।

## 3. पुराने और नए खतियान को कैसे पढ़ें और समझें? (तकनीकी मार्गदर्शिका)

एक आम नागरिक के रूप में जब आप किसी पुराने और नए खतियान की तुलना करते हैं, तो आपको 'जमीन के रूपांतरण' (Land Mutation and Division) को समझना होता है।

**स्टेप-बाय-स्टेप समझने की प्रक्रिया:**

### 1. भाषा और लिपि का अंतर (Language and Script)

- **पुराना खतियान:** इसे पढ़ने के लिए आपको कैथी लिपि या पुरानी उर्दू शब्दावली का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, पिता के नाम के आगे 'वल्द' (Wald) और दादा के नाम के आगे 'जद' (Jad) लिखा होता है। जमीन के प्रकार के लिए 'दोन अव्वल', 'दोन दोयम', 'टांड सोम' जैसे शब्दों का प्रयोग होता है।

- **नया खतियान:** यह आधुनिक हिंदी और साफ अक्षरों में कंप्यूटर या प्रिंटेड फॉर्मेट में उपलब्ध होता है, जिससे इसे पढ़ना अपेक्षाकृत बहुत आसान है।

## 2. खाता और खेसरा का मिलान (Tracking Khata and Khesra)

भूमि हस्तांतरण या पारिवारिक बंटवारे के कारण पुराने खतियान का एक बड़ा प्लॉट (खेसरा) नए खतियान में कई छोटे-छोटे प्लॉटों में बट जाता है।

- **उदाहरण के लिए:** मान लीजिए पुराना कैडस्ट्रल खतियान (1932) में खाता नंबर 45 और प्लॉट नंबर 500 था, जिसका कुल रकवा (Area) 3 एकड़ (Acre) था।
- जब नए रिविजनल सर्वे (मान लीजिए 1975) में इस परिवार की जांच हुई, तो पता चला कि मूल रैयत के तीन बेटों ने जमीन आपस में बांट ली है। अब नए खतियान में इन तीनों बेटों के नाम अलग-अलग तीन नए खाते खुल जाएंगे।
- पुराने प्लॉट नंबर 500 को भी नक्शे पर तीन भागों में बांटकर नए नंबर दे दिए जाएंगे - जैसे प्लॉट नंबर $500/_1$, $500/_2$, $500/_3$ (जिन्हें सब-प्लॉट या 'बटा नंबर' कहा जाता है)।

## 3. रकवा (Area) की इकाइयां

- पुराने खतियान में जमीन का रकवा अक्सर एकड़ (Acre), डिसमिल (Dismil) या पुरानी क्षेत्रीय इकाइयों जैसे कठ्ठा, बीघा, धूर में दर्ज होता है ।
- नए खतियान या आधुनिक ऑनलाइन पोर्टल (झारखंड भूमि) पर इसके इसे एकड़ और डिसमिल के साथ-साथ हेक्टेयर (Hectare) में भी प्रदर्शित किया जाता है।

याद रखें: 1 एकड़ (Acre) = 100 डिसमिल

### ⭐ पुराने और नए खतियान में मुख्य अंतर: एक तुलनात्मक विश्लेषण

जमीन के इन दोनों ऐतिहासिक दस्तावेजों के तकनीकी और व्यावहारिक अंतर को नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है:

| विशेषता / आधार | पुराना खतियान (Cadastral Survey) | नया खतियान (Revisional Survey) |
|---|---|---|
| **निर्माण का काल** | ब्रिटिश काल (मुख्यतः 1890 से 1932 के बीच) | आजादी के बाद (1960 से 1990 के दशक तक) |
| **सर्वेक्षण का प्रकार** | कैडस्ट्रल सर्वे (Cadastral Survey), पहली बार वैज्ञानिक मैपिंग | रिविजनल सर्वे (Revisional Survey), पुराने रिकॉर्ड का नवीनीकरण |
| **लिपि और भाषा** | कैथी, उर्दू और पुरानी देवनागरी। | आधुनिक हिंदी और कंप्यूटरीकृत फॉन्ट। |
| **मूल स्वामित्व का आधार** | यह दर्शाता है कि जमींदारी के दौर में जमीन का मूल रैयत कौन था। | यह दर्शाता है कि पारिवारिक विभाजन या बिक्री के बाद वर्तमान कब्जा किसका है। |
| **झारखंड में कानूनी मान्यता** | पूरे झारखंड में अत्यंत उच्च मान्यता। '1932 का खतियान' इसी का हिस्सा है। | केवल उन्हीं जिलों में मान्य जहाँ यह सर्वे पूरी तरह संपन्न और अधिसूचित हुआ। |
| **त्रुटियों की संभावना** | मैनुअल होने के बाद इसमें त्रुटियां बहुत कम थीं क्योंकि जमीनी जांच सख्त थी। | जल्दबाजी और तकनीकी कमियों के कारण इसमें 'ओमिशन' (नाम छूट जाना) की गलतियां अधिक हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| **नक्शे का स्वरूप** | इसके साथ मिलने वाला नक्शा (Map) कपड़े या मोटे कागज पर हाथ से बना (ब्लूप्रिंट) होता है। | इसके नक्शे अधिक आधुनिक हैं और कई जगहों पर इनका डिजिटलाइजेशन (Digitization) हो चुका है। |

## 4. "झारभूमि" (Jharbhoomi) पोर्टल से ऑनलाइन खतियान कैसे निकालें?

आधुनिक युग में झारखंड सरकार ने आम जनता और साइबर कैफे संचालकों की सुविधा के लिए जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया है। पुस्तक के पाठकों के लिए यह एक व्यावहारिक 'गाइड' की तरह काम करेगा।

**ऑनलाइन खतियान (अपना खाता) देखने की प्रक्रिया:**

**(i) वेबसाइट पर जाएं:** सबसे पहले झारखंड सरकार के आधिकारिक भूमि पोर्टल Jharbhoomi (jharbhoomi.jharkhand.gov.in) पर जाएं।

**(ii) 'अपना खाता देखें' पर क्लिक करें:** होमपेज पर आपको झारखंड का नक्शा दिखेगा। अपने संबंधित जिले (District) का चयन करें।

**(iii) अंचल (Block) और मौजा (Village) चुनें:** जिला चुनने के बाद अपने अंचल पर क्लिक करें। इसके बाद उस अंचल के अंतर्गत आने वाले गांवों (मौजा) की सूची खुलेगी। अपने गांव का नाम चुनें।

**(iv) खोजने का विकल्प चुनें:** आप खतियान को तीन तरीकों से खोज सकते हैं:

- रैयत के नाम के द्वारा

- खाता संख्या (Khata Number) के द्वारा
- खेसरा संख्या (Plot Number) के द्वारा

**(v) खतियान देखें और प्रिंट करें:** सही जानकारी डालने के बाद 'खतियान' बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर मूल खतियान की पूरी डिजिटल कॉपी खुल जाएगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ (PDF) के रूप में सुरक्षित या प्रिंट किया जा सकता है।

## रियल एस्टेट और कानूनी मामलों में खतियान की महत्ता: लेखक की विशेष टिप्पणी

एक रियल स्टेट लेखक के रूप में, आपको अपने पाठकों को यह स्पष्ट रूप से समझाना चाहुंगा कि केवाला (Deed) कितना भी नया हो, यदि उसका लिंक पुराने या नए खतियान से नहीं मिलता है, तो वह जमीन पूरी तरह असुरक्षित है।

### संपत्ति खरीदते समय 'खतियानी कूटनीति' (Due Diligence):

- **वंशावली (Genealogy Tree) का मिलान:** यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से जमीन खरीद रहे हैं जिसके पूर्वज का नाम 1932 के खतियान में दर्ज है, तो खतियान के मूल रैयत से लेकर आज के विक्रेता तक की पूरी 'वंशावली' (Family Tree) अंचल कार्यालय या ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। अगर बीच में किसी एक पीढ़ी का नाम या हिस्सा गायब है, तो म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाएगा।
- **अवैध बंदोबस्ती से बचाव:** कई बार चालाक लोग गैरमजरुआ खास जमीन पर नया फर्जी खतियान या पर्चा दिखा देते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा जिला रिकॉर्ड रूम (अभिलेखगार) जाकर "मूल कैडस्ट्रल खतियान" के पन्नों की जांच करनी चाहिए कि कहीं वह पन्ना कटा हुआ तो नहीं है या उसपर कोई ओवर राइटिंग तो नहीं की गई है।

## निष्कर्ष

खतियान केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह जमीन की रग – रग की पहचान है। "पुराना कैडस्ट्रल खतियान" जहाँ जमीन की नींव और उसके ऐतिहासिक हक को साबित करता है, वहीं नया रिविजनल खतियान उसके आधुनिक और समकालीन स्वरूप को दर्शाता है। एक सफल रियल स्टेट जानकार वही है जो इन दोनों दस्तावेजों के बीच की कड़ियों को जोड़ना जानता हो। इस अध्याय को पूरी तरह आत्मसात करने के बाद, पाठक झारखंड में किसी भी जमीन के मालिकाना हक को चुनौती देने या उसकी सत्यता जांचने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे।

# अध्याय 5

# डीड (Deed) या दस्तावेज

## केवाला, दानपत्र और वसीयतनामा की कानूनी बारीकियां

**प्रस्तावना:** पिछले अध्यायों में हमने जमीन की प्रकृति (रैयती, गैरमजरुआ) और उसके मूल स्रोत (खतियान) को गहराई से समझा। लेकिन जब कोई जमीन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है, तो इस हस्तांतरण (Transfer of property) को कानूनी रूप देने के लिए एक लिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है। कानूनी भाषा में इस लिखित दस्तावेज को 'डीड' (Deed) या 'दस्तावेज' कहा जाता है।

भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 (Indian Registration Act) और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act) के तहत, अचल संपत्ति (जैसे जमीन-मकान) का कोई भी ट्रांसफर तब तक कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाता , जब तक कि उसका उचित लिखित और निबंधित (Registered) दस्तावेज न हो।

झारखंड में जमीन के लेन-देन में मुख्य रूप से तीन प्रकार के दस्तावेजों का उपयोग सबसे ज्यादा होता है:

1. केवाला या विक्रय पत्र (Sale Deed / Kewala)
2. दानपत्र या उपहार विलेख (Gift Deed / Daan Patra)
3. वसीयतनामा (Will / Vasiyatnama)

अक्सर आम लोग और यहाँ तक कि कई जमीन कारोबारी भी इन तीनों के बीच के बुनियादी कानूनी अंतर, स्टैंप ड्यूटी (Stamp duty), और मालिकाना हक ट्रांसफर होने के समय को नहीं समझ पाते। इस अध्याय में हम इन तीनों

दस्तावेजों की ऐसी कानूनी बारीकियों को समझेंगे, जो किसी भी संपत्ति को विवादों से सुरक्षित करने के लिए अचूक साबित होंगी।

## 1. केवाला या विक्रय पत्र (Sale Deed / Kewala)

### परिभाषा और वैधानिक अर्थ

आम बोलचाल में जिसे 'रजिस्ट्री के कागज' या बैनामा कहा जाता है, उसे ही तकनीकी भाषा में "विक्रय पत्र" (Sale Deed) और बिहार-झारखंड के क्षेत्रीय परिवेश में 'केवाला' कहा जाता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिकाना हक किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित रकम (Consideration Amount) के बदले हमेशा के लिए सौंप देता है, तो इस प्रक्रिया को 'बिक्री' (Sale) और इसके दस्तावेज को 'केवाला' कहते हैं।

### केवाला की मुख्य कानूनी बारिकियां:

1. **प्रतिफल राशि (Consideration Value):** केवाला में जमीन की कीमत का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है। यह राशि विक्रेता (Seller) को नकद, चेक या ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होनी चाहिए और डीड में उसका पूरा विवरण (जैसे चेक नंबर, बैंक का नाम) दर्ज होना चाहिए।
2. **तत्काल मालिकाना हक:** जैसे ही केवाला पर उप निबंधक (Sub-Registrar) के कार्यालय में हस्ताक्षर और निबंधन (Registration) की प्रक्रिया पूरी होती है, जमीन का मालिकाना हक तत्काल (Instantly) खरीदार के पास चला जाता है।
3. **लागत (Stamp Duty & Registration Fee):** केवाला बनवाने के लिए सरकार को जमीन के सरकारी मूल्य (सरकारी रेट / एमवीआर) के आधार पर तय स्टैंप और निबंधन शुल्क देना पड़ता है। झारखंड में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी में विशेष छूट का प्रावधान समय-समय पर सरकार द्वारा दिया जाता है।

4. **हस्तांतरण पर पाबंदी (CNT/SPT एक्ट):**केवाला के मामले में झारखंड के विशेष कानून बेहद कड़े हैं। अगर जमीन खतियान में आदिवासी (ST) की है, तो CNT एक्ट की धारा 46 के तहत इसे किसी गैर आदिवासी को केवाला के जरिए नहीं बेचा जा सकता।

## 2. दानपत्र या उपहार विलेख (Gift Deed / Daan Patra)

### परिभाषा और वैधानिक अर्थ

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 के तहत जब कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को "बिना किसी पैसे या प्रतिफल के, स्वेच्छा से और प्रेमवश" हमेशा के लिए सौंप देता है, तो उसे 'दान' (Gift) कहा जाता है। इसके लिखित दस्तावेज को 'दानपत्र' (Gift Deed) कहते हैं। दान देने वाले को 'दाता' (Donor) और दान स्वीकार करने वाले को 'आदाता' (Donee) कहा जाता है।

### दानपत्र की मुख्य कानूनी बारिकियां:

1. **पैसों का कोई लेन-देन नहीं:** दानपत्र में किसी भी प्रकार के पैसों या प्रतिफल (Consideration) का उल्लेख नहीं हो सकता। यदि दान पत्र में यह लिख दिया जाए कि "इसके बदले मुझे इतनी रकम मिली", तो वह दान दानपत्र कानूनी रूप से अमान्य हो जाएगा और उसे केवाला माना जाएगा।
2. **स्वीकृति (Acceptance) अनिवार्य:** दान पत्र की सबसे बड़ी शर्त यह है कि दाता के जीवित रहते और उसकी मानसिक स्थिति ठीक रहते हुए, दान लेने वाले व्यक्ति को वह दान स्वीकार करना होगा। डीड पर दान लेने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण होते हैं।
3. **रजिस्ट्री अनिवार्य:** कानूनन, ₹100 से अधिक मूल्य की किसी भी अचल संपत्ति का दान तब तक वैध नहीं है, जब तक की वह जिला अवर निबंधक

कार्यालय (Registry office) में निबंधित (Registered) न हो। सादे कागज पर लिखा गया दानपत्र कोर्ट में मान्य नहीं होता।

4. **क्या दानपत्र वापस लिया जा सकता है?:** सामान्य परिस्थितियों में एक बार निबंधित (Registered) होने के बाद दानपत्र को वापस (Revoke) नहीं लिया जा सकता। मालिकाना हक तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। इसे केवल तभी रद्द कराया जा सकता है जब कोर्ट में यह साबित हो जाए कि दान का दस्तावेज धोखाधड़ी, जबरदस्ती या डरा-धमका कर बनवाया गया था।

## 3. वसीयतनामा (Will / Vasiyatnama)

### परिभाषा और वैधानिक अर्थ

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act) की धारा 2(h) के अनुसार, वसीयतनामा या 'वसीयत' एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति यह घोषणा करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वितरण किस प्रकार किया जाएगा। वसीयत लिखने वाले को 'वसीयतकर्ता' (Testator) कहा जाता है।

### वसीयतनामा की मुख्य कानूनी बारिकियां:

1. **मालिकाना हक हस्तांतरण का समय:** केवाला और दानपत्र में मालिकाना हक तुरंत ट्रांसफर होता है, लेकिन वसीयतनामा में मालिकाना हक वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही ट्रांसफर होता है। जब तक वसीयत लिखने वाला व्यक्ति जीवित है, तब तक संपत्ति पर उसी का पूरा अधिकार रहता है और वह उसे बेच भी सकता है।
2. **संशोधन और रद्दीकरण (Revocable):** वसीयत जीवनकाल में कितनी भी बार बदली या रद्द की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में तीन वसीयत लिखी हैं, तो उसकी मृत्यु के समय जो"अंतिम वसीयत" (Last Will) होगा, वही कानूनी रूप से मान्य होगी।

3. **निबंधन (Registration) की अनिवार्यता:** भारत और झारखंड के कानून के अनुसार, वसीयत का निबंधन (Registration) कराना अनिवार्य नहीं है। सादे कागज पर लिखी गई और दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित वसीयत भी वैध होती है। हालांकि, भविष्य के विवादों से बचने के लिए वसीयत को रजिस्टर्ड कराना सबसे सुरक्षित माना जाता है।
4. **गवाहों (Witnesses) की भूमिका:** वसीयत के निष्पादन के लिए कम से कम दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। कानून का एक बड़ा नियम यह है कि जो व्यक्ति वसीयत का लाभार्थी (Beneficiary / जिसे जमीन मिल रही है) है, वह वसीयत का गवाह नहीं होना चाहिए।

केवाला, दानपत्र और वसीयतनामा में मुख्य अंतर: इन तीनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों के व्यावहारिक, वित्तीय और कानूनी अंतर को नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है:

| आधार / विशेषता | केवाला (Sale Deed) | दानपत्र (Gift Deed) | वसीयतनामा (Will) |
|---|---|---|---|
| **मूल उद्देश्य** | संपत्ति को पैसों के बदले बेचना। | बिना पैसों के, प्रेम या सम्मान में संपत्ति देना। | मृत्यु के पश्चात संपत्ति के वारिस का निर्धारण। |
| **प्रतिफल (Consideration)** | अनिवार्य है (पैसा या कीमत तय होती है)। | पूरी तरह निःशुल्क (कोई पैसा नहीं)। | लागू नहीं होता। |
| **लागू होने का समय** | रजिस्ट्री होते ही तुरंत प्रभावी। | रजिस्ट्री/स्वीकृति के बाद तुरंत प्रभावी। | केवल वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी। |
| **लागत (Cost)** | उच्च स्टैंप | सामान्यतः उच्च | अपेक्षाकृत कम |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ड्यूटी और निबंधन शुल्क। | स्टैंप ड्यूटी (कुछ रिलेशन में छूट के आधार पर)। | शुल्क (निबंधन अनिवार्य न होने के कारण लागत न्यूनतम)। |
| **क्या इसे बदला/रद्द किया जा सकता है?** | नहीं, एक बार बिक्री के बाद विक्रेता का हक खत्म। | नहीं, विशेष परिस्थितियों (धोखाधड़ी) के छोड़कर रद्द नहीं हो सकता। | वसीयतकर्ता के जीवित रहते कितनी भी बार बदला या रद्द किया जा सकता है। |
| **गवाहों की आवश्यकता** | दो पहचानकर्ता/द स्तावेज़ नवीस। | दो गवाह अनिवार्य। | दो स्वतंत्र गवाह अनिवार्य (लाभार्थी गवाह नहीं हो सकता)। |
| **दाखिल खारिज (Mutation)** | केवाला के आधार पर तुरंत दाखिल खारिज संभव। | दानपत्र के आधार पर तुरंत दाखिल खारिज संभव। | मृत्यु प्रमाण पत्र और वसीयत के आधार पर मृत्यु के बाद मुटेशन। |

**एक लेखक और विशेषज्ञ की सलाह:**

**म्यूटेशन में धोखाधड़ी से बचने के सूत्र**

- पाठकों के लिए जमीन के इन दस्तावेजों की रजिस्ट्री के समय कुछ सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है:

1. **लिंक डीड (Link Deed) की महत्ता:** जब आप केवाला या दानपत्र के माध्यम से कोई जमीन खरीद रहे हैं या ले रहे हैं, तो केवल वर्तमान विक्रेता के दस्तावेज पर भरोसा न करें।
2. **'प्रोबेट' (Probate) की आवश्यकता को समझें:** वसीयतनामा के मामले में एक बड़ी कानूनी पेचीदगी है जिसे 'प्रोबेट' कहा जाता है। प्रोबेट अदालत द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र है जो यह सत्यापित करता है कि वसीयत पूरी

तरह असली है। हालांकि झारखंड के सभी क्षेत्रों में सामान्य वसीयत के लिए प्रोबेट हर बार अनिवार्य नहीं होता, लेकिन यदि परिवार के अन्य कानूनी वारिस वसीयत को चुनौती दे दें, तो म्यूटेशन कराने के लिए सिविल कोर्ट से प्रोबेट लेना अनिवार्य हो जाता है।

3. **डीड राइटिंग (Deed Writing) में चौहद्दी की शुद्धता:** डीड (चाहे केवाला हो या दान पत्र) लिखते समय जमीन के प्लॉट नंबर के साथ-साथ उसकी चौहद्दी (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम) बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। यदि चौहद्दी में किसी पड़ोसी का नाम गलत दर्ज हो जाए, तो रजिस्ट्री के बावजूद जमीन पर कब्जा लेने और म्यूटेशन कराने में भारी विवाद खड़ा हो जाता है। ऐसी गलती सुधारने के लिए "सुधार पत्र" (Rectification Deed) बनवाना पड़ता है, जिसमें दोबारा समय और पैसा खर्च होता है।

## निष्कर्ष

इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि केवाला, दानपत्र, और वसीयतनामा अचल संपत्ति हस्तांतरण के तीन अलग-अलग कानूनी मार्ग हैं। जहाँ केवाला पूरी तरह व्यावसायिक और वित्तीय लेन-देन पर आधारित है, वहीं दानपत्र बिना किसी स्वार्थ के वर्तमान में मालिकाना हक सौंपने का जरिया है। दूसरी और वसीयतनामा एक व्यक्ति को यह मानसिक शांति देता है कि उसके न रहने के बाद भी उसकी संपत्ति सुरक्षित हाथों में जाएगी। एक जागरूक पाठक के रूप में, इन दस्तावेजों की तकनीकी और वैधानिक बारीकियों को जानना आपको धोखाधड़ी से बचाएगा और अदालतों के चक्कर लगाने से मुक्ति देगा।

# अध्याय 6

# शुद्धि पत्र और लगान रसीद (जमीन का टैक्स भरना और रसीद अपडेट रखने का तरीका)

## प्रस्तावना (Introduction)

भूमि किसी भी समाज में न केवल एक आर्थिक संपत्ति है, बल्कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा और कानूनी अधिकारों का एक सुदृढ़ आधार भी है। भारतीय कानूनी व्यवस्था और विशेषकर झारखंड जैसे राज्यों के भूमि राजस्व ढांचे (Land Revenue Framework) में किसी भी भूखंड (plot) पर अपना निर्विवाद स्वामित्व बनाए रखने के लिए दो मुख्य कड़ियों को समझना अनिवार्य है: शुद्धि पत्र (Correction Slip) और लगान रसीद (Land Revenue Slip)।

जमीन खरीद लेना, उसकी रजिस्ट्री करा लेना या वसीयत वटवारे के माध्यम से उसे प्राप्त कर लेना मालिकाना हक की दिशा में केवल पहला कदम है। जब तक उस जमीन का सरकारी रिकॉर्ड्स में नामांतरण (Mutation / दाखिल खारिज) नहीं होता और सरकार के खाते में नियमित रूप से उसका भूमि कर (Land Tax / Lagan) जमा नहीं किया जाता, तब तक कानूनी रूप से वह जमीन पूर्णतः सुरक्षित नहीं मानी जाती।

इस वृहद अध्याय में हम शुद्धि पत्र के तकनीकी पक्षों, लगान रसीद के कानूनी महत्व, जमीन का टैक्स भरने की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रियाओं, आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और उसके कानूनी समाधानों का बिंदुवार और अत्यंत विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

## 1. शुद्धि पत्र (Sudhi patra/Correction Slip) का विस्तृत विश्लेषण

### 1.1 शुद्धिपत्र क्या है?

जब कोई व्यक्ति जमीन को खरीदता है, या पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है, तो सबसे पहले 'दाखिल खारिज' (Mutation) की प्रक्रिया अपनाई जाती है। दाखिल खारिज का सरल अर्थ है - पुराने रैयत (मालिक) का नाम सरकारी रजिस्टर से 'खारिज' (हटाना) करना और नए रैयत का नाम उसमें 'दाखिल' (दर्ज) करना।

जब अंचल अधिकारी (Circle Officer - CO) दाखिल खारिज के केस को कानूनी जांच और हल्का कर्मचारी की रिपोर्ट के बाद स्वीकृत (Approve) कर देता है, तो अंचल कार्यालय द्वारा एक आधिकारिक आदेश पत्र जारी किया जाता है। इसी अंतिम आदेश पत्र के आधार पर सरकारी रिकॉर्ड के मुख्य संधारित 'रजिस्टर-2' (Tenant Ledger) में सुधार किया जाता है। इस सुधार या इंद्राज (Entry) के लिखित और प्रमाणित दस्तावेजों को ही शुद्धिपत्र (Correction Slip) कहते हैं।

### 1.2 शुद्धि पत्र की संरचना और उसमें दर्ज विवरण:

एक वैध शुद्धि पत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश होता है, जिन्हें प्रत्येक भू स्वामी को ध्यान से जांचना चाहिए:

- **वाद संख्या (Case Number):** दाखिल-खारिज की विशिष्ट केस संख्या और वर्ष (जैसे- Mutation Case No. 124/2025-26)।
- **आदेश की तिथि:** अंचल अधिकारी द्वारा किस तिथि को म्यूटेसन स्वीकार किया गया।
- **अंचल और जिला:** संबंधित ब्लॉक (अंचल) और जिले का नाम।
- **मौजा और थाना नंबर:** जमीन किस गाँव (मौजा) के अंतर्गत आती है और उसका राजस्व थाना नंबर क्या है।

- **खाता और प्लॉट नंबर:** जमीन का नया या मूल खाता संख्या और खेसरा (प्लॉट) नंबर।
- **चौहद्दी (Boundaries):** जमीन के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में किसका अधिकार या कौन सी संरचना है।
- **रकवा (Area):** जमीन का कुल क्षेत्रफल (एकड़, डिसमिल या वर्ग फीट में)।
- **पूर्व मालिक का नाम:** जिसके नाम से जमीन काटी गई है (खारिज कर्ता)।
- **नए मालिक का नाम व पिता का नाम:** जिसके नाम पर अब जमीन दर्ज की गई है (दाखिल कर्ता)।

### 1.3 कानूनी महत्व: शुद्धि पत्र क्यों अनिवार्य है?

- **राजस्व रिकॉर्ड का आधार:** शुद्धिपत्र इस बात का अकाट्य दस्तावेज है कि अंचल कार्यालय ने आपकी डीड (केवाला) को वैध मानते हुए सरकारी राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया है।
- **नया जमाबंदी सृजन:** इसके माध्यम से आपके नाम पर एक नई जमाबंदी (Jamabandi Number) या भाग वर्तमान/पृष्ठ संख्या का सृजन होता है।
- **रसीद कटने का प्रवेश द्वार:** जब तक अंचल के कंप्यूटर ऑपरेटर या कर्मचारी द्वारा शुद्धिपत्र के आधार पर रजिस्टर-2 को संशोधित नहीं किया जाता, तब तक सरकारी पोर्टल पर आपके नाम से लगान रसीद जनरेट होना तकनीकी रूप से असंभव है।

## 2. लगान रसीद (Lagan Rasid) और इसका कानूनी महत्व

### 2.1- लगान रसीद की परिभाषा

प्राचीन काल से ही राज्य अपनी सीमाओं के भीतर स्थित भूमि के उपयोग के बदले नागरिकों से एक निश्चित कर वसूलता आया है। आधुनिक लोकतांत्रिक

व्यवस्था में भी, सरकारी या सार्वजनिक भूमि को छोड़कर, प्रत्येक रैयत (Individual land owner) को अपनी निजी स्वामित्व वाली भूमि के बदले सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को एक वार्षिक शुल्क देना होता है। इस शुल्क को "लगान" या "भूमिकर" (Land Rent/Property Tax) कहते हैं।

इस कर के भुगतान के उपरांत सरकार द्वारा जो आधिकारिक पावती या रसीद दी जाती है, उसे लगान रसीद कहते हैं।

## 2.2 लगान रसीद के विविध कानूनी एवं व्यावहारिक लाभ

न्यायालयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लगान रसीद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

**अ. कब्जे का समवर्ती साक्ष्य (Corroborative Evidence of Possession) :** भारतीय कानून में एक सिद्धांत है कि 'किराया या टैक्स वही चुकाता है जिसका संपत्ति पर वास्तविक कब्जा होता है।'

यद्यपि लगान रसीद अपने आप में 'स्वामित्व (Title)' का पूर्ण दस्तावेज नहीं है (स्वामित्व डीड, केवाला से तय होता है), लेकिन यदि जमीन को लेकर कोई दीवानी मुकदमा (Civil Suit) कोर्ट में चलता है, तो नियमित रूप से कटी हुई लगान रसीद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जमीन पर आपका शांतिपूर्वक और निरंतर कब्जा (Continuous Possession) बना हुआ है.

**ब. वित्तीय संस्थानों से ऋण (Bank loan / KCC):** यदि आप अपनी जमीन पर कृषि ऋण (KCC - Kisan Credit Card), कमर्शियल लोन, या आवासीय ऋण (Home loan) लेना चाहते हैं, तो बैंक आपसे अनिवार्य रूप से अद्यतन लगान रसीद (Current Land Rent Receipt) की मांग करते हैं. बैंक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जमीन पर सरकार का कोई पुराना बकाया या विवाद नहीं है.

**स. सरकारी मुआवजा और योजनाएं:** यदि भविष्य में आपकी जमीन किसी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), रेलवे परियोजना या औद्योगिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित (Acquire) की जाती है, तो सरकार द्वारा दिये जाने वाले मुआवजे (Compensation) को प्राप्त करने के लिए वर्तमान वर्ष की लगान रसीद और शुद्धिपत्र दिखाना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त, PM-Kisan सम्मान निधि या सुखा राहत जैसी कृषि योजनाओं के लाभ के लिए भी रसीद की आवश्यकता होती है।

**द. जालसाजी और अवैध म्यूटेशन से सुरक्षा:** यदि आपकी लगान रसीद नियमित रूप से कट रही है, तो कोई भी भू-माफिया या जालसाज व्यक्ति अंचल कार्यालय के साथ सांठ गांठ करके आपकी जमीन का दोबारा म्यूटेशन (Double Mutation) आपके नाम पर नहीं करवा सकता। रसीद कटने का मतलब है कि आपकी जमाबंदी एक्टिव और सुरक्षित है।

## 3. लगान रसीद को ऑनलाइन अपडेट और डाउनलोड करने की विस्तृत प्रक्रिया

डिजिटल इंडिया और 'झारखंड भूमि' (Jharbhoomi) जैसी पहलों के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। अब रैयतों को अंचल कार्यालयों या कर्मचारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।

### 3.1 आवश्यक पूर्व तैयारियां

ऑनलाइन लगान जमा करने से पहले आपके पास निम्नलिखित जानकारियां होनी चाहिए:

1. जिले और अंचल का नाम
2. हल्का का नाम (एक अंचल के भीतर कई गांवों को मिलाकर एक "हल्का" बनता है)
3. मौजा (गांव) का नाम और उसका थाना नंबर

4. भाग वर्तमान (Bhag Vartaman) और पृष्ठ संख्या (Prishth Sankhya Vartaman)

यह जानकारी आपकी पिछली किसी रसीद या ऑनलाइन "रजिस्टर-2" देखें विकल्प से मिल सकती है (यदि यह नहीं है, तो खाता नंबर या प्लॉट नंबर से भी खोजा जा सकता है)।

## 3.2 ऑनलाइन टैक्स भुगतान के चरण (Step-by-step online process)

[झारखंड भूमि पोर्टल] → [ऑनलाइन लगान] → [जिला/अंचल/मौजा का चयन] → [जमीन की खोज (खाता/प्लॉट)] → [बकाया राशि की जांच] → [सफल भुगतान (UPI/Cards)] → [डिजिटल लगान रसीद]

**चरण 1:** आधिकारिक वेब पोर्टल पर प्रवेश सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर में झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट **Jharbhoomi.jharkhand.gov.in** को खोलें।

**चरण 2:** 'ऑनलाइन लगान' विकल्प का चयन होमपेज पर आपको कई विकल्प दिखाई देंगे (जैसे- अपना खाता देखें, रजिस्टर-2 देखें, दाखिल-खारिज आवेदन आदि)। इसमें से आपको 'ऑनलाइन लगान' (Online lagan) के आइकॉन पर क्लिक करना होगा।

**चरण 3:** भुगतान का चयन (Pay online) एक नया पेज खुलेगा जहां मुख्य रूप से चार विकल्प होंगे:

- बकाया देखें (View outstanding)
- पिछला भुगतान देखें (View Previous Payment)
- ऑनलाइन भुगतान करें (Pay online)
- भुगतान की स्थिति (Payment Status)

आपको "ऑनलाइन भुगतान करें" या "बकाया देखें" पर क्लिक करना है।

**चरण 4:** क्षेत्रीय और भूखंड विवरण दर्ज करना अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें निम्नलिखित का चयन करना होगा:

- ड्रॉपडाउन मेनू से अपना "जिला" चुने
- अपने अंचल (ब्लॉक) का चयन करें
- अपने हल्का का नंबर/नाम चुने
- अपने मौजा (गांव) का चयन करें

इसके ठीक नीचे जमीन खोजने के कई विकल्प मिलेंगे:

- भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान द्वारा (सबसे सटीक तरीका)
- रैयत के नाम से खोजें
- खाता नंबर से खोजें
- प्लॉट नंबर (खेसरा संख्या) से खोजें
- समंत पंजी-2 को नाम के अनुसार देखें

उपयुक्त विवरण भरने के बाद सुरक्षा कैप्चा कोड (Captcha) दर्ज करें और "खोजें" (Search) बटन पर क्लिक करें।

**चरण 5:** रैयत विवरण और बकाया की जांच खोज परिणाम में आपके नाम (या पूर्वज के नाम) के साथ एक पंक्ति दिखाई देगी। उसके सामने दिए गए "देखें" (View) बटन पर क्लिक करें। अब आपकी जमीन का पूरा डिजिटल लेजर (रजिस्टर-2) खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं किस वर्ष तक का टैक्स बाकी है। नीचे दिए गए "बकाया देखें" बटन पर क्लिक करने पर कुल देय राशि (टैक्स + सेप + लेट फाइन, यदि कोई है) का विवरण आ जाएगा।

**चरण 6:** ऑनलाइन ट्रांजेक्शन (Online Payment Gateway)

- बकाया विवरण के नीचे "ऑनलाइन भुगतान करें" (Pay online) का विकल्प होगा। उस पर क्लिक करें।
- एक "टर्म्स एंड कंडीशंस" का पॉप अप आएगा, उसे स्वीकार (Agree) करें। आपको एक Transaction ID और Depositer ID मिलेगी, इसे कहीं नोट कर लें (ताकि भुगतान कुल होने पर काम आए)।
- इसके बाद आपको सरकारी पेमेंट गेटवे (जैसे GRAS या SBI ePay) पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
- यहाँ आप अपनी सुविधा अनुसार UPI (Google Pay, Phone Pay, Paytm), डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान पूरा करें।

**चरण 7: लगान रसीद डाउनलोड और प्रिंट करना**

जैसे ही बैंक से भुगतान सफल (Successful) होता है, पेज स्वतः ही वापस रीडायरेक्ट होकर झारखंड भूमि पोर्टल पर आ जाएगा। स्क्रीन पर "भुगतान सफल रहा" का संदेश आएगा और नीचे "लगान रसीद" (Rent Receipt) का बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही आपकी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, QR Code युक्त लगान रसीद स्क्रीन पर आ जाएगी। इसे PDF फॉर्मेट में सेव कर लें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकल लें।

## 4.ऑफलाइन लगान रसीद कटवाने की पारंपरिक प्रक्रिया

भले ही आज अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं, लेकिन कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या, पोर्टल सर्वर डाउन होने, या ऑनलाइन रिकॉर्ड में त्रुटि होने के कारण ऑफलाइन रसीद कटवाने की आवश्यकता पड़ती है।

## 4.1 हल्का कर्मचारी की भूमिका

प्रत्येक अंचल (Block) के अंतर्गत विभिन्न हल्कों में एक राजस्व कर्मचारी (Revenue Karamchari) नियुक्त होते हैं, जिसे आम भाषा में पटवारी या कर्मचारी कहा जाता है। ऑफलाइन रसीद काटने का वैधानिक अधिकार इसी कर्मचारी के पास होता है। इसके लिए वे अपने साथ भौतिक (Physical) रजिस्टर-2 (खतियान / जमाबंदी पंजी) और आधिकारिक रसीद बुक रखते हैं।

## 4.2 ऑफलाइन रसीद के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया

1. **आवश्यक दस्तावेज एकत्र करना:** अपने साथ जमीन का पुराना केवाला (Deed), शुद्धि पत्र (यदि नया म्यूटेशन है), और सबसे महत्वपूर्ण - पिछले वर्ष की कटी हुई आखिरी लगान रसीद की फोटो कॉपी अवश्य रखें।
2. **कर्मचारी से संपर्क:** अपने संबंधित क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी से उनके कार्यालय (जो प्रायः अंचल कार्यालय या पंचायत भवन में होता है) में संपर्क करें.
3. **भौतिक रजिस्टर-2 का मिलान:** कर्मचारी आपकी पुरानी रसीद या शुद्धि पत्र के आधार पर अपने भौतिक "रजिस्टर-2" में आपकी जमाबंदी संख्या, खाता और भाग/पृष्ठ संख्या का मिलान करेगा.
4. **बकाया की गणना:** कर्मचारी पिछले बकाया वर्षों के आधार पर मैनुअल रूप से भूमिकर, शिक्षा उपकर रोड और स्वास्थ्य उपकर को जोड़कर कुल देय राशि की गणना करेगा.
5. **नगद भुगतान और रसीद प्राप्ति:** कर्मचारी को नगद सरकारी शुल्क का भुगतान करने पर, वह आपको अपने हाथों से भरकर, अपने आधिकारिक हस्ताक्षर और मुहर के साथ 'फॉर्म-2' (Form 2 - Land Revenue Receipt) की कार्बन कॉपी सौंपेगा. यह रसीद भी ऑनलाइन रसीद के समान ही कानूनी रूप से पूर्ण वैध होती है.

## 5. लगान रसीद और शुद्धिपत्र को हमेशा अद्यतन (updated) रखने के अचूक नियम

जमीन के दस्तावेजीकरण में एक छोटी सी लापरवाही भी भविष्य में बड़ी कानूनी पेचीदगियों को जन्म दे सकती है। इसलिए रिकॉर्ड को हमेशा अप-टू-डेट रखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन अवश्य करें:

### 5.1 वार्षिक भुगतान की आदत (Financial Discipline):

कई लोग जमीन खरीदने के बाद 10-15 साल तक लगान रसीद नहीं कटवाते हैं। यह एक गंभीर भूल है। प्रत्येक भू-स्वामी को वित्तीय वर्ष (Financial Year) की समाप्ति यानी 31 मार्च से पहले या नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ (अप्रैल-मई) में उस वर्ष का लगान अनिवार्य रूप से चुका देना चाहिए। इससे न केवल बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज (Late Fine) से बचत होती है, बल्कि आपका रिकॉर्ड हमेशा 'सक्रिय' (Active) श्रेणी में रहता है।

### 5.2 रसीद प्राप्त होने पर विवरणों की कड़ाई से जांच (Verification checklist):

चाहे रसीद ऑनलाइन कटी हो या ऑफलाइन, उसे हाथ में लेते ही निम्नलिखित बिंदुओं का मिलान अपने मूल कागजात (डीड/केवाला) से अवश्य करें:

| क्र.सं. | जांच बिंदु (Checklist Item) | विवरण / क्या देखना है? |
|---|---|---|
| 1. | नाम की स्पेलिंग | आपका नाम और पिता/पति का नाम अक्षरों की गलती के बिना सही होना चाहिए। |
| 2. | खाता और खसरा संख्या | डीड में उल्लिखित खाता नंबर और (प्लांट) नंबर रसीद |
| 3. | कुल रकबा | जमीन का क्षेत्रफल बिल्कुल सटीक होना |

| | | |
|---|---|---|
| | (Area) | चाहिए (उदा. 5 डिसमिल की जगह 0.5 डिसमिल दर्ज हो गया हो)। |
| **4.** | भुगतान की अवधि | रसीद पर स्पष्ट होना चाहिए कि टैक्स किस वर्ष से किस वर्ष तक (उदा. 2025-2026) का कटा है। |

## 5.3 ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड का सामंजस्य (Data Synchronization)

यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण आपने कर्मचारी से ऑफलाइन (हाथ से लिखी हुई) रसीद कटवाई है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ हफ्तों बाद "झारखंड भूमि" पोर्टल पर चेक करें कि क्या आपका वह ऑफलाइन भुगतान डिजिटल पोर्टल पर भी अपडेट हुआ है या नहीं। यदि ऑनलाइन अभी भी बकाया दिखा रहा है, तो कर्मचारी को ऑफलाइन रसीद दिखाकर पोर्टल पर डेटा सिंक करने का आग्रह करें।

## 6. व्यावहारिक समस्याएं, तकनीकी त्रुटियां और उसके कानूनी समाधान

भूमि राजस्व मामलों में व्यावहारिक स्तर पर नागरिको को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ हम प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान की विस्तृत विवेचना कर रहे हैं:

**6.1 समस्या 1:** शुद्धि पत्र मिल गया, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर "No Record Found" दिख रहा है

यह एक अत्यंत आम समस्या है। दाखिल-खारिज का केस स्वीकृत होने और आवेदक को शुद्धि पत्र की हार्ड कॉपी मिलने के बाद भी जब वे ऑनलाइन रसीद काटने जाते हैं, तो पोर्टल पर उनकी जमा बंदी या विवरण प्रदर्शित नहीं होता।

- **कारण:** अंचल अधिकारी (CO) द्वारा म्यूटेशन पास किए जाने के बाद, अंचल कार्यालय के डेटा एंट्री ऑपरेटर या राजस्व कर्मचारी द्वारा उस शुद्धि पत्र की प्रविष्टि (Entry) डिजिटल रजिस्टर-2 में नहीं की गई होती है।
- **समाधान (परिशोधन पोर्टल):** इसके निवारण के लिए झारखंड सरकार ने 'परिशोधन ' (Digitized Register-2 Correction Portal - Pariaodhan) की शुरुआत की है।

1. अंचल अधिकारी के नाम एक लिखित आवेदन तैयार करें।
2. आवेदन के साथ शुद्धि पत्र की प्रति, दाखिल-खारिज आदेश की प्रति और जमीन की डीड संलग्न करें।
3. इन सभी को स्कैन करके परिशोधन पोर्टल पर "छूटे हुए जमाबंदी इंद्राज" (Entry of missing Jamabandi) विकल्प के तहत ऑनलाइन अपलोड कर दें।
4. आप सीधे अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी को भी भौतिक प्रति सौंपकर इसे डिजिटल रूप से दर्ज करवा सकते हैं।

## 6.2. समस्या 2: ऑनलाइन रसीद में नाम, खाता या रकबा गलत दर्ज होना

कई बार डिजिटल पोर्टल पर जमीन तो दिखती है, लेकिन उसमें रैयत का नाम गलत होता है, या रकबा (क्षेत्रफल) कम या ज्यादा प्रदर्शित होता है।

- **समाधान:** ऐसी त्रुटियों को ऑनलाइन सुधारने के लिए भी "परिशोधन पोर्टल" ही एकमात्र और सबसे प्रभावी माध्यम है।
- पोर्टल पर जाएं और "डिजिटलाइज्ड जमाबंदी के विवरण में सुधार" का चयन करें।
- यहाँ आपको विशिष्ट विकल्प मिलेंगे जैसे- "नाम में सुधार", "रकबा में सुधार", या "खाता/प्लॉट संख्या में सुधार"।
- अपने मूल दस्तावेज (जैसे पुराना खतियान या निबंधित केवाला) को साक्ष्य के रूप में संलग्न कर आवेदन सबमिट करें। अंचल स्तर पर स्क्रूटनी के बाद इसे दुरुस्त कर दिया जाता है।

### 6.3 समस्या 3: लंबे समय (10-20 वर्ष) से लगान नहीं चुकाया है और जमाबंदी "लॉक" या ब्लॉक हो गई है

यदि किसी जमीन का लगान दशकों से नहीं चुकाया गया है, तो राजस्व विभाग सुरक्षा कारणों से या संदिग्ध जमाबंदी मानते हुए उसे ऑनलाइन पोर्टल पर "लॉक" (LOCK) कर देता है, या ऐसी जमीनों का रसीद ऑनलाइन कटना बंद हो जाती है।

- **कानूनी स्थिति और समाधान:** ऐसी स्थिति में जमीन स्वतः सरकारी नहीं बनती, परंतु यह एक गंभीर प्रशासनिक विषय बन जाता है।

1. **अंचल कार्यालय में सर्च (Search):** आपको अंचल कार्यालय के रिकॉर्ड रूम (महाकिजखाना) से अपनी मूल जमाबंदी का भौतिक निरीक्षण करवाना होगा।
2. **त्रुटि सुधार और डिमांड खोलना:** यदि भौतिक रजिस्टर-2 में आपकी जमाबंदी सुरक्षित है, तो आपको अंचल अधिकारी (CO) को एक आवेदन देना होगा, जिसमें पिछले वर्षों का लगान एकमुश्त (With Penalty/Late fine) जमा करने की अनुमति मांगी जाएगी, इसे तकनीकी भाषा में "नया डिमांड खोलना" भी कहते हैं।
3. **विशेष मामलों में LRDC कोर्ट:** यदि अंचल स्तर पर सुनवाई नहीं होती है, तो भू स्वामी को भूमि सुधार उप-समाहर्ता (LRDC - Land Reform Deputy Collector) की अदालत में अपनी जमाबंदी की वैधता बहाल करने और रसीद काटने की अनुमति हेतु अपील दायर करनी पड़ती है।

### 7. विशेष कानूनी प्रावधान: CNT और SPT एक्ट के संदर्भ में लगान रसीद

झारखंड राज्य की भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यहाँ दो विशेष भूमि कानून प्रभावी हैं- छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act, 1908) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act,

1949)। इन नियमों के अंतर्गत आने वाली जमीनों के शुद्धि पत्र और लगान रसीद के मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी होती है।

## 7.1 CNT/SPT भूमि पर अवैध म्यूटेशन और लगान रसीद की वैधता

CNT अधिनियम की धारा 46 और SPT अधिनियम की धारा 20 के तहत कतिपय जातियों (ST, SC,) की जमीनों के हस्तांतरण (बिक्री) पर कड़े वैधानिक प्रतिबंध हैं।

**महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत:** यदि किसी व्यक्ति ने CNT/SPT अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके (बिना उपायुक्त/DC की पूर्व अनुमति के) किसी प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री करवा भी ली है, और किसी प्रकार उसका शुद्धि पत्र जारी होकर लगान रसीद भी कटने लगी है, तो भी वह रसीद उस व्यक्ति को उस जमीन का वैध मालिक नहीं बनाती।

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में स्पष्ट किया है कि "राजस्व रिकॉर्ड (जैसे लगान रसीद या म्यूटेशन) केवल कर वसूलने के उद्देश्य से होते हैं, वे किसी अवैध हस्तांतरण को कानूनी वैधता (Legality) प्रदान नहीं कर सकते।"

इसलिए, विशेषकर झारखंड में, किसी भी जमीन का शुद्धि पत्र प्राप्त करने या रसीद कटवाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य है कि उस मूल जमाबंदी की प्रकृति (Nature of Land) क्या है- वह भुईंहरी, कढ़ीकर, राजहंस, या गैर-मजरुआ तो नहीं है।

## 8 . भविष्य की राह: डिजिटल लॉकर और सुरक्षित रिकॉर्ड प्रबंधन

जमीन के दस्तावेजों को भौतिक रूप से संभाल कर रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आग, पानी, दीमक या चोरी होने के कारण इनके नष्ट होने का खतरा

हमेशा बना रहता है। आधुनिक भू-स्वामियों को अपने शुद्धि पत्र और लगान रसीदों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित आधुनिक तौर-तरीके अपनाने चाहिए:

- **डिजिटल लॉकर (DigiLocker) का उपयोग:** भारत सरकार के आधिकारिक डिजीलॉकर ऐप पर अपने भूमि दस्तावेजों को स्कैन करके सुरक्षित रखें। आने वाले समय में झारखंड सरकार सीधे डिजीलॉकर में ही डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित्र लगान रसीदें भेजने की व्यवस्था पर काम कर रही है।
- **अद्यतन रसीदों का क्रोनोलॉजिकल फोल्डर:** अपने पास एक फाइल बनाए जिसमें सबसे नीचे आपकी मूल डीड (केवाला) हो, उसके ऊपर शुद्धिपत्र हो, और फिर क्रमानुसार (year by year) वर्ष 2020, 2021, 2022... से लेकर वर्तमान वर्ष तक की लगान रसीदें क्रमबद्ध रूप से लगी हों। यह क्रोनोलॉजी किसी भी कानूनी विवाद के समय आपके वकील और अदालत के लिए मामले को समझना और आपके पक्ष को मजबूत करना बेहद आसान बना देती है।

**निष्कर्ष (Conclusion)** इस अध्याय का संक्षिप्त और सारगर्भित निष्कर्ष यह है कि शुद्धिपत्र जमीन के नामांतरण की पुष्टि करने वाली 'नींव' है, तो नियमित रूप से कटी हुई लगान रसीद उस नींव पर खड़ी आपके अधिकारों की "सुरक्षा दीवार" है।

एक जिम्मेदार और जागरूक भू-स्वामी कभी भी केवल केवाला (Registry) कराकर निश्चित नहीं बैठता। वह शुद्धि पत्र प्राप्त होने तक म्यूटेशन की प्रक्रिया का बारीकी से पीछा करता है और शुद्धिपत्र मिलते ही प्रत्येक वर्ष ईमानदारी और नियमितता के साथ सरकार को अपनी जमीन का टैक्स (लगान) चुकाता है। डिजिटल युग ने इन प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सुलभ बना दिया है, अतः 'झारखंड भूमि' और 'अपरिमार्जन' जैसे सरकारी पोर्टलों का सही ज्ञान रखकर आप अपनी बहुमूल्य अचल संपत्ति को पूरी तरह सुरक्षित, विवाद-मुक्त और कानूनी रूप से सुदृढ़ रख सकते हैं।

# अध्याय - 7

# भू-नक्शा (Land Map) : जमीन की चौहद्दी और नक्शे का जमीनी मिलान कैसे करें

**प्रस्तावना**

पिछले अध्यायों में हमने जमीन के मालिकाना हक के लिखित दस्तावेजों - जैसे खतियान, केवाला (रजिस्ट्री) और दाखिल खारिज (म्यूटेशन) की कानूनी पेचीदगियों को गहराई से समझा। लेकिन रियल स्टेट और भूमि राजस्व व्यवस्था में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है: "कागजात चाहे जितने भी दुरुस्त हो, अगर जमीन जमीन पर नहीं है, तो वह केवल कागज का एक टुकड़ा है।"

इसका अर्थ यह है कि कागजों में आपका नाम, खाता और खेसरा नंबर बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन वास्तविक धरातल पर उस जमीन की मापी, उसका नक्शा और उसकी चौहद्दी मेल नहीं खाती, तो आप कभी भी उस संपत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जा पा नहीं सकते। झारखंड में होने वाले लगभग 80% से अधिक दीवानी मुकदमा (Civil Suits) और हिंसक भूमि विवाद इसी कारण होते हैं क्योंकि खरीदार कागजी रजिस्ट्री तो करा लेते हैं, लेकिन नक्शे और चौहद्दी का जमीन मिलान करना भूल जाते हैं. इस अध्याय में हम भू नक्शे के बारिकियों, चौहद्दी के महत्व, और सरकारी नक्शे को जमीन पर हूबहू मिलाने (On-field Verification) की वैधानिक और पारंपरिक पद्धतियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे.

## 1. भू-नक्शा (Land Map) क्या है और इसका राजस्व महत्व?

**वैधानिक परिभाषा:** भू-नक्शा या "कैडस्ट्रल मैप" (Cadastral map) किसी मौजे (गाँव) का वह आधिकारिक और ज्यामितीय (Geometrical) चित्र होता है, जिसे सरकारी सर्वेक्षण के दौरान वैज्ञानिक पैमानों पर तैयार

किया जाता है। इस नक्शे में गाँव की सीमा के भीतर आने वाले हर एक भूखंड (plot) की सटीक आकृति, उसकी सीमाएं (मेढ़) और उसका विशिष्ट "खेसरा नंबर" (Plot Number) दर्ज होता है।

**झारखंड में नक्शे का इतिहास और पैमाना (Scale):** झारखंड के अधिकांश अंचलों में आज भी ब्रिटिशकालीन कैडस्ट्रल सर्वे के नक्शे का ही उपयोग किया जाता है, जिसे समझना हर जमीन खरीदार, अमीन और डिजिटल सेवा प्रदाता के लिए अनिवार्य है।

- **मानक पैमाना:** झारखंड के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के नक्शे 16 इंच = 1 मील (16 inches = 1 mile) के पैमाने पर बने होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि यदि आप नक्शे पर स्केल (गुनिया) से 16 इंच नापते हैं, तो धरातल पर वह दूरी वास्तविक रूप से 1 मील (1.609 किलोमीटर या 80 जरीब होता है) के बराबर होगी।
- **घनी आबादी/शहरी क्षेत्र:** जहाँ प्लॉट बहुत छोटे-छोटे होते हैं, वहाँ नक्शे 32 इंच = 1 मील या 64 इंच = 1 मील के हिसाब से बनाए जाते हैं, ताकि छोटे भूखंडों को साफ-साफ देखा जा सके।

## 2. जमीन की चौहद्दी (Boundaries) का कानूनी और व्यावहारिक महत्व

### ➢ चौहद्दी क्या होती है?

जब भी कोई डीड (केवाला/दानपत्र) लिखी जाती है, तो उसमें जमीन के प्लॉट नंबर के साथ उसकी चौहद्दी (Four Boundaries) लिखना अनिवार्य होता है। चौहद्दी का मतलब होता है कि आपके खरीदे गए भूखंड के चारों दिशाओं में क्या स्थित है:

1. **उत्तर (North):** उत्तर में किसकी जमीन, सड़क या नाला है।
2. **दक्षिण (South):** दक्षिण की सीमा पर किसका कब्जा है।
3. **पूर्व (East):** पूर्व दिशा का सीमांकन।

4. **पश्चिम (West):** पश्चिम दिशा का पड़ोसी या संरचना।

- **केवाला बनाम चौहद्दी: कोर्ट का ऐतिहासिक नियम:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत कई मामलों में सिविल कोर्ट का यह स्थापित सिद्धांत है कि "यदि किसी डीड में प्लॉट नंबर या रकबा (Area) लिखने में कोई लिपिकीय त्रुटि (Type Error) हो जाए, लेकिन उस जमीन की चौहद्दी बिल्कुल साफ और स्थापित हो, तो चौहद्दी को ही अंतिम सत्य माना जाएगा."

इसका कारण यह है कि प्लॉट नंबर सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है जो बदल सकता है, लेकिन चौहद्दी धरातल की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। यदि आपने चौहद्दी गलत लिख दी, तो रजिस्ट्री होने के बावजूद आपको जमीन का भौतिक कब्जा लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

## 3. पुराने और नए नक्शों का जमीनी मिलान (On Field Verification) कैसे करें?

नक्शों का जमीन पर मिलान करने की प्रक्रिया को राजस्व की भाषा में "पैमाइश" या "सरजमीन मिलान" कहा जाता है। इसके लिए एक कुशल अमीन (Surveyor) निम्नलिखित वैज्ञानिक चरणों का पालन करता है:

### चरण 1:- "मुस्तकिल" (Fixed Reference Point) की पहचान -

नक्शे को जमीन पर उतारने का सबसे पहला नियम है - 'मुस्तकिल' या 'टॉकन पॉइंट' खोजना। मुस्तकिल एक ऐसी स्थायी भौतिक संरचना होती है जो ब्रिटिश काल के सर्वे से लेकर आज तक अपने स्थान पर अडिग है और जिसका उल्लेख सरकारी नक्शों पर विशेष चिन्ह के रूप में दर्ज होता है।

- **उदाहरण:** दो या तीन गाँवों की सीमाएं जहां मिलती हैं उसे 'सेहद्दा' (Tri-Junction Point) कहते हैं। इसके अलावा पुराना पक्का कुआं, पुराना

मंदिर, सरकारी तालाब का कोना, या रेलवे लाइन का खंभा मुस्तकिल हो सकता है।

- **गलती से बचें:** कभी भी किसी कच्चे मकान की दीवार या किसी पेड़ को मुस्तकिल न मानें, क्योंकि वे समय के साथ नष्ट या विस्थापित हो सकते हैं।

### चरण 2: मुस्तकिल से पैमाइश की शुरुआत

अमीन सबसे पहले नक्शे पर गुनिया (Scale) रखकर मुस्तकिल से लेकर आपके प्लॉट की दूरी (कड़ी या फीट में) नापता है। मान लीजिए नक्शे के अनुसार मुस्तकिल (पुराने कुएं) से आपके प्लॉट के उत्तर-पूर्वी कोने की दूरी 500 फीट है।

अब अमीन वास्तविक धरातल पर फीता बिछाकर उस कुएं से 500 फीट नापेगा। यदि वह बिंदु वास्तविक जमीन की मेढ़ पर जाकर मिलता है, तो इसका मतलब है कि नक्शा और जमीन का मिलान सही दिशा में चल रहा है।

### चरण 3: 'बटा' और 'कटा' प्लॉटों का मिलान

जब एक बड़े खतियानी प्लॉट को काटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बेचा जाता है, तो नक्शे पर मूल प्लॉट की आकृति तो वैसी ही रहती है, लेकिन धरातल पर कई मेढ़ (Boundaries) बन जाती है। इसे "तरमीम" (Correction in map) कहा जाता है।

अमीन को मूल खतियानी नक्शे के कुल रकबे को गुनिया और प्रकाल की मदद से नापकर यह देखना होता है कि खरीदे गए हिस्से की चौहद्दी मूल प्लॉट के किस कोने (जैसे दक्षिण-पश्चिम कोना या उत्तर-पूर्व कोना) से मेल खाती है।

## 4. झारखंड भू-नक्शा पोर्टल (Bhu-Naksha Portal) से ऑनलाइन नक्शा निकालने की विधि

डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के तहत झारखंड सरकार ने सभी जिलों के नक्शे को डिजिटल कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या साइबर कैफे से सीधे भू-नक्शा निकाल सकता है।

### ➢ ऑनलाइन भू-नक्शा डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

1. **वेबसाइट पर जाएं:** सबसे पहले झारखंड सरकार के आधिकारिक नक्शा पोर्टल (bhunaksha.jharkhand.gov.in )पर जाएं।
2. **स्थान का चयन करें:** स्क्रीन के बाईं ओर दिए गए ड्रॉप-डाउन मेनू से अपने District (जिला), Sub-Division (अनुमंडल), Circle (अंचल) और Mauza (गाँव/मौजा) का चयन करें।
3. **प्लॉट नंबर चुनें:** जैसे ही आप मौजा चुनेंगे, स्क्रीन के दाहिनी ओर उस पूरे गाँव का डिजिटल कैडस्ट्रल नक्शा (Map) खुल जाएगा। आप नक्शे पर सीधे अपने प्लॉट नंबर पर क्लिक कर सकते हैं या सर्च बॉक्स में अपना खेसरा नंबर टाइप कर सकते हैं।
4. **प्लॉट इन्फो (Plot Info):** प्लॉट पर क्लिक करके बाईं ओर एक खिड़की खुलेगी जिसमें उस प्लॉट के मालिक का नाम (रैयत का नाम), खाता संख्या, और कुल रकबा दिखाई देगा। इससे यह पुष्टि हो जाती है कि नक्शे का यह टुकड़ा बिल्कुल सही व्यक्ति के नाम से दर्ज है।
5. **मैप रिपोर्ट (Map Report):** नीचे दिए गए "Map Report" विकल्प पर क्लिक करके आप उस विशिष्ट प्लॉट का एकल नक्शा (LPMap - Land Parcel Map) पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रिंटेड शीट पर प्लॉट का पैमाना और चौहद्दी स्पष्ट रूप से अंकित होती है।

### ✧ भू-नक्शा और चौहद्दी की विसंगतियों का तुलनात्मक विश्लेषण

जमीन खरीदते समय कागजात और धरातल के बीच मिलान अनिवार्य है। इसे नीचे दी गई तालिका से आसानी से समझा जा सकता है:

| विवरण का आधार | डीड/केवाला में स्थिति (On paper) | भू-नक्शा में स्थिति (On digital map) | वास्तविक धरातल पर स्थिति (On field) |
|---|---|---|---|
| **खेसरा / प्लॉट नंबर** | डीड में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए (जैसे- प्लॉट 412)। | नक्शे के ज्यामितीय आकृति के अंदर 412 लिखा होना चाहिए। | जमीन पर उस स्थान की भौतिक स्थिति पड़ोसी प्लॉटों से मेल खाती होनी चाहिए। |
| **रकबा (Area)** | डिसमिल या एकड़ में निश्चित संख्या (जैसे- 10 डिसमिल)। | नक्शे के पैमाने (गुनिया) से नापने पर 10 डिसमिल का क्षेत्रफल बनना चाहिए। | अमीन द्वारा जरीब या फीते से नापने पर भौतिक क्षेत्रफल पूरा होना चाहिए। |
| **चौहद्दी (Boundaries)** | चारों दिशाओं के वर्तमान कब्जाधारियों या रास्तों के नाम दर्ज। | नक्शे की रेखाएं (Lines) दर्शाती हैं कि बगल में कौन सा सरकारी या निजी प्लॉट है। | मौके पर चारों दिशाओं में वही लोग या संरचनाएं उपस्थित होनी चाहिए। |
| **विवाद का कारण** | यदि लिखने में गलती हो | यदि सरकारी नक्शे में प्लॉट | यदि किसी पड़ोसी ने मेढ़ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (टाइपो), तो म्यूटेशन रुक सकता है। | की आकृति कटी-फटी है, तो पैमाइश असंभव हो जाती है। | खिसकाकर कब्जा कर लिया है, तो सीमा विवाद होता है |

## 5. नक्शे और चौहद्दी के विवादों के प्रकार और उनके कानूनी समाधान

जब नक्शा, चौहद्दी और जमीन का रकबा आपस में मेल नहीं खाते, तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं।

**(क) मेढ़ शिकस्त या सीमा विवाद (Boundary Dispute):** यह सबसे आम विवाद है, जहाँ पड़ोसी जमीन मालिक धीरे-धीरे आपकी जमीन की 'मेढ़' (Boundary wall/line) को काटकर अपनी तरफ मिला लेता है। इसके कारण कागजों में तो आपकी जमीन पुरी दिखती है, लेकिन नापने पर रकबा कम हो जाता है।

- **कानूनी समाधान:** इसके लिए आपको अंचल अधिकारी (CO) के पास "सरकारी अमीन द्वारा मापी" (Boundary Demarcation) के लिए चालान जमा करके आवेदन देना होगा। CO के आदेश पर सरकारी अमीन दोनों पक्षों की मौजूदगी में मुस्तकिल से नापी करेगा और जहाँ आपकी असली सीमा बनती है, वहाँ पत्थर गाड़ देगा (जिसे पिलर गाड़ना कहते हैं)। यदि दूसरा पक्ष इसे नहीं मानता, तो अंचल अधिकारी पुलिस बल की मदद से सीमांकन पूरा करवाते हैं।

### (ख) नक्शा और केवाला में अंतर (Deed vs Map Mismatch)

कई बार जब विक्रेता आपको प्लॉट दिखाता है और जिसपर आप कब्जा लेते हैं, वह वास्तव में कोई दूसरा प्लॉट होता है, और केवाला में गलती से किसी दूसरे सरकारी या विवादित प्लॉट का नंबर दर्ज हो जाता है।

- **कानूनी समाधान:** यदि रजिस्ट्री को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और विक्रेता सहयोग कर रहा है, तो उप-निबंधन कार्यालय जाकर एक "सुधार पत्र" या "म्यूचुआजेशन डीड" (Rectification Deed) निबंधित करानी चाहिए। यदि विक्रेता मुकर जाता है, तो आपको सिविल कोर्ट में "विशिष्ट अनुतोष अधिनियम" (Specific Relief Act) की धारा 26 के तहत डीड सुधार (Correction of Deed) का मुकदमा दायर करना होगा।

### (ग) सरकारी नक्शे में त्रुटि (Error in Revenue Map)

कभी-कभी मूल सरकारी डिजिटल नक्शे में ही तकनीकी खराबी के कारण दो प्लॉट आपस में मिल जाते हैं या किसी का प्लॉट गायब हो जाता है।

- **कानूनी समाधान:** इसके सुधार के लिए जिला स्तर पर "राजस्व बंदोबस्त पदाधिकारी" (Settlement Officer) या अपर समाहर्ता (AC) के पास "नक्शा सुधार" (Correction of Map) की याचिका दायर की जाती है। विभाग पुराने कैडस्ट्रल रिकॉर्ड से मिलान कर नक्शे को संशोधित करता है।

### लेखक की विशेष सलाह: जमीन के भौतिक जांच के 'गोल्डन रूल्स'

1. **खरीदने से पहले कांटा अवश्य करवाएं:** कभी भी केवल कागजात देखकर बयाना (Advance) न दें। पैसे देने से पहले अपने निजी अमीन को ले जाकर पूरे प्लॉट की चारों कोनों से मापी कराएं और देखें कि नक्शे के अनुसार उसकी चौड़ाई और लंबाई फीट में पूरी बैठती है या नहीं।
2. **चौहद्दीदारों के हस्ताक्षर:** जब आप केवाला की डीड तैयार करवा रहे हों, तो कोशिश करें कि चौहद्दी में जिन पड़ोसियों के नाम हैं, उनमें से कम से कम एक या दो को अपनी डीड का गवाह (Witness) बना लें। यदि वे डीड पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो भविष्य में वे कभी भी आपकी सीमा पर दावा नहीं ठोक सकते।

3. **सरकारी नक्शों का मिलान:** भू-नक्शों पर हमेशा यह जांचें कि आपके प्लॉट तक पहुंचने का जो रास्ता मौके पर दिख रहा है, वह नक्शे में "गैरमजरुआ आम रास्ता" या "रैयती रास्ता" के रूप में दर्ज है या नहीं। यदि रास्ता नक्शे में नहीं है, तो भविष्य में आगे वाले प्लॉट का मालिक आपका रास्ता बंद कर सकता है।

**निष्कर्ष** भू-नक्शा और चौहद्दी जमीन के शरीर और उसकी सीमाओं की तरह हैं, जिसके बिना मालिकाना हक की आत्मा अधूरी है। एक समझदार निवेशक, वकील या डिजिटल संचालक वही है जो केवाला के अक्षरों को नक्शे की रेखाओं से मिलाना जानता हो। झारखंड की विशेष भौगोलिक और प्रशासनिक व्यवस्था में डिजिटल "भू-नक्शा" पोर्टल का उपयोग करके और चौहद्दी का कड़ाई से पालन करके, आप किसी भी प्रकार के भू विवाद को पनपने से पहले ही समाप्त कर सकते हैं।

# खण्ड 3
# स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया

# अध्याय 8

# रजिस्ट्री की प्रक्रिया:- स्टाम्प ड्यूटी ,कोर्ट फीस और निबंधन कार्यालय के नियम

**प्रस्तावना -**

जब कोई आम नागरिक अपने जीवनभर की गाढ़ी कमाई लगाकर किसी जमीन के टुकड़े या मकान को खरीदता है, तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह होती है कि उस संपत्ति पर उसका मालिकाना हक (Ownership Title) पूरी तरह कानूनी और अचूक हो। संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act) की धारा 54 स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की किसी भी अचल संपत्ति का विक्रय (Sale) केवल और केवल एक पंजीकृत दस्तावेज (Registered Instrument) के द्वारा ही किया जा सकता है।

भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 (Indian Registration Act) के तहत रजिस्ट्री कार्यालय में डीड का पंजीकरण वह अंतिम मुहर है,

जिसके बाद राज्य सरकार के रिकॉर्ड में संपत्ति के हस्तांतरण को वैधानिक मान्यता मिलती है। परंतु, रजिस्ट्री कार्यालय में पैर रखते ही एक आम खरीदार का सामना जटिल कानूनी शब्दावलियों, डीड राइटर (दस्तावेज नवीस) की भारी भीड़ और ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी बारीकियों से होता है। सही जानकारी के अभाव में अक्सर लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण या तो उनकी रजिस्ट्री रद्द हो जाती है या भविष्य में म्यूटेशन (दाखिल खारिज) के समय अंचल कार्यालय (circle office) के चक्कर काटने पड़ते हैं।

इस अध्याय में डीड ड्राफ्टिंग के सूक्ष्म सिद्धांतों, डीड राइटर की वास्तविक भूमिका, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम और निबंधन के वक्त बरती जाने वाली

उन गुप्त सावधानियों का एक ऐसा गहरा और वास्तविक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हर खरीदार के लिए एक सुरक्षा कवच साबित होगा।

## 1. डीड राइटर (दस्तावेज नवीस) की कानूनी भूमिका और सीमाएँ

रजिस्ट्री कार्यालय (Sub-Registrar office) परिसर में प्रवेश करते ही जो पहला व्यक्ति किसी खरीदार या विक्रेता की कानूनी कड़ियों को जोड़ता है, वह होता है - डीड राइटर (Deed Writer), जिन्हें हिंदी में 'दस्तावेज नवीस' या 'कातिब' भी कहा जाता है।

### (क) डीड राइटर की वैधानिक स्थिति

झारखंड निबंधन नियमावली के तहत निबंधक कार्यालयों में डीड लिखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त डीड राइटर अधिकृत होते हैं। उनका मुख्य कार्य पक्षकारों (Parties) की आपसी शर्तों, जमीन के विवरण और पैसों के लेन-देन को कानूनन सही प्रारूप (format) में ढालना है। एक कुशल दस्तावेज नवीस को राजस्व शब्दावली (जैसे- केवाला, मोकासा, बयाना, हब्ज-उल कीमत आदि) और भूमि सुधार कानूनों की गहरी समझ होती है।

### (ख) डीड राइटर की भूमिका में छिपे जोखिम और खरीदार की जिम्मेदारी

अक्सर देखा जाता है कि खरीदार पूरी तरह से डीड राइटर पर निर्भर हो जाते हैं। वे मान लेते हैं कि जो कुछ टाइप किया गया है, वह शत-प्रतिशत सही होगा। परंतु यहां गहरी सावधानी की आवश्यकता है:

- **तैयार फॉर्मेट का खेल:** कई डीड राइटर समय बचाने के लिए कंप्यूटर में पहले से सुरक्षित (Pre Saved) पुराने फॉर्मेट में केवल नाम और खाता-खेसरा बदलकर नई डीड प्रिंट कर देते हैं। इसमें संपत्ति की विशेष शर्तें या पुराने मालिकों (Root of Title) का इतिहास छूट जाते हैं।

- **CNT "सीएनटी" कानून की अनदेखी:** झारखंड में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) की धारा 46 के तहत जातियों के आधार पर जमीन की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध हैं। यदि डीड राइटर ने विक्रेता की जाति या थाना क्षेत्र के नियमों की अनदेखी कर डीड ड्राफ्ट कर दी, तो निबंधक कार्यालय उसे भले पंजीकृत कर दे, लेकिन बाद में रजिस्ट्री शून्य (Void) घोषित हो जाएगी और खरीदार के पैसे डूब जाएंगे।

**लेखक की सलाह:** डीड राइटर आपका तकनीकी सहायक है, आपका कानूनी सलाहकार नहीं। डीड के एक-एक शब्द, विशेषकर 'हस्तांतरण क्लॉज' और 'रकबा' को प्रिंट होने के बाद कम से कम तीन बार पढ़ें।

## 2. डीड ड्राफ्टिंग का गहरा विश्लेषण: शब्दों का कानूनी जाल

एक डीड (विलेख) केवल सूचनाओं का पुलिंदा नहीं है, यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कल को किसी विवाद की स्थिति में सिविल कोर्ट में साक्ष्य (Evidence) के रूप में पेश किया जाएगा। इसलिए इसकी ड्राफ्टिंग करते समय कानूनी शब्दों की शुद्धता और वाक्यों की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

यहाँ हम सेल डीड (केवाला) के उन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं, जहाँ सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं:

### (क) स्वामित्व की कड़ियों का इतिहास (Recitals & Root of Title)

यह डीड की आत्मा है। कोर्ट में जब भी कोई मालिकाना हक़ को चुनौती देता है, तो जज सबसे पहले यही देखता है कि बेचने वाले के पास जमीन आई कहाँ से थी।

- **खतियानी जमीन के मामले में:** यदि जमीन पैतृक है, तो डीड में स्पष्ट होना चाहिए कि मूल खतियान धारी कौन था, उसके बाद वंशावली के अनुसार

यह जमीन वर्तमान विक्रेता के हिस्से में कैसे आई (मौखिक बटवारा हुआ या रजिस्टर्ड बँटवारा नामा के जरिए)।

- **खरीदी हुई जमीन के मामले में:** यदि विक्रेता ने खुद वह जमीन किसी और से खरीदी थी, तो डीड में पिछले केवाला का नंबर (Deed Number), निबंधन की तिथि और वही नंबर (Book Details) का उल्लेख होना अनिवार्य है।

## (ख) प्रतिफल राशि (Consideration Money) और भुगतान की विधि:

डीड में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जमीन की कुल तय कीमत कितनी है और उसका भुगतान किस प्रकार किया जा रहा है।

- **अस्पष्टता से बचें:** कभी भी डीड में यह न लिखवाएं कि "पैसा आपसी सहमति से नकद ले लिया गया है।" यह आयकर विभाग (Income Tax) की नजरों में भी संदिग्ध है और कानूनी रूप से भी कमजोर है ।
- **आदर्श तरीका:** डीड में बैंक का नाम, चेक या आरटीजीएस (RTGS) का यूटीआर (UTR) नंबर, तारीख और राशि का अलग से एक टेबल (Payment schedule) बनवाएं। यदि कुछ राशि बयाना (Advance) के रूप में दी गई थी, तो उस तारीख की रसीद का भी जिक्र करें।

## (ग) क्षतिपूर्ति क्लॉज (Indemnity Clause) का महत्व

यह क्लॉज क्रेता को भविष्य के किसी भी वित्तीय नुकसान से बचाता है। एक आदर्श क्षतिपूर्ति क्लॉज की भाषा इस प्रकार होनी चाहिए:

"यदि भविष्य में विक्रेता के स्वत्व (Title) में किसी दोष, त्रुटि या पारिवारिक हिस्सेदारी के कारण इस संपत्ति का कोई हिस्सा या संपूर्ण संपत्ति क्रेता के हाथ से निकल जाती है, तो विक्रेता या उसके अधिकारी, क्रेता को बाजार दर पर पूरी क्षतिपूर्ति (हर्जाना) का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगे।"

## 3. स्टैंप ड्यूटी और राजस्व चोरी के दुष्परिणाम

जमीन की रजिस्ट्री के समय राज्य सरकार को राजस्व के रूप में "स्टैंप शुल्क" और "निबंधन शुल्क" देना होता है। झारखंड सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हर मौजे की जमीन का एक न्यूनतम मूल्य रजिस्टर (MVR) जारी करती है।

### (क) अंडर-वैल्यूएशन (Under-Valuation) का जाल

अक्सर लोग स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में जमीन की वास्तविक कीमत को छुपाकर उसे सरकारी रेट (MVR) पर ही रजिस्टर कराने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जमीन का बाजार मूल्य 20 लाख रुपये है, लेकिन सरकारी रेट 8 लाख रुपये है। लोग डीड में 8 लाख रुपये ही दिखाते हैं।

- **कानूनी खतरा (धारा 47-ए):** भारतीय निबंधन अधिनियम की धारा 47-ए के तहत, यदि अवर निबंधक (Sub-Registrar) को यह संदेह होता है कि संपत्ति का अवमूल्यन (Under Valuation) किया गया है, तो वह डीड को रोक सकता है और मामले को जिला समाहर्ता (Collector/DC) के पास "स्टैंप चोरी" की जांच के लिए भेज सकता है। इसके बाद आपको न सिर्फ बचा हुआ स्टैंप शुल्क देना होगा, बल्कि भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है ।

### (ख) स्टैंप ड्यूटी की सही गणना का गणित

झारखंड में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, सामान्यतः 4% स्टैंप ड्यूटी और 3% रजिस्ट्रेशन फीस (कुल 7%) देय होती है। इसकी गणना के लिए निम्नलिखित सूत्रों का ध्यान रखना चाहिए :

कुल सरकारी मूल्य = जमीन का रकवा × MVR दर
(डिशमिल/फीट)

स्टैंप शुल्क = कुल सरकारी मूल्य × 0.04

निबंधन शुल्क = कुल सरकारी मूल्य × 0.03

**विशेष नोट:** हमेशा याद रखें कि यदि आपकी वास्तविक सौदा राशि (Actual Deal Amount) सरकारी रेट (MVR) से अधिक है, तो सरकार को टैक्स हमेशा अधिक वाली राशि पर ही देना होता है। कम वाली राशि पर टैक्स देना कानूनन अपराध है।

## 4. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और NGDRS झारखंड पोर्टल की कार्यप्रणाली

झारखंड में अब पुरानी मैन्युअल व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर NGDRS (National Generic Document Registration System) को लागू कर दिया गया है। इसने पारदर्शिता तो बढ़ाई है, लेकिन इसके तकनीकी चरणों को समझे बिना कोई भी व्यक्ति अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक नहीं कर सकता।

### NGDRS पोर्टल पर डीड सबमिशन की वैज्ञानिक प्रक्रिया:

1. **नागरिक पंजीकरण (Citizen Registration):** सर्वप्रथम ngdrs.jharkhand.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी नागरिक आईडी बनाएं। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को ओटीपी (OTP) के जरिए सत्यापित करें।
2. **संपत्ति का मूल्यांकन (Property Valuation):** पोर्टल पर अपने जिला, अंचल, मौजा और डीड के प्रकार (जैसे- Sale Deed) का चयन करें। जमीन का खाता, खेसरा और रकबा डालने पर सिस्टम स्वतः ही न्यूनतम सरकारी मूल्य (MVR) और उस पर लगने वाले स्टैंप व रजिस्ट्रेशन फीस की गणना कर देगा।
3. **पक्षकारों की डेटा एंट्री (Data Entry of Parties):** यहाँ विक्रेता, क्रेता और दोनों गवाहों के नाम, पिता का नाम, आधार संख्या, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर.

4. **ई-चालान भुगतान (e-Challan Payment):** गणित किए गए स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान "Cyber Treasury" (e-GRAS) के माध्यम से ऑनलाइन करें. भुगतान सफल होने पर मिलने वाले (GRN) नंबर और चालान की प्रति को सुरक्षित डाउनलोड कर लें.

5. **स्लॉट बुकिंग और अपॉइंटमेंट स्लिप:** अंत में, संबंधित निबंधन कार्यालय (Registry office) की उपलब्धता के अनुसार, तारीख और समय (टाइम स्लॉट) का चयन करें. इसके बाद मिलने वाली "अपॉइंटमेंट स्लिप" का प्रिंट आउट निकाल लें

## (5) निबंधक कार्यालय में बरती जाने वाली 10 अचूक सावधानियाँ

जिस दिन आपकी रजिस्ट्री का अपॉइंटमेंट शेड्यूल है, उस दिन कचहरी परिसर में भारी मानसिक दबाव और हड़बड़ी का माहौल होता है। लेखक  पाठकों को यह सलाह देते हैं कि निबंधक कार्यालय के अंदर निम्नलिखित 10 सावधानियों का कड़ाई से पालन करें:

1. **मूल दस्तावेजों का मिलान (Original Docs Verification):** घर से निकलने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि क्रेता, विक्रेता और गवाहों के मूल आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास हैं। वहाँ जेरोक्स (फोटोकॉपी) के साथ मूल दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होता है।
2. **नाम और पते की स्पेलिंग जाँच:** जब डीड राइटर अंतिम रूप से प्रिंटेड डीड आपके हाथ में दे, तो ऑनलाइन डेटा एंट्री की स्लिप से डीड के पन्नों पर छपे नामों की स्पेलिंग का मिलान करें। एक अक्षर की गलती भी म्यूटेशन रिजेक्ट करा सकती है।
3. **गवाहों की तटस्थता (Neutrality of Witness):** गवाह हमेशा ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो बालिग हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हो। यदि संभव हो, तो एक गवाह विक्रेता के खानदान या उनके पड़ोस का होना चाहिए, ताकि भविष्य में विक्रेता पहचान से मुकर न सकें।

4. **बायोमेट्रिक काउंटर पर सतर्कता:** फिंगरप्रिंट स्कैनर और कैमरे के सामने खड़े होते समय ऑपरेटर की कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान दें। यह सुनिश्चित करें कि आपके नाम के सामने ही आपकी लाइव फोटो और अंगूठे का निशान दर्ज हो रहा है।
5. **डीड के हर पन्ने पर हस्ताक्षर:** विक्रेता को डीड के हर पन्ने के निचले हिस्से पर अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाना होता है। कोई भी पन्ना बिना दस्तखत के बाकी नहीं छूटना चाहिए।
6. **काटन-छाँटने (Overwriting) पर रोक:** डीड के छपे हुए पन्नों पर कोई काट-छाँट या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बहुत जरूरी सुधार पेन से किया भी गया हो, तो उस सुधार के बगल में विक्रेता और सब-रजिस्ट्रार के छोटे हस्ताक्षर (Short Sign) होना अनिवार्य है।
7. **सरकारी फीस की रसीद (Parcha) संभालना:** रजिस्ट्री की प्रक्रिया समाप्त होते ही कंप्यूटर ऑपरेटर आपको एक रसीद (जिसे स्थानीय भाषा में पर्ची या टोकन कहते हैं) देगा। इसपर आपका स्थायी डीड नंबर लिखा होता है। इस पर्चे को किसी लॉकर की तरह सुरक्षित रखें, क्योंकि इसी को दिखाकर मूल केवाला काउंटर से वापस मिलेगा।
8. **टीडीएस (TDS) का नियम याद रखें:** यदि जमीन की कुल कीमत 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो आयकर कानून के अनुसार क्रेता को कुल राशि का 1% टीडीएस (TDS) काटकर सरकार के खाते में जमा करना होता है और उसका फॉर्म 16B रजिस्ट्री के साथ संलग्न करना होता है।
9. **सबरबैन रजिस्ट्री (Jurisdiction) की जाँच:** हमेशा जाँच लें कि जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं, वह उसी रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में आती है या नहीं जहाँ आप बैठे हैं। गलत क्षेत्र में की गई रजिस्ट्री पूरी तरह अवैध होती है।

## 6. निबंधन के बाद की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया: केवाला प्राप्ति और म्यूटेशन की कड़ी

कई लोग सोचते हैं कि निबंधक कार्यालय से रसीद (पर्चा) मिल गई, तो उनका काम खत्म हो गया! परंतु यह, स्वामित्व हस्तांतरण का केवल आधा पड़ाव है। रजिस्ट्री के बाद की कड़ियों को समझना उतना ही जरूरी है:

### (क) मूल डीड (Original Deed) की निकासी:

रजिस्ट्री के बाद डीड को सरकारी रिकॉर्ड रूम में स्कैन और इंडेक्स किया जाता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 7 से 15 दिनों का समय लगता है। इसके बाद, आपको वही मूल रसीद लेकर रजिस्ट्री कार्यालय के डिलीवरी काउंटर पर जाना होगा और अपना मूल केवाला प्राप्त करना होगा।

### (ख) अंचल कार्यालय की स्वचालित सूचना (Jharbhoomi Integration):

झारखंड में अब निबंधन विभाग के NGDRS पोर्टल को सीधे भूमि राजस्व विभाग के "झारभूमि" (Jharbhoomi) पोर्टल से जोड़ दिया है। जैसे ही आपकी रजिस्ट्री पूरी होती है, वैसे ही आपके म्यूटेशन (दाखिल खारिज) की एक स्वचालित रिक्वेस्ट (Notice) संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी (CO) के लॉगिन में चली जाती है। इसे "ऑटो म्यूटेशन" की प्रारंभिक प्रक्रिया कहते हैं।

### निष्कर्ष

डीड ड्राफ्टिंग और निबंधन कार्यालय की प्रशासनिक प्रक्रिया किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण की नीव है। यह वह मोड़ है जहां एक छोटी सी लापरवाही - चाहे वह चौहद्दी की गलत एंट्री हो, कम स्टैंप ड्यूटी का भुगतान हो, या डीड राइटर के फॉर्मेट पर आँख मूंद कर भरोसा करना हो - आपके जीवन भर की

कमाई को मुकदमों के दल-दल में धकेल सकती है। NGDRS जैसे आधुनिक डिजिटल टूल्स ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और बिचौलियों से मुक्त जरूर बनाया है, लेकिन कानून की मूल समझ का कोई डिजिटल विकल्प नहीं हो सकता। इस अध्याय में वर्णित एक-एक सावधानी और सिद्धांतों को आत्मसात करके कोई भी खरीदार आत्मविश्वास के साथ अपनी रजिस्ट्री को सुरक्षित और अचूक बना सकता है।

# अध्याय 9

# दाखिल खारिज (Mutation): रजिस्ट्री के बाद सरकारी रजिस्टर में अपना नाम चढ़वाने की कानूनी प्रक्रिया

**प्रस्तावना:**

भूमि निबंधन (Land Registration) की प्रक्रिया होते ही एक आम क्रेता यह मान लेता है कि वह उस संपत्ति का पूर्ण और अकाट्य स्वामी बन चुका है। परंतु कानून और राजस्व विभाग की दृष्टि में यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उप-निबंधन कार्यालय (Sub-Registrar Office) द्वारा जारी किया गया केवाला (Sale Deed) केवल इस बात का साक्ष्य है कि विक्रेता और क्रेता के बीच धन का लेन-देन हुआ है और विक्रेता ने अपने स्वत्व का हस्तांतरण कर दिया है। लेकिन जब तक इस हस्तांतरण की सूचना राज्य सरकार के राजस्व विभाग के मुख्य खाते में दर्ज नहीं होती, तब तक सरकार की नजर में जमीन का मालिक पुराना रैयत (विक्रेता) ही बना रहता है।

निबंधन के बाद सरकारी अभिलेखों (Revenue Record) में पुराने मालिक का नाम काटकर नए खरीदार का नाम दर्ज करने की इस वैधानिक और अनिवार्य प्रक्रिया को ही "दाखिल-खारिज" (Mutation) कहा जाता है। जब तक किसी संपत्ति का दाखिल-खारिज संपन्न नहीं हो जाता, तब तक क्रेता को न तो उस जमीन की सरकारी लगान रसीद प्राप्त हो सकती है, न ही वह भविष्य में उस जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को वैध रूप से बेच सकता है और न ही उस जमीन पर किसी भी सरकारी या वाणिज्यिक बैंक से कृषि या गृह लोन ऋण (Loan) प्राप्त कर सकता है।

इस अध्याय में लेखक सलेन्द्र कुमार वर्मा दाखिल खारिज की मुकम्मल कानूनी कड़ियाँ, डिजिटल झारभूमि पोर्टल की कार्यप्रणाली, और प्रशासनिक टेबलों पर

होने वाली जांच के एक-एक चरण का विस्तृत और व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।

## 1. दाखिल-खारिज का वैधानिक अर्थ और इसकी आवश्यकता

### (क) शब्द व्युत्पत्ति और परिभाषा

राजस्व और प्रशासनिक भाषा में "दाखिल-खारिज" एक अरबी मूल का संयुक्त शब्द है:

- **दाखिल:** इसका अर्थ होता है प्रविष्ट करना या शामिल करना (अर्थात नए मालिक का नाम सरकारी बही में दर्ज करना)।
- **खारिज:** इसका अर्थ होता है निकाल देना या निरस्त करना (अर्थात पुराने मालिक या विक्रेता का नाम उस विशिष्ट भूखंड के खाते से हटा देना)।

कानूनी रूप से, दाखिल खारिज वह न्यायिक-प्रशासनिक (Quasi-Judicial) प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंचल अधिकारी (circle officer) अपने क्षेत्र के "रजिस्टर-2" (Tenant ledger/जमाबंदी रजिस्टर) को अद्यतन (update) करता है।

### (ब) जमाबंदी (Jamabandi) क्या है?

दाखिल खारिज को समझने के लिए "जमाबंदी" को समझना अनिवार्य है। प्रत्येक मौजे (गाँव) के लिए अंचल कार्यालय में एक बही (Register) होता है जिसे 'रजिस्टर-2' कहते हैं। इसमें हर रैयत के नाम पर अलग पन्ना (Ledger) होता है, जिसे जमाबंदी नंबर कहा जाता है। इस पन्ने पर रैयत का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, खाता संख्या, खेसरा (प्लॉट) संख्या, कुल रकबा और उस पर देय सरकारी लगान (Tax) का पूरा विवरण दर्ज होता है

- जब आप जमीन खरीदते हैं, तो विक्रेता की जमाबंदी में से प्लॉट का रकबा घटा दिया जाता है और आपके नाम से नई जमाबंदी सृजित (Create) की जाती है। इसी नई जमाबंदी के निर्माण को ही दाखिल-खारिज का सफल होना माना जाता है।

## 2.झारखंड में ऑनलाइन दाखिल-खारिज की कड़ियाँ (झारभूमि पोर्टल)

झारखंड सरकार ने भूमि सुधारों के तहत मैनुअल दाखिल खारिज को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। अब यह प्रक्रिया शत-प्रतिशत ऑनलाइन "झारभूमि" (Jharbhoomi) पोर्टल के माध्यम से निष्पादित की जाती है। कोई भी रैयत अपने घर से या  प्रज्ञा केंद्र / डिजिटल साइबर कैफे के माध्यम से इस प्रक्रिया को खुद कर सकता है।

## 3. अंचल कार्यालय (Circle Office) की आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया -

जैसे ही आप झारभूमि पोर्टल पर अपना आवेदन अंतिम रूप से submit करते हैं, सिस्टम एक "वाद संख्या" (Mutation Case Number) जनरेट करता है (जैसे- Case No: 415/2026-2027)। इसके बाद फाइल अंचल कार्यालय के आंतरिक प्रशासनिक तंत्र में प्रवेश करती है, जो निम्नलिखित चार मुख्य स्तरों से गुजरती है:

[आवेदन का ऑनलाइन सबमिशन]

↓
[हल्का कर्मचारी (Revenue Karamchari)] — (भौतिक व अभिलेखीय जाँच)

↓
[अंचल निरीक्षक (Circle Inspector - CI)] — (कानूनी नियमों की समीक्षा)

↓
[आम व खास सूचना (Notice Distribution)] — (30 दिनों की वैधानिक अवधि)

↓
[अंचल अधिकारी (Circle Officer - CO)] — (अंतिम डिजिटल आदेश और शुद्धि पत्र)

## स्तर 1: हल्का कर्मचारी (Revenue Karamchari) की जाँच

आवेदन सबसे पहले उस मौजे के संबंधित हल्का कर्मचारी के डिजिटल लॉगिन में जाता है। कर्मचारी का मुख्य कार्य अभिलेखों की सत्यता की जाँच करना है। वह अपने भौतिक "रजिस्टर-2" और डिजिटल रिकॉर्ड में निम्नलिखित बिंदुओं को देखता है:

- क्या बेचने वाले व्यक्ति (विक्रेता) के नाम पर वादे के मुताबिक खाता और खेसरा दर्ज है?
- क्या विक्रेता के खाते में उतना रकबा शेष बचा हुआ है, जितना उसने बेचा है? (कई बार विक्रेता अपनी 5 डिसमिल जमीन में से 4 डिसमिल बेच चुका होता है और बची हुई 1 डिसमिल के बजाए दोबारा 2 डिसमिल बेच देता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी तुरंत पकड़ लेता है।)
- जमीन की प्रकृति कैसी है? क्या वह गैरमजरुआ, सीलिंग या खास महाल तो नहीं है?

## स्तर 2: अंचल निरीक्षक (Circle Inspector) की समीक्षा

कर्मचारी अपनी जांच रिपोर्ट (Report) दर्ज करके फाइल को ऑनलाइन अंचल निरीक्षक (CI) के पास फॉरवर्ड करता है। सीआई साहब का काम कर्मचारी की रिपोर्ट की समीक्षा करना और यह देखना है कि यह हस्तांतरण किसी कानून (जैसे CNT एक्ट की धारा 46, या किसी कोर्ट का स्टे-ऑर्डर)

का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। सीआई अपनी संस्तुति के साथ फाइल सीओ को बढ़ाते हैं।

## स्तर 3: सूचना का प्रकाशन (Issuance of Notice)

यह दाखिल खारिज का सबसे महत्वपूर्ण और वैधानिक चरण है। किसी भी जमीन का म्यूटेशन करने से पहले 'आम सूचना' (General Notice) और 'खास सूचना' (Notice to Parties) जारी करना अनिवार्य है।

- यह नोटिस विक्रेता, क्रेता और उस प्लॉट के चारों तरफ के पड़ोसियों (चौहद्दीदारों) को ऑनलाइन और तामिला (Physical Service) के जरिए भेजी जाती है।
- इस नोटिस का उद्देश्य समाज को ये बताना है कि प्लॉट का मालिकाना हक बदलने जा रहा है। यदि किसी को कोई आपत्ति, पारिवारिक हिस्सा विवाद या पैसों का विवाद हो, तो वह 30 दिनों के भीतर अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्यों के साथ अंचल अधिकारी (Circle Officer) के समक्ष दर्ज करा सकता है।

## स्तर 4: अंचल अधिकारी का अंतिम आदेश

यदि निर्धारित 30 दिनों के भीतर अंचल कार्यालय में कोई भी वैध आपत्ति (Objection) दर्ज नहीं होती है, और कर्मचारी व सीआई की रिपोर्ट पूरी तरह सकारात्मक होती है, तो अंचल अधिकारी (CO) अपने डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) से दाखिल खारिज के आवेदन को स्वीकृत (Sanction) करने का आदेश पारित कर देते हैं।

## 4. शुद्धिपत्र (Correction Slip) और लगान रसीद: नाम चढ़ने का अंतिम प्रमाण

अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत करते ही, झारभूमि सॉफ्टवेयर से अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज जनरेट करता है, जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि अब सरकारी रजिस्टर में आपका नाम चढ़ चुका है।

### (क) शुद्धिपत्र (Correction Slip ):

यह दाखिल खारिज का सर्टिफिकेट है। इसमें स्पष्ट लिखा होता है कि अंचल अधिकारी के आदेशानुसार मौजा [...], खाता संख्या [...], खेसरा संख्या [...] के अंतर्गत कुल रकबा [...] को विक्रेता [नाम] की जमाबंदी संख्या [...] से खारिज करके, क्रेता [क्रेता के नाम] के नाम से एक नई जमाबंदी संख्या [...] में दाखिल किया जाता है।

### (ख) ऑनलाइन लगान रसीद (Land Rent e-Receipt):

शुद्धिपत्र जारी होते ही नए खरीदार का नाम डिजिटल "रजिस्टर-2" में लाइव हो जाता है। इसके तुरंत बाद क्रेता को झारभूमि पोर्टल के "ऑनलाइन लगान" (Pay Lagan) काउंटर पर जाकर अपनी जमीन का सरकारी टैक्स (लगान) चुकाना चाहिए।

- जैसे ही आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं, आपके नाम की डिजिटल लगान रसीद कट जाती है।
- इस रसीद पर आपकी नई जमाबंदी संख्या, वित्तीय वर्ष और चुकाई गई राशि अंकित होती है। कानून की नजर में करंट लगान रसीद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जमीन पर वर्तमान में आपका शांतिपूर्ण भौतिक कब्जा और सरकारी मान्यता स्थापित है।

## 5. दाखिल-खारिज खारिज (Reject) होने के प्रमुख कारण और उनके अचूक समाधान

अक्सर खरीदार यह शिकायत करते हैं कि उनका दाखिल खारिज अंचल कार्यालय द्वारा बिना किसी स्पष्ट कारण के रिजेक्ट (Reject) कर दिया गया। मैं अपने व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर म्यूटेशन रिजेक्ट होने के 4 मुख्य कारणों और उनके कानूनी उपायों को रेखांकित किया है।

### कारण 1: चेन डीड का गायब होना (Missing chain deed / No Jamabandi of Vendor)

यह झारखंड में म्यूटेशन रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण है। कई बार विक्रेता के पास अपनी रजिस्ट्री (केवाला) तो होती है, लेकिन उसने खुद अपने जीवनकाल में इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया होता है। जब वह जमीन आपको बेचता है, तो कर्मचारी रिकॉर्ड में विक्रेता का नाम न पाकर आवेदन पर "विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है" लिखकर रिजेक्ट कर देता है।

- **कानूनी समाधान:** इसे "चेन डीड मिसिंग" कहते हैं। इससे बचने के लिए उपाय यह है कि यदि विक्रेता जीवित है, तो पहले उसके नाम पर (या उसके पूर्वजों के नाम पर) दाखिल खारिज का वाद चलाकर रिकॉर्ड अपडेट कराएं, उसके बाद ही अपना आवेदन दें।

### कारण 2: रकबा की कमी (Deficit Area in Register-2)

यदि आपके केवाला में लिखा है कि आप 10 डिसमिल जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन जब कर्मचारी रजिस्टर-2 देखता है तो उस खाता-खेसरा में विक्रेता के हिस्से में कुल बची हुई जमीन केवल 6 डिसमिल ही प्रदर्शित होती है। इस स्थिति में "अभिलेख से रकबा  अधिक रहने के कारण" आवेदन खारिज हो जाता है।

- **समाधान:** आपको विक्रेता से संपर्क कर उप-निबंधन कार्यालय में एक "सुधार पत्र" (Rectification Deed) निबंधित करानी होगी, जिसमें रकबे को संशोधित कर वास्तविक रिकॉर्ड (6 डिसमिल) के अनुरूप किया जाएगा, तभी म्यूटेशन संभव होगा।

**कारण 3: सीएनटी एक्ट का उल्लंघन**

यदि कोई सामान्य वर्ग (General/OBC) का व्यक्ति किसी अनुसूचित जनजाति (ST) या अनुसूचित जाति (SC) के व्यक्ति की जमीन बिना उपायुक्त (DC) की पूर्व अनुमति के खरीद लेता है, तो ऐसी डीड का दाखिल खारिज पूरी तरह प्रतिबंधित है.

- **समाधान:** ऐसी डीड कानूनी रूप से शून्य (Void) होती हैं. इससे बचने का एकमात्र उपाय यह है कि निबंधन से पूर्व ही उपायुक्त कार्यालय से नियमसंगत अनुमति (Permission) प्राप्त की जाए.

**कारण 4: खाता, खेसरा में गलती या अधूरे दस्तावेज**

रजिस्ट्री करवाते समय या दाखिल खारिज (Mutation) ऑनलाइन करते समय खाता, खेसरा व रकबे की एंट्री में गलती हो जाने के कारण कर्मचारी द्वारा आवेदन खारिज (Reject) कर दिया जाता है. साथ ही सही और पूर्ण दस्तावेज की कमी या ऑनलाइन करते समय धुंधला (Blur) दस्तावेज अपलोड हो जाने के कारण इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

- **समाधान:** ऑनलाइन करते समय गलती हुई है तो इसे परिमार्जन पोर्टल से पुनः किया जा सकता है. जबकि रजिस्ट्री के समय गलती हुई है तो केवाला सुधार के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा.

## ➢ दाखिल खारिज के विभिन्न स्थितियों का तुलनात्मक चार्ट

खरीदार को यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि उसके आवेदन की स्थिति का क्या अर्थ है। इसे नीचे दी गई तालिका से आसानी से समझा जा सकता है:

| **पोर्टल पर प्रदर्शित स्थिति** | **इसका वास्तविक प्रशासनिक अर्थ** | **आवेदक को तत्काल क्या कदम उठाना चाहिए** |
|---|---|---|
| **Pending at Karamchari Level** | आवेदन अभी हल्का कर्मचारी के पास अभिलेखों की जांच के लिए रुका हुआ है। | अपने हल्का के कर्मचारी से मिलकर मूल केवाले की प्रति दिखाएं ताकि वह जांच पूरी कर सके। |
| **Notice Issued / Pending for objection** | अंचल कार्यालय ने 30 दिनों की आम सूचना जारी कर दी है और आपत्ति का इंतजार है। | निर्धारित 30 दिनों की अवधि का इंतजार करें और देखें कि कोई पड़ोसी आपत्ति तो नहीं कर रहा। |
| **Rejected / Disposed Rejected** | अंचल अधिकारी (CO) ने किसी कानूनी या तकनीकी त्रुटि के कारण आवेदन को नामंजूर कर दिया है। | पोर्टल से "Rejected order" की कॉपी डाउनलोड करें, रिजेक्शन का सटीक कारण पढ़ें। |
| **Approved / Disposed Approved** | दाखिल खारिज पूरी तरह सफल हो चुका है और आदेश पारित हो गया है। | तुरंत पोर्टल से शुद्धिपत्र डाउनलोड करें और उसी समय ऑनलाइन रसीद काटें। |

## 6. म्यूटेशन रिजेक्ट होने पर अपील की कानूनी प्रक्रिया (Appeal Matrix)

यदि अंचल अधिकारी (CO) ने आपके दाखिल खारिज आवेदन को गलत आधार पर या दुर्भावनापूर्ण तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कानून आपको इसके खिलाफ ऊपरी अदालतों में जाने का पूरा अधिकार देता है:

**(क) भूमि सुधार उप-समाहर्ता (LRDC) के पास अपील:** अंचल अधिकारी (CO) के रिजेक्शन ऑर्डर के खिलाफ अपील करने का पहला विधिक मंच भूमि सुधार उप-समाहर्ता (Land Reforms Deputy Collector - LRDC) की अदालत होती है।

- **समय सीमा (Limitation Period):** अंचल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन रिजेक्शन आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आपको एलआरडीसी (LRDC) कोर्ट में अपील याचिका (Mutation Appeal Case) दायर करनी होगी।
- **प्रक्रिया:** LRDC कोर्ट में आपके वकील द्वारा सीओ के रिजेक्शन ऑर्डर की कानूनी कमियों को उजागर किया जाता है। कोर्ट दोनों पक्षों (क्रेता और आपत्ति कर्ता) को समन जारी कर बुलाता है। यदि आप अपने डीड और कड़ियों को सही साबित कर देते हैं, तो LRDC सीओ के आदेश को निरस्त (Set Aside) कर म्यूटेशन मंजूर करने का आदेश जारी करता है।

**नोट:** अगर अंचल अधिकारी के द्वारा म्यूटेशन रिजेक्ट किए हुए 30 दिनों से ज्यादा हो गए हैं फिर भी आप LRDC के पास अपील एक विशेष कानूनी प्रक्रिया का पालन कर अपील कर सकते हैं:

**1. कंडोनिएशन ऑफ डिले (Delay Condonation Application):** आपको अपनी मुख्य अपील याचिका (Appeal petition) के साथ "लॉ

ऑफ लिमिटेशन की धारा 5" (Section 5 of Limitation Act) के तहत एक अलग आवेदन लगाना होगा।

**2. ठोस कारण बताना होगा:** इस आवेदन में आपको LRDC साहब को देरी होने का कारण समझाना होगा। अदालतें आमतौर पर तकनीकी आधार पर जमीन का अधिकार नहीं छिनतीं, बशर्ते आपके पास देरी की कोई ठोस वजह हो।

**देरी के कुछ मान्य कारण (Valid Reasons):**

- **गंभीर बीमारी:** आवेदक या उसके परिवार में किसी की लंबी बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी होना।
- **दस्तावेजों की अनुपलब्धता:** रजिस्ट्री या पुराने राजस्व रिकॉर्ड (केवाला/खतियान) की सही नकल मिलने में देरी होना।
- **गलत जानकारी या सूचना न मिलना:** अंचल अधिकारी (CO) द्वारा रिजेक्शन का ऑर्डर समय पर ऑनलाइन अपडेट न दिखना या इसकी सूचना न मिलना।
- **पारिवारिक या व्यक्तिगत आपदा:** घर में कोई अप्रिय घटना या प्राकृतिक आपदा आना जिसके कारण समय पर वकील या कागजात का इंतजाम न हो पा रहा हो।
- **तकनीकी या सर्वर समस्या:** पोर्टल पर आदेश की कॉपी डाउनलोड न होना या लॉक हो जाना।

## (ख) अपर समाहर्ता (Additional Collector - AC) के पास पुनरीक्षण (Revision)

यदि आप एलआरडीसी (LRDC) के फैसले से असंतुष्ट हैं, तो आप जिला स्तर पर अपर समाहर्ता (AC) की अदालत में 'रिवीजन' (Revision case) दाखिल कर सकते हैं। अपर समाहर्ता जिले का सर्वोच्च राजस्व प्राधिकारी होता है, जिसका निर्णय अंचल स्तर पर अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है।

## निष्कर्ष

रजिस्ट्री की चमक और केवाला के पन्नों का असली मूल्य तभी स्थापित होता है जब उस पर दाखिल-खारिज की मुहर लगती है। दाखिल खारिज केवल एक नाम का बदलना नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार द्वारा आपके मालिकाना हक को दी गई वह आधिकारिक मान्यता है जो आपको भविष्य के सभी भूमि विवादों से सुरक्षित रखती है। डिजिटल युग में "झारभूमि" पोर्टल ने इस प्रक्रिया को रैयतों के लिए बेहद सुगम बना दिया है, बशर्ते खरीदार सतर्क रहे, समय पर आवेदन करे और अपने केस स्टेटस की लगातार निगरानी करते रहे। इस अध्याय में बताए गए सिद्धांतों और नियमों का पालन करके, कोई भी जमीन मालिक अपनी संपत्ति को सरकारी अभिलेखों में पूरी तरह सुरक्षित और अद्यतन रख सकता है।

# अध्याय 10

# वंशीवली (Genealogy)

## पैतृक संपत्ति के लिए वंशावली बनवाने और उसे प्रमाणित करने का तरीका

**प्रस्तावना:**

भारत और विशेष रूप से झारखंड की राजस्व में भूमि का बड़ा हिस्सा "पैतृक संपत्ति" (Ancestral property) के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। जब किसी खतियानी रैयत (जमीन के मूल मालिक) की मृत्यु हो जाती है, परंतु सरकारी अभिलेखों जैसे- 'रजिस्टर-2' या डिजिटल झारभूमि पोर्टल पर मृत रैयत का नाम हटाकर उसके जीवित वारिसों के नाम दर्ज करने, या भाइयों के बीच आपसी बंटवारा (Partition) करके अलग-अलग जमाबंदी कायम करने के लिए केवल खतियान या मृत्यु प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं है।

इस कानूनी और प्रशासनिक कड़ी को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण विधिक दस्तावेज होता है - 'वंशावली' (Genealogy/Family Tree)।

वंशावली वह आधिकारिक वंशावृक्ष है जो यह साबित करता है कि मूल खतियानी रैयत से लेकर वर्तमान आवेदक तक रक्त-संबंध (Blood Relation) की कड़ियां किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। यदि वंशावली त्रुटिपूर्ण है या उसे नियमानुसार प्रमाणित न कराया गया हो, तो अंचल कार्यालय (Circle Office) द्वारा दाखिल-खारिज (Mutation), परिशोधन (Parishodhan), और जमीन की बिक्री की प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाता है। इस अध्याय में लेखक सलेन्द्र कुमार वर्मा वंशावली के विभिन्न

सिद्धांतों, इसे तैयार करने के ढांचे, और अंचल व पंचायत स्तर पर इसे पूर्णतः प्रमाणित कराने की कानूनी व व्यावहारिक प्रक्रिया का गहन विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।

## 1. वंशावली का विधिक अर्थ और पैतृक संपत्ति में इसकी आवश्यकता

### (क) वंशावली (Genealogy) क्या है?

वंशावली एक ऐसा दस्तावेजी रेखाचित्र(chart) है जो किसी परिवार के मूल पूर्वज (Ancestor) से शुरू होकर वर्तमान पीढ़ी के सभी जीवित और मृत सदस्यों के वंशानुक्रम (Lineage) को दर्शाती है। राजस्व कानूनों की भाषा में, इसे "वारिसान तालिका" या "पेडीग्री" (Pedigree Table) भी कहा जाता है।

### (ख) पैतृक संपत्ति में वंशावली की अनिवार्य आवश्यकताएँ

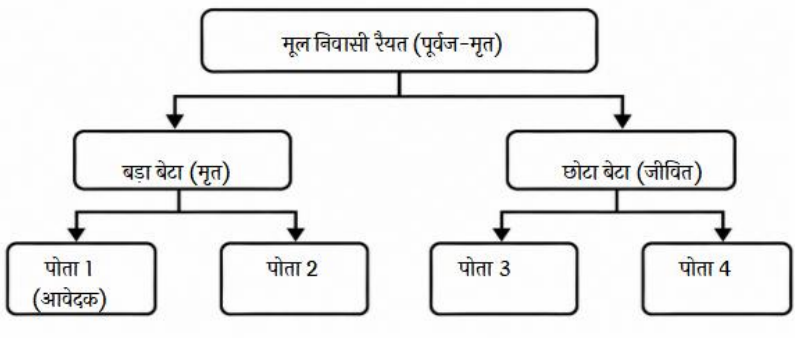
झारखंड में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के नियमों के अनुसार निम्नलिखित 5 मुख्य स्थितियों में प्रमाणित वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य है:

1. **फौती दाखिल खारिज (Succession / Inheritance Mutation):** जब खतियानी रैयत की मृत्यु के बाद उसके बेटे, बेटियां या वारिस अपने नाम पर ऑनलाइन जमाबंदी कायम (म्यूटेशन) कराना चाहते हैं।
2. **पारिवारिक बंटवारा (Family Partition):** जब एक ही पूर्वज के पोते या परपोते आपस में जमीन का मौखिक या लिखित बंटवारा करके अपना-अपना खाता और रसीद अलग (Separate Jamabandi) करवाना चाहते हैं।
3. **पैतृक जमीन की बिक्री (Sale of Ancestral Land):** जब आप अपने परदादा या दादा के नाम दर्ज जमीन/खतियानी जमीन का हिस्सा बेच रहे हैं, तो निबंधन कार्यालय (Registry office) और अंचल कार्यालय यह मांगता है कि आप यह साबित करें कि अन्य वारिसों का कितना हिस्सा था और आपका अधिकार कितने रकबे पर बनता है।

4. **परिमार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन नाम जोड़ना:** यदि परदादा का नाम ऑनलाइन छूट गया है, तो वंशावली के बिना डिजिटल रजिस्टर-2 में सुधार संभव नहीं है।
5. **सरकारी मुआवजा (Land Acquisition Compensation):** यदि आपकी पैतृक जमीन का अधिग्रहण रेलवे, एनएचएआई (NHAI) या किसी सरकारी परियोजना के लिए होता है, तो मुआवजा राशि का वितरण प्रमाणित वंशावली के आधार पर ही सभी वारिसों के बैंक खातों में किया जाता है।

## 2. वंशावली का मानक विधिक ढांचा (Standard Format)

वंशावली बनाते समय किसी भी सदस्य का नाम छूट जाना या गलत दर्ज होना पूरे दाखिल-खारिज को रद्द करवा सकता है। एक आदर्श वंशावली का निर्माण हमेशा "ऊपर से नीचे" (Top-to-Bottom Structure) के क्रम में होना चाहिए:




➢ **वंशावली में ध्यान रखने योग्य 4 विधिक नियम:**

- **मृत/जीवित की स्पष्ट स्थिति:** वंशावली में प्रत्येक नाम के आगे कोष्ठक में (मृत) या (जीवित) लिखना अनिवार्य है।
- **पुत्रियों (Daughters) का उल्लेख:** हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत खतियानी रैयत की बेटियों का पैतृक संपत्ति

में समान अधिकार है। अतः वंशावली में बेटियों का नाम छुपाना कानूनी अपराध है।

- **प्रथम पत्नी और द्वितीय पत्नी के वंशज:** यदि पूर्वज ने दो शादियां की थीं, तो दोनों पत्नियों से उत्पन्न संतानों का स्पष्ट और पृथक उल्लेख होना चाहिए।
- **दतक पुत्र (Adopted Son):** यदि किसी ने वारिस गोद लिया है, तो सक्षम न्यायालय का गोदनामा (Adoption Deed) संलग्न करना होगा।

## 3. वंशावली बनवाने और उसे प्रमाणित (Attest) कराने की 3 मुख्य विधियाँ

झारखंड में वंशावली को प्रमाणित कराने के मुख्य रूप से 3 कानूनी तरीके मौजूद हैं। मामला जितना जटिल है, उसी के आधार पर सही तरीके का चयन किया जाता है:

### तरीका 1: ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के स्तर पर प्रमाणीकरण (सबसे आम व सुलभ तरीका)

झारखंड पंचायती राज अधिनियम और राजस्व नियमों के अनुसार, स्थानीय ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को वंशावली सत्यापित करने का अधिकार प्राप्त है।

**प्रक्रिया एवं चरण:**

1. **प्रारूप तैयार करना:** सबसे पहले एक सादे कागज या A4 बॉन्ड पेपर पर अपने परिवार का पूरा वंशावृक्ष स्व-लिखीत या टाइप करवाएं।
2. **ग्राम सभा/ग्रामीणों का हस्ताक्षर:** वंशावली के नीचे गाँव के कम से कम 3 से 5 बुजुर्गों, पड़ोसियों (चौहद्दीदारों) के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर

करवाएं, जो इस बात की पुष्टि करें कि वे इस परिवार को पीढ़ियों से जानते हैं।

3. **ग्राम प्रधान/मांझी हड़ाम का सत्यापन:** अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) या संथाल परगना / कोल्हान में स्थानीय पारंपरिक ग्राम प्रधान (जैसे- मांझी हड़ाम, मुंडा या महतो) से वंशावली सत्यापित कराई जाती है।
4. **मुखिया का हस्ताक्षर व मुहर:** आवेदन को संबंधित मुखिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मुखिया द्वारा वंशावली सत्यापन करने के बाद अपनी आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर दर्ज करते हैं।

## तरीका 2: Executive Magistrate (कार्यपालक दंडाधिकारी) / Affidavit (नोटरी द्वारा शपथ पत्र):

यदि पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच भविष्य में विवाद की संभावना हो, या जमीन का मूल्य अधिक हो, तो केवल पंचायत की वंशावली पर्याप्त नहीं मानी जाती। ऐसे मामलों में कोर्ट का शपथ पत्र (Affidavit) अनिवार्य होता है।

### प्रक्रिया एवं चरण:

1. **स्टाम्प पेपर का क्रय:** ₹ 50 या 100 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non-Judicial Stamp paper) पर वंशावली का पूरा ब्योरा टाइप करवाएं।
2. **शपथकर्ता का बयान:** शपथ पत्र में मुख्य वारिस (आवेदक) यह हलकनामा देता है कि:

- "मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे परदादा / दादा स्वर्गीय [...] के कुल [...] पुत्र/पुत्रियां हैं।"
- "मेरे द्वारा दी गई वंशावली शत-प्रतिशत सत्य है। यदि इसमें कोई नाम छुपाया गया हो या असत्य पाया जाए, तो मेरे विरुद्ध भारतीय न्याय

संहिता (BNS) की धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।"

**3. नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का प्रमाणीकरण:** इस शपथ पत्र को स्थानीय व्यवहार न्यायालय (Court) के नोटरी पब्लिक या कार्यपालक दंडाधिकारी (Executive Magistrate / SDM Court) के समक्ष प्रस्तुत कर सत्यापित (Attest) कराया जाता है।

**तरीका 3:- अंचल कार्यालय (Circle Office) द्वारा वंशावली का राजस्व प्रमाणीकरण:**

फौती, दाखिल खारिज और बंटवारे के मामलों में अंतिम और सबसे मजबूत वंशावली वह मानी जाती है, जिसे राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच के बाद स्वीकृत किया गया हो।

**कार्य प्रणाली (Administrative Verification):**

1. जब आप पंचायत या कोर्ट से बनी वंशावली को दाखिल खारिज आवेदन के साथ ऑनलाइन झारभूमि पर अपलोड करते हैं, तो हल्का कर्मचारी (Revenue Karamchari) उसे भौतिक रूप से जांचने आपके गाँव जाता है।
2. कर्मचारी गाँव के 'चौकीदार' और स्थानीय रैयतों से पूछताछ (Spot Inquiry) करता है कि क्या खतियानी रैयत के वास्तव में उतने ही वारिस हैं जितने वंशावली में दिखाए गए हैं।
3. जांच सही पाए जाने पर हल्का कर्मचारी अपने जांच रिपोर्ट (Investigation Report) में लिखता है कि "आवेदक द्वारा प्रस्तुत वंशावली का स्थलीय और अभिलेखीय सत्यापन किया गया, जो सत्य पाई गई।"

4. इसके बाद अंचल अधिकारी (CO) उस वंशावली को अंचल के आधिकारिक रिकॉर्ड में स्वीकृत कर दाखिल खारिज की स्वीकृति प्रदान कर देते हैं।

## 4. वंशावली बनाने समय होने वाली 5 गंभीर विधिक गलतियां और उनके समाधान

- लेखक सलेन्द्र कुमार वर्मा ने अंचल कार्यालयों और कोर्ट के मुकदमों के आधार पर उन मुख्य गलतियों को रेखांकित किया है, जिसके कारण वंशावली रद्द हो जाती है।

**गलती 1:** मृत वारिसों के बच्चों (पोते/पोतियों) का नाम छोड़ देना

- **समस्या:** मान लीजिए मूल रैयत के तीन बेटे थे, बड़े बेटे की मृत्यु हो चुकी है। जब छोटा बेटा वंशावली बनवाता है, तो वह केवल अपने और अपने जीवित भाई का नाम लिखता है और मृत बड़े भाई के बच्चों (वारिसों) को वंशावली से गायब कर देता है।
- **विधिक परिणाम:** यह धोखाधड़ी (Fraud) की श्रेणी में आता है। छूटे हुए वारिस जैसे ही अंचल अधिकारी या एलआरडीसी (LRDC) कोर्ट में आपत्ति (Objection) दर्ज करेंगे, पूरा दाखिल खारिज निरस्त कर दिया जाएगा और आवेदक पर आपराधिक केस दर्ज हो सकता है।
- **समाधान:** मृत भाई का नाम दर्ज करें और उसके नीचे उसके जीवित बच्चों का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाएं।

### गलती 2: विवाहित बेटियों (Married Daughters) को वंशावली में शामिल न करना

- **समस्या:** आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह माना जाता है कि शादी के बाद बेटी का पिता की संपत्ति से अधिकार खत्म हो गया, इसलिए वंशावली में सिर्फ बेटों का नाम लिखा जाता है।

- **विधिक परिणाम:** राजस्व नियमों के अनुसार यदि बेटी कोर्ट में जाकर यह दावा कर दे कि उसे वंशावली से छुपाया गया है, तो CO दाखिल खारिज रोक देगा।
- **समाधान:** वंशावली में सभी बेटियों का नाम दर्ज करें। यदि बेटियां अपना हिस्सा भाई के पक्ष में छोड़ना चाहती हैं, तो उनसे वंशावली के साथ एक 'हकत्याग पत्र' (Relinquishment Deed / NoC) लेकर संलग्न करें।

**गलती 3: खतियान के नाम और वंशावली के नाम में भिन्नता (Name Mismatch)**

- खतियान में परदादा का रामदेव महतो लिखा हुआ है लेकिन वंशावली और आधार कार्ड में पोते ने "रामदेव प्रसाद वर्मा" लिखवा लिया है।
- **समाधान:** वंशावली में हमेशा मूल खतियानी नाम ही लिखें। कोष्ठक में उपनाम या वर्तमान नाम दर्ज करें (जैसे - रामदेव महतो उर्फ रामदेव प्रसाद वर्मा)।

## वंशावली प्रमाणीकरण की तीनों पद्धतियों का तुलनात्मक विवरण

| मूल्यांकन का बिंदु | ग्राम पंचायत वंशावली | कोर्ट शपथ पत्र (Affidavit) | अंचल कार्यालय (CO) द्वारा स्वीकृत |
|---|---|---|---|
| प्राप्त करने का समय | 1-2 दिन | 1-2 दिन | 30-45 दिन (दाखिल खारिज के दौरान) |
| अनुमानित लागत | निःशुल्क / (न्यूनतम शुल्क) | ₹ 200 से ₹ 500 (स्टाम्प, टाइपिंग) | कोई शुल्क नहीं (प्रक्रिया का हिस्सा) |
| कानूनी मान्यता (Legal Weight) | प्रारंभिक सत्यापन के लिए उपयुक्त | सिविल विवादों और शपथ के लिए मजबूत | अंचल स्तर पर अंतिम और पूर्णतः बाध्यकारी |
| मुख्य उपयोग | सामान्यतः पुश्तैनी म्यूटेशन और बिजली / पानी कनेक्शन | बैंक लोन, बंटवारानामा, रजिस्ट्री और मुआवजा | सरकारी अभिलेखों में नामांतरण (Mutation) |

## 5. फर्जी या गलत वंशावली बनने पर कानूनी कार्रवाई और निरस्तीकरण की प्रक्रिया

यदि किसी व्यक्ति ने जालसाजी करके आपके किसी पूर्वज की गलत वंशावली बनवा ली है और अंचल कार्यालय को गुमराह करके पूरी पैतृक जमीन अपने नाम पर दाखिल खारिज करवा ली है, तो पीड़ित पक्ष के पास निम्नलिखित 3 विधिक उपाय उपलब्ध हैं:

**(क) अंचल अधिकारी (CO) के समक्ष आपत्ति (Objection):** यदि दाखिल खारिज की प्रक्रिया अभी चल रही है (Notice period के दौरान), तो पीड़ित वारिस तुरंत अंचल अधिकारी के समक्ष अपनी सत्य वंशावली और पारिवारिक कागजात के साथ लिखित आपत्ति (Objection Application) दर्ज कराएं। अंचल अधिकारी म्यूटेशन वाद को तुरंत रोक देंगे और मामले को सुनवाई (Hearing) में डाल देंगे ।

**(ख) भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC Court) में म्यूटेशन अपील:** यदि सीओ ने गलत वंशावली के आधार पर पर दाखिल खारिज मंजूर कर दिया है, और शुद्धिपत्र जारी कर दिया है, तो पीड़ित पक्ष को आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर LRDC Court में "म्यूटेशन अपील Case" दायर करना चाहिए।

- **कोर्ट की कार्रवाई:** एलआरडीसी कोर्ट दोनों पक्षों को समन जारी करेगा, पंचायत सचिव को तलब करेगा और फर्जी वंशावली के आधार पर बने अंचल अधिकारी के आदेश को निरस्त (Set Aside) कर देगा।

**(ग) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक मुकदमा:**

गलत शपथ पत्र और झूठी वंशावली जमा करना एक संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) है। पीड़ित व्यक्ति जालसाजी करने वाले रिश्तेदार और झूठा सत्यापन करने वाले गवाहों के विरुद्ध धारा 318/336 (जालसाजी

व कूटरचित दस्तावेज) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर सकता है या सक्षम न्यायिक दंडाधिकारी (court) में परिवाद पत्र (complaint case) दायर कर सकता है।

## निष्कर्ष

पैतृक संपत्ति के कानूनी चक्र में 'वंशावली' केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह आपके पूर्वजों के अधिकारों को आपकी आने वाली पीढ़ियों से जोड़ने वाली सबसे पवित्र और कानूनी सांझा कड़ी है। एक पारदर्शी और त्रुटिहीन वंशावली परिवार को भविष्य के लंबे और खर्चीले सिविल मुकदमों (Title Suit) से बचाती है। लेखक सलेन्द्र कुमार वर्मा की यह स्पष्ट सलाह है कि जब भी आप पैतृक भूमि के दाखिल-खारिज या बंटवारे के लिए कदम आगे बढ़ाएं, तो वंशावली में परिवार के प्रत्येक वैध वारिस (चाहे बेटा हो, बेटी हो या मृत भाई के बच्चे) का नाम पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दर्ज करें और इसे पंचायत व सक्षम प्राधिकारी से नियमसंगत प्रमाणित करवाएं।

# अध्याय 11

# बंटवारा (Partition)

## आपसी सहमति और कोर्ट के माध्यम से जमीन बंटवारे की कानूनी प्रक्रिया

भारतीय कानून और राजस्व नियमों (Revenue Rules) के अंतर्गत संयुक्त या पैतृक संपत्ति का बंटवारा दो मुख्य तरीकों से किया जाता है: आपसी सहमति (Mutual Consensus) और न्यायालय (Court) के माध्यम से।

### 1. जमीन बंटवारा क्या है और यह क्यों जरूरी है?

जब कोई संपत्ति (कृषि योग्य भूमि, आवासीय भूखंड या मकान) एक से अधिक व्यक्तियों (सह मालिकों या कानूनी वारिसों) के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज होती है, तो उस संपत्ति के हर हिस्से पर सभी का समान अधिकार होता है।

➢ **बंटवारे के मुख्य उद्देश्य:**

- **स्पष्ट स्वामित्व (Clear Ownership):** प्रत्येक हिस्सेदार को उसका विशिष्ट हिस्सा (Metes and Bounds) देना।
- **दाखिल-खारिज (Mutation) और जमाबंदी:** सरकारी राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Records) में अलग-अलग खाता और खसरा (Khata & Khesra) दर्ज कराना।
- **भविष्य के विवादों से बचाव:** बिक्री, बैंक लोन, या निर्माण कार्य के समय होने वाली कानूनी अड़चनों को समाप्त करना।

## 2. आपसी सहमति से जमीन बंटवारा (Mutual / Amicable Partition)

यदि परिवार के सभी हिस्सेदार संपत्ति के विभाजन और हिस्सेदारी पर सहमत हैं, तो यह प्रक्रिया सबसे तीव्र, सुगम और कम खर्चीली मानी जाती है।

[आपसी सहमति / वंशावली तैयार करना]

↓

[बंटवारानामा (Partition Deed) का प्रारूप तैयार करना]

↓

[सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री एवं स्टाम्प शुल्क]

↓

[अंचल कार्यालय (Revenue Office) में ऑनलाइन दाखिल-खारिज (Mutation)]

**चरण 1:-** वंशावली और कागजात की तैयारी  बंटवारे की शुरुआत से पूर्व मूल खातेदार (Ancestral owner) की वंशावली (Genealogy) तथा भूमि से जुड़ी प्रमुख दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

- खतियान / केवाला (Title Deed / Khatiyan)
- नवीनतम मालगुजारी रसीद (Land Revenue Receipt)
- जमीन / सर्वेयर द्वारा जमीन की पैमाइश (Survey & Map)
- सभी हिस्सेदारों का पहचान पत्र एवं आधार कार्ड

**चरण 2:** बंटवारा नामा (Partition Deed) का ड्राफ्टिंग सभी पक्ष मिलकर एक लिखित बंटवारानामा (Partition Deed) तैयार करवाते हैं। इसमें निम्नलिखित बातें स्पष्ट होनी चाहिए:

- कुल रकबा (Total Area), खाता संख्या, और खेसरा / प्लॉट संख्या।
- चौहद्दी (North, South, East, West Boundaries) का स्पष्ट उल्लेख।
- किस हिस्सेदार को कौन सा भाग दिया जा रहा है।
- रास्ते (Passage/Road) और सिंचाई/पानी के साधनों का स्पष्ट प्रावधान।

**चरण 3:** रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी (Registration & Stamp Duty)

- केवल सादे कागज या ₹ 100 के स्टाम्प पर किया गया मौखिक बंटवारा कानूनी रूप से पूर्ण स्वामित्व नहीं देता जब तक वह पंजीकृत न हो।
- बंटवारानामा को क्षेत्र के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (Sub-Registrar office) में प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड कराया जाता है।
- पारिवारिक बंटवारे के लिए राज्य सरकारों द्वारा रियायती स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का प्रावधान होता है।

**चरण 4:** नामांतरण/दाखिल खारिज (Mutation) रजिस्टर्ड बंटवारानामा प्राप्त होने के बाद संबंधित अंचल/राजस्व कार्यालय में ऑनलाइन म्यूटेशन (Mutation Application) दाखिल की जाती है:

1. हल्का कर्मचारी/राजस्व अधिकारी (Revenue Officer) स्थल निरीक्षण और सत्यापन करते हैं।
2. सत्यापन के बाद पुराने संयुक्त खाते से नाम हटाकर नया पृथक जमाबंदी (Separate Jamabandi) और खाता संख्या खोल दिया जाता है।

## 3. न्यायालय के तरफ से बंटवारा (Court Partition / Partition Suit)

जब सह-मालिकों के बीच संपत्ति के हिस्से, रकबा या सीमांकन को लेकर सहमति न बन पा रही हो, तो सिविल कोर्ट (Civil Court) या राजस्व न्यायालय (Revenue Court) का रुख किया जाता है।

[लीगल नोटिस भेजना (Legal Notice)]

↓

[सिविल कोर्ट में बंटवारा वाद (Partition Suit) दायर करना]

↓

[समन जारी होना एवं लिखित बयान (Written Statement)]

↓

[पारंपरिक डिक्री (Preliminary Decree) - अधिकारों की घोषणा]

↓

[एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति एवं स्थल पैमाइश (Local Investigation)]

↓

[अंतिम डिक्री (Final Decree) - वास्तविक सीमांकन एवं कब्जा]

**चरण 1:** लीगल नोटिस प्रेषण (Legal Notice) कोर्ट में मामला दायर करने से पूर्व वादी (Plaintiff) द्वारा अन्य सभी सह-मालिकों को एक औपचारिक Legal Notice भेजा जाता है, जिसमें सौहार्दपूर्ण बंटवारे की मांग की जाती

है। यदि तय सीमा में उत्तर नहीं मिलता या इनकार किया जाता है, तो वाद की कार्यवाही शुरू होती है।

**चरण 2:** वाद पत्र (Plaint) की प्रस्तुति क्षेत्राधिकार वाले सिविल जज (Senior/Junior Division) या राजस्व न्यायालय में Partition Suit दायर किया जाता है।

**वाद पत्र में आवश्यक विवरण:**

- संपत्ति का संपूर्ण ब्योरा (Schedule of Property)
- वादी का कानूनी हिस्सा (Claimed Share)
- पक्षकारों के बीच पारिवारिक संबंध (Family Tree / Genealogy)
- कोर्ट फीस(court fee) का भुगतान (प्रॉपर्टी के मूल्यांकन या निर्धारित राज्य नियमावली के अनुसार)

**चरण 3:-** समन एवं लिखित उत्तर (Summons & Written Statement)

कोर्ट सभी प्रतिवादियों (Defendants) को समन जारी कर जवाब दाखिल करने का समय देती है।

- प्रतिवादी अपना Written Statement (WS) प्रस्तुत करते हैं जिसमें वे वादी के दावों का समर्थन या विरोध करते हैं।

**चरण 4:-** प्रारंभिक डिक्री (Preliminary Decree) अदालत सभी साक्ष्यों, खतियान, वंशावली और बयानों का अध्ययन करने के बाद Preliminary Decree पारित करती है।

**नोट:** प्रारंभिक डिक्री केवल यह तय करती है कि किस पक्षकार को कुल संपत्ति में कितना प्रतिशत हिस्सा (Percentage/Fraction Share) मिलेगा। इसमें जमीन का भौतिक विभाजन (Metes and Bounds) नहीं होता।

**चरण 5:** कमिश्नर की नियुक्ति और भौतिक पैमाइश (Survey Commission)

- कोर्ट द्वारा एक एडवोकेट कमिश्नर (Advocate Commissioner) या सरकारी अमीन नियुक्त किया जाता है (CPC Order XXVI Rule 13/14)।
- कमिश्नर स्थल पर जाकर जमीन की नापी करता है, चौहद्दी तय करता है और नक्शा (Map) तैयार करके रिपोर्ट कोर्ट में सौंपता है।

## चरण 6: अंतिम डिक्री (Final Decree)

कमिश्नर की रिपोर्ट पर यदि किसी पक्ष को आपत्ति नहीं होती (या आपत्तियों के निस्तारण के बाद), कोर्ट Final Decree जारी करती है।

अंतिम डिक्री के आधार पर हर हिस्सेदार को उसका विशिष्ट टुकड़ा और भूखंड आवंटित कर दिया जाता है।

## चरण 7: निष्पादन याचिका (Execution Petition)

- अंतिम डिक्री के आधार पर हर हिस्सेदार को उसका विशिष्ट टुकड़ा और भू-खंड आवंटित कर दिया जाता है।

यदि अंतिम डिक्री के बाद भी कोई पक्ष कब्जा देने से मना करता है, तो कोर्ट के माध्यम से Execution case दायर कर पुलिस बल या कोर्ट अमीन की उपस्थिति में कब्जा (Possession) दिलवाया जाता है।

## 4. आपसी सहमति बनाम न्यायालय द्वारा बंटवारा: तुलनात्मक विश्लेषण

| विषय | आपसी सहमति (Mutual partition) | न्यायालय द्वारा (Partition suit) |
|---|---|---|
| **समय सीमा** | 1 से 3 माह | 2 से 5 वर्ष (या अधिक) |
| **लागत/खर्च** | केवल स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस | वकील की फीस, कोर्ट फीस, कमिश्नर फीस |
| **पारिवारिक संबंध** | मधुर और सौहार्द बने रहते हैं | कटुता और लंबे विवाद की संभावना |
| **प्रक्रिया की जटिलता** | सरल एवं अंचल/रजिस्ट्री स्तर पर सीमित | साक्ष्य, गवाही और लंबी अदालती सुनवाई |
| **स्थायित्व** | पंजीकृत होने पर पूर्णतः कानूनी मान्यता | कोर्ट की डिक्री के बाद अपील के अलावा चुनौती कठिन |

## 5. बंटवारे से जुड़े प्रमुख कानूनी बिंदु और सावधानियां

1. **स्त्रीधन और महिलाओं का अधिकार:** हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 (Hindu Succession Amendment Act 2005) के तहत बेटियों को भी बेटों के समान पैतृक संपत्ति में सह-दायाद (Coparcener) का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। बंटवारे में पुत्रियों का हिस्सा छोड़ना गैर-कानूनी है।

2. **स्व-अर्जित संपत्ति (Self-Acquired property):** किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की कमाई से खरीदी गई संपत्ति का बंटवारा उसकी जीवित रहते नहीं कराया जा सकता। वह जिसे चाहे उसे देने के लिए स्वतंत्र है।
3. **मौखिक बंटवारा (Oral Partition):** सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल मौखिक बंटवारा तब तक राजस्व अभिलेखों में पूर्ण स्वामित्व नहीं देता जब तक वह म्यूटेशन या पंजीकृत दस्तावेज से सिद्ध न हो।
4. **बिक्री पर रोक (Injunction):** यदि कोई सह-मालिक बिना बंटवारे के पूरी संयुक्त संपत्ति बेचने की कोशिश करता है, तो अन्य हिस्सेदार कोर्ट से स्टे आर्डर (Temporary Injunction - Order 39 Rule 1 & 2 CPC) ले सकते हैं।

# खण्ड 4

# सुरक्षा और सावधानियां (Due Diligence)

प्रॉपर्टी या जमीन के खरीद-फरोख्त में कानूनी और वित्तीय जोखिमों से बचने के लिए यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है, इसे मुख्य तीन भागों में बांटकर पड़ताल करनी चाहिए:

# अध्याय 12

# जमीन खरीदने से पहले की जाँच

# भारमुक्त प्रमाण पत्र (Encumbrance Certificate) और पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड सत्यापन

भूमि या किसी भी अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त जीवन के सबसे बड़े वित्तीय और व्यक्तिगत निर्णयों में से एक होती है। भारतीय संपत्ति बाजार में अक्सर देखा जाता है कि "केंवाला बैनामा" (Sale Deed) देख लेने या विक्रेता कि बातों पर भरोसा करने के कारण खरीदार कानूनी विवादों, दोहरे पंजीकरण (Double Registration), अनसुलझे पारिवारिक बंटवारे, बंधक (mortgage) या बैंक कुर्की के संकट में फंस जाते हैं।

जमीन की खरीद में "क्रेता सावधान रहे" (Caveat Emptor) का कानूनी सिद्धांत पूरी तरह लागू होता है। इसका सीधा अर्थ होता है कि खरीदने से पहले संपत्ति के सभी पहलुओं की जाँच-पड़ताल करना केवल और केवल खरीदार की ज़िम्मेदारी है।

इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि:

1. भारमुक्त प्रमाण पत्र (Encumbrance Certificate - EC) क्या है, यह क्यों अनिवार्य है और इसे कैसे पढ़ा व समझा जाए।
2. पिछले 30 वर्षों का टाइटल रिकॉर्ड (30 years Chain of Title Search) क्यों जरूरी है और इसकी कड़ियां कैसे जोड़ी जाती हैं।
3. राजस्व (Revenue) और निबंधण (Registration) रिकॉर्ड्स का आपस में मिलान कैसे किया जाता है।

## 1. भारमुक्त प्रमाण पत्र (Encumbrance Certificate / EC) क्या है?

"Encumbrance" का हिन्दी अर्थ होता है "भार", "दायित्व" या "रुकावट"।

कानूनी भाषा में भार-मुक्त प्रमाण पत्र (EC) सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (Sub-Registrar Office - SRO) द्वारा जारी किया जाने वाला एक वैधानिक सरकारी दस्तावेज है, जो यह प्रमाणित करता है कि एक निश्चित समयावधि के दौरान उस विशेष संपत्ति पर कोई पंजीकृत आर्थिक भार, बंधक (Bank loan/mortgage), कानूनी विवाद, कुर्की आदेश या लीज (पट्टा) दर्ज है या नहीं।

### EC के प्रकार: फॉर्म 15 बनाम फॉर्म 16

ज्यादातर राज्यों के निबंधण कार्यालयों द्वारा दो मुख्य प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं:

- **फॉर्म 15 (Encumbrance Certificate with transaction):** यदि माँगी गई अवधि (जैसे 13 या 30 वर्ष) के दौरान उस संपत्ति पर कोई भी पंजीकृत लेन-देन (बिक्री, दान, बंधक, बंटवारा, लीज, कोर्ट डिक्री आदि) हुआ है, तो उन सभी का पूरा ब्योरा (दस्तावेज संख्या, तिथि, पक्षों के नाम) फॉर्म 15 पर दर्ज होता है।
- **फॉर्म 16 (Nil Encumbrance Certificate):** यदि चयनित समयावधि के दौरान उस संपत्ति से संबंधित निबंधण कार्यालय में कोई भी पंजीकृत लेन-देन दर्ज नहीं हुआ है, तो विभाग "शून्य भार प्रमाण पत्र" (Nil EC या Form 16) जारी करता है। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड के अनुसार संपत्ति पर कोई पंजीकृत आर्थिक भार नहीं है।

## 2. 30 वर्षों का रिकॉर्ड ही क्यों? (30-year Rule का कानूनी आधार)

अक्सर खरीदार पूछते हैं कि केवल 5 या 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखना पर्याप्त क्यों नहीं है? 30 वर्षों की ही समय-सीमा क्यों तय की गई है? इसके पीछे ठोस भारतीय कानून और न्यायिक प्रावधान हैं:

### 1. परिसीमा अधिनियम, 1963 (The Limitation Act, 1963):

- सरकारी ज़मीन या राज्य के दावों के मामलों में प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession) और स्वत्व के दावों की परिसीमा 30 वर्ष तक मानी जाती है।
- इसके अतिरिक्त, गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाने (Redemption of mortgage) का अधिकार बंधककर्ता को 30 वर्ष तक होती है (अनुच्छेद 61)।

### 2. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का संक्रमण (Inter-generational Transfer):

- सामान्यतः 30 वर्ष का समय एक मानव पीढ़ी के कानूनी चक्र को पूरा करता है। इस अवधि में उत्तराधिकार, पैतृक बंटवारे, अवयस्क (minors) के बालिग होने और उसके अधिकारों के दावों की वैधता पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। यदि किसी अवयस्क का हिस्सा बिना कोर्ट की अनुमति बेचा गया था तो उसके बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर चुनौती देने का समय भी इस अवधि में कवर हो जाता है।

### 3. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 (Transfer of Property Act, 1882):

- धारा 54 और 55 के तहत विक्रेता को विवाद-रहित और विपणन योग्य स्वत्व (Marketable Title) हस्तांतरित करना होता है। 30 साल की

निर्बाध कड़ी यह साबित करती है कि वर्तमान विक्रेता का मालिकाना हक निर्विवाद है।

### 4. बैंकिंग मानक (RBI & Institutional Lending Guidelines):

कोई भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (जैसे SBI, HDFC, PNB आदि) होम लोन या मॉर्गेज लोन स्वीकृत करने से पहले अपने पैनल वकील से कम से कम 30 वर्षों की 'सर्च रिपोर्ट' (Title Search Report - TSR) अनिवार्य रूप से मांगता है।

## 3. 30 वर्षों के टाइटल की कड़ी (Chain of Title) की जाँच कैसे करें?

टाइटल की कड़ी को "मदर डीड" (Mother Deed) से लेकर "वर्तमान सेल डीड" तक एक श्रृंखला के रूप में समझा जाता है। यदि इस श्रृंखला की एक भी कड़ी टूट जाती है, तो संपत्ति का मालिकाना हक संदेहास्पद हो जाता है।

[30 वर्षों का पुराना मूल मालिक (A)] (विक्रय / वसीयत / दान)

↓

[द्वितीय मालिक (B)] (पारिवारिक बंटवारा / उत्तराधिकार)

↓

[तृतीय मालिक (C) - सह खातेदार] (रजिस्टर्ड सेल डीड)

↓

[वर्तमान विक्रेता (D)] → [भावी खरीदार (आप)]

**कड़ी जोड़ने के मुख्य चरण**

## 1. मूल दस्तावेज़ (Parent Document / Title Deeds):

- विक्रेता से वर्तमान बैनामे के साथ-साथ उससे पहले के सभी पिछले बैनामों (Prior Deeds) की मूल प्रति (Original) मांगें।
- यदि संपत्ति पैतृक है, तो "बंटवारानामा" (Partition Deed), "फर्द-ए-तकसीम" या "पारिवारिक समझौता" (Family Settlement Deed) की जाँच करें।

## 2. पक्षकारों की पहचान और विधिक अधिकार:

- देखें कि क्या पिछले किसी दस्तावेज़ में विक्रेता अवयस्क (Minors) था? यदि हाँ, तो क्या सक्षम न्यायालय (Guardian Court) से अनुमति ली गई थी?
- क्या किसी महिला का हिस्सा पैतृक संपत्ति से अवैध रूप से काटा गया है? (हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के तहत बेटियों का बेटों के समान जन्मसिद्ध अधिकार है।)

## 3. चौहद्दी और रकबे (Boundaries & Area) का मिलान:

- पिछले 30 सालों के सभी दस्तावेजों में प्लॉट का खाता नंबर, खसरा/सर्वे नंबर, रकबा (क्षेत्रफल) और चारों दिशाओं की चौहद्दी (North, South, East, West) मिलाएँ।
- अक्सर पुराने दस्तावेजों में रकबा ज्यादा और बाद में कम हो जाता है, या चौहद्दी बदल दी जाती है, जिससे सीमा विवाद होता है।

## 4. निबंधन कार्यालय (Registration Office) बनाम राजस्व कार्यालय (Revenue Records) की संयुक्त पड़ताल

भूमि के स्वामित्व की पुष्टि के लिए दो अलग-अलग सरकारी विभागों के रिकॉर्ड का एक समान होना अनिवार्य है:

| जाँच का क्षेत्र | निबंधण विभाग (Registration Dept / SRO) | राजस्व विभाग (Revenue Dept / तहसील / अंचल) |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | संपत्ति हस्तांतरण के लेन-देन का पंजीकरण। | भूमि का वर्गीकरण, वास्तविक कब्जा और मालगुजारी/टैक्स वसूली। |
| प्रमुख दस्तावेज | सेल डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, EC (भार प्रमाण पत्र)। | खतौनी/जमाबंदी (ROR), खसरा/खतियान, दाखिल खारिज (Mutation) प्रति, लगान रसीद। |
| जाँच का बिंदु | क्या संपत्ति किसी को बेची या बंधक तो नहीं की गई? | क्या विक्रेता का नाम सरकारी रजिस्टर में बतौर रैयत/मालिक दर्ज है? |
| अक्सर होने वाली गड़बड़ी | फर्जी रजिस्ट्री करवा ली गई लेकिन म्यूटेशन नहीं हुआ। | बिना रजिस्ट्री के केवल आपसी सहमति से नाम चढ़वा लिया गया। |

**राजस्व अभिलेखों की जाँच के 4 अनिवार्य बिंदु:**

- **खतियान / अधिकार अभिलेख (Record of Rights - ROR):** जमीन का मूल खाता किसके नाम से खुला था (सर्वे रिकॉर्ड)।
- **जमाबंदी पंजी (Register II / Khatauni):** वर्तमान में सरकार को लगान कौन दे रहा है और किसके नाम से जमाबंदी चल रही है।
- **म्यूटेशन शुद्धिपत्र (Mutation Correction Slip):** जब वर्तमान विक्रेता ने जमीन खरीदी थी, तो क्या उसने सक्षम अधिकारी (तहसीलदार / अंचलाधिकारी) से दाखिल-खारिज करवाकर शुद्धिपत्र प्राप्त किया था?
- **अद्यतन लगान रसीद (Up-to-date Rent Receipt):** चालू वित्तीय वर्ष तक का सरकारी टैक्स / लगान जमा होना चाहिए।

## 5. EC और 30 साल के रिकॉर्ड में छिपे संभावित खतरे (Red Flags)

रिकॉर्ड खंगालते समय नीचे दिए गए बिंदुओं पर विशेष सतर्कता बरतें:

### अदृश्य या अनरजिस्टर्ड बंधक (Equitable / Informal Mortgage):

- कई बार लोग बिना रजिस्ट्री कार्यालय में दर्ज कराए मूल दस्तावेज (Original Deeds) किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था, सहकारी समिति या स्थानीय साहूकार के पास जमा करके कर्ज ले लेते हैं। यदि विक्रेता मूल दस्तावेज नहीं दिखा पा रहा है और केवल 'सर्टिफाइड कॉपी' (Certified Copy) दे रहा है, तो सतर्क हो जाएं।

### 2. पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA/SPA) आधारित बिक्री की श्रृंखला:

- यदि पिछले 30 सालों में संपत्ति का हस्तांतरण केवल "जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी" या "एग्रीमेंट टू सेल" के आधार पर हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले *(Suraj Lamp & Industries Pvt. Ltd. vs State of Haryana, 2011)* के अनुसार यह वैध व कानूनी मालिकाना हक नहीं माना जाता। GPA केवल एजेंट नियुक्त करता है, मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं करता।

### 3. अदालती कुर्की या विचाराधीन वाद (Lis Pendens - Section 52 of TPA)

- यदि संपत्ति पर कोर्ट रूम में दीवानी मुकदमा (civil suit) चल रहा है, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के तहत मुकदमे के दौरान किया गया कोई भी लेन-देन अंतिम अदालती फैसले के अधीन होगा। ऐसा होने पर खरीदार का पैसा डूब सकता है।

**4. सरकारी भूमि, सीलिंग या वक्फ/धार्मिक न्यास की जमीन:**

जाँच करें कि जमीन कहीं गैरमजरुआ आम/खास, सीलिंग सरप्लस, आदिवासी (Tribal / CNT-SPT Act) या वक्फ बोर्ड / मंदिर ट्रस्ट की तो नहीं है। ऐसी जमीन की रजिस्ट्री यदि हो भी जाए, तो वह कानूनन शून्य (Void Ab Initio) होती है।

**5. चरणबद्ध प्रक्रिया: 30 साल की सर्च रिपोर्ट और EC प्राप्त करने की विधि**

**[कदम 1: दस्तावेज संकलन]** → विक्रेता से 30 साल की डीड रसीदें और खतियान की कॉपी लें।

**[कदम 2: SRO सर्च]** → निबंधण कार्यालय के इंडेक्स-II रजिस्टर और ऑनलाइन पोर्टल पर 30 साल का EC आवेदन।

**[कदम 3: तहसील/अंचल सर्च]** → खतौनी/जमाबंदी और दाखिल खारिज पंजी का सत्यापन।

**[कदम 4: एडवोकेट TSR]** → किसी अनुभवी सिविल/प्रॉपर्टी वकील से 30 years Title Search Report तैयार करवाना।

**[कदम 5: पब्लिक नोटिस]** → स्थानीय समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में 15 दिनों की सार्वजनिक आपत्ति सूचना।

**व्यावहारिक नियम (Best Practice):**

जमीन के सौदे में केवल जुबानी दावों या विक्रेता के सामाजिक रसुख पर भरोसा न करें। निबंधन कार्यालय से 30 वर्षों का फॉर्म 15/16 Encumbrance Certificate प्राप्त करें और किसी स्वतंत्रत एवं निष्पक्ष प्रॉपर्टी वकील से Title Search Report (TSR) बनवाने के बाद ही बयाना (Earnest money) दें।

# अध्याय 13

# सरकारी पोर्टल का उपयोग: झारभूमि (Jharrhoomi) एवं झारखंड के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से ऑनलाइन जानकारी निकालना

डिजिटल इंडिया और भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के भूमि अभिलेखों का पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया है। पहले जिन भूमि दस्तावेजों (जैसे खतियान, जमाबंदी/रजिस्टर-2, लगान रसीद या दाखिल-खारिज की प्रति) के लिए आम नागरिकों को अंचल कार्यालय (Block Revenue office) और कर्मचारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, वे सभी दस्तावेज अब झारभूमि (Jharrhoomi) पोर्टल पर पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हैं।

झारखंड में किसी भी प्रकार की जमीन (रैयती, खास महल, या छोटा नागपुर/संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली भूमि) खरीदने से पहले ऑनलाइन रिकॉर्ड कि प्रमाणिक जाँच करना कानूनी सुरक्षा का सबसे पहला कदम है। इस अध्याय में हम झारभूमि पोर्टल, झारनिबंधन (Jhar-Nibandhan) और भू-नक्शा (Bhu-Naksha Jharkhand) के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी निकालने की पूरी व्यावहारिक और तकनीकी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे।

## 1. झारभूमि (Jharrhoomi) पोर्टल क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य?

झारखंड सरकार का आधिकारिक भूमि पोर्टल jharboomi.jharkhand.gov.in राज्य का केन्द्रीय डेटा बेस है। इसका मुख्य उद्देश्य

भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाना, बिचौलियों (Agents) के हस्तक्षेप को समाप्त करना और नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाना है।

**झारभूमि पोर्टल की कुछ प्रमुख सेवाएँ:**

- **खतियान विवरण (Khatiyan Details):** मूल भूमि अधिकारों के अभिलेखों की डिजिटल प्रति।
- **पंजी II / जमाबंदी पंजी (Register II):** वर्तमान में भूमि किसके नाम पर दर्ज है और किस खाता-खसरा में कितना रकबा उपलब्ध है।
- **ऑनलाइन लगान (Land Revenue Tax):** बकाया लगान देखना और डिजिटल रसीद (Tax Receipt) डाउनलोड करना।
- **दाखिल-खारिज (Mutation) ऑनलाइन आवेदन एवं स्टेटस:** म्यूटेशन के आवेदन की स्थिति और केस फाइल ट्रैकिंग।
- **भू-मानचित्र (Bhu-Naksha):** मौजा (गाँव) और प्लॉट वार डिजिटल नक्शा।
- **प्रतिबंधित भूमि सूची (Restricted Land List):** ऐसी जमीनें जिन्हें बेचना या ट्रांसफर करना कानूनन प्रतिबंधित है।

## 2. झारभूमि पर "अपना खाता" और "पंजी-II" (जमाबंदी) कैसे देखें?

जमीन खरीदने से पहले सबसे पहला काम यह देखना है कि विक्रेता जिस जमीन को बेचने का दावा कर रहा है, क्या वह सरकारी रिकॉर्ड (Register II) में उसी के नाम पर दर्ज है या नहीं।

**चरणबद्ध प्रक्रिया:**

**[स्टेप 1: Jharbhoomi.jharkhand.gov.in पर जाएं]**

↓

**[स्टेप 2: "अपना खाता देखें" या "पंजी-II देखें" पर क्लिक करें]**

↓

**[स्टेप 3: झारखंड का नक्शा खुलेगा → अपने जिला/District पर क्लिक करें]**

↓

**[स्टेप 4: अंचल (Block) का चयन करें → हल्का (Halka) एवं मौजा (Village) चुनें]**

↓

**[स्टेप 5: खोज विकल्प चुनें (खाता सं. / खेसरा सं. / रैयत का नाम)]**

↓

**[स्टेप 6: "देखे" पर क्लिक करें → जमाबंदी/ROR की प्रति स्क्रीन पर होगी]**

**जमाबंदी प्रति (Register-II Sheet) पढ़ते समय ध्यान देने योग्य 5 मुख्य बिंदु:**

1. **रैयत का नाम (Owner's Name):** क्या विक्रेता का नाम या उसके पिता/दादा का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है?
2. **खाता संख्या (Khata Number) एवं खसरा/प्लॉट संख्या (Plot No.):** बिक्री किये जाने वाले प्लॉट का मिलान सेल डीड से करें।
3. **कुल रकबा (Total Area):** एकड़ (Acres) और डिसमिल (Decimals) में उपलब्ध कुल जमीन का विवरण।
4. **लगान विवरण (Revenue Rate):** जमीन का प्रकार (जैसे धानी-1, धानी-2, टांड़-1, टांड़-2, या व्यावसायिक) और सालाना लगान।
5. **अंतिम प्रविष्टि / रिमार्क्स (Remarks column):** यदि अंचलाधिकारी (CO) ने किसी कोर्ट केस, स्टे ऑर्डर, या बंधक (mortgage) का आदेश जारी किया है, तो वह यहाँ दर्ज होता है।

## 3. ऑनलाइन लगान (Land Tax) का भुगतान एवं रसीद सत्यापन

यदि किसी ज़मीन का लगान (Land Tax) कई सालों से जमा नहीं किया गया है, तो अंचल कार्यालय में उसका दाखिल-खारिज या आगे की प्रक्रिया रुक सकती है। झारभूमि पोर्टल पर "ऑनलाइन लगान" मॉड्यूल के जरिए वर्तमान लगान स्थिति देखी जा सकती है।

**ऑनलाइन लगान रसीद निकालने की प्रक्रिया:**

1. झारभूमि के मुख्य पृष्ठ पर "ऑनलाइन लगान" बटन पर क्लिक करें।
2. "बकाया देखें" (View Dues) पर जाएँ और जिला, अंचल, हल्का, मौजा और खाता/खेसरा नंबर दर्ज करें।
3. पोर्टल आपको बताएगा कि किस वर्ष से किस वर्ष तक का लगान बकाया है।
4. "पे ऑनलाइन" पर क्लिक करके नेट बैंकिंग, UPI, या डेबिट कार्ड से भुगतान करें।
5. भुगतान सफल होते ही डिजिटल रूप से जारी अद्यतन लगान रसीद (Up-to-date Rent Receipt) प्राप्त हो जाती है।

**महत्वपूर्ण चेतावनी:** यदि विक्रेता आपको केवल हाथ से लिखी (Manual) पुरानी लगान रसीद दिखा रहा है और ऑनलाइन सिस्टम पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, तो बिना अंचल कार्यालय से सत्यापन कराए सौदा न करें। यह "फर्जी जमाबंदी" (Fake Jamabandi) का संकेत हो सकता है।

## 4. दाखिल-खारिज (Mutation Status) और ई-म्यूटेशन पोर्टल की जाँच

जब कोई जमीन खरीदी जाती है, तो रजिस्ट्री के बाद सरकारी रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को दाखिल-खारिज (Mutation) कहते हैं।

### म्यूटेशन स्टेटस ऑनलाइन कैसे ट्रैकिंग करें?

1. झारभूमि पोर्टल पर "आवेदन की स्थिति (Mutation Status)" पर जाएं।
2. अपने जिला और अंचल का चयन करें तथा संबंधित वित्तीय वर्ष (Financial Year) चुनें।
3. आप केस नंबर (Case No.), डीड नंबर (Deed No.) या रैयत के नाम से म्यूटेशन का केस स्टेटस खोज सकते हैं।

### म्यूटेशन की विभिन्न स्थितियाँ (Statuses)

- **Initiated / Pending with CI / Halka Karamchari:** अंचल निरीक्षक या हल्का कर्मचारी के स्तर पर जाँच लंबित है।
- **Notice Issued:** आम जनता या पक्षों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 दिनों का नोटिस जारी किया गया है।
- **Approved / Disposed:** अंचलाधिकारी (CO) द्वारा दाखिल-खारिज स्वीकृत कर दिया गया है और शुद्धिपत्र (Correction Slip) जारी कर दिया गया है।
- **Rejected:** यदि दस्तावेज में त्रुटि थी या जमीन प्रतिबंधित श्रेणी की थी, तो म्यूटेशन रद्द कर दिया गया है (रद्द होने का स्पष्ट कारण आदेश पत्र में दर्ज होता है)।

## 5. भू-मानचित्र (Bhu-Naksha Jharkhand) का उपयोग करके जमीन की पैमाइश

कागजों में जमीन का रकबा सही होना एक बात है, लेकिन धरातल पर जमीन का आकार और स्थिति (location) कैसी है, यह भू-मानचित्र पोर्टल (bhunaksha.jharkhand.gov.in) से पता चलता है।

**भू-नक्शा कैसे देखें और डाउनलोड करें?**

[bhunaksha.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करें]

↓

[District → Circle → Halka → Mauza → Sheet No. का चयन करें]

↓

[मैप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा → अपना खाता / Plot Number खोजें]

↓

[प्लॉट पर क्लिक करें → बाईं तरफ Plot Info (मालिक का नाम, क्षेत्रफल) दिखेगा]

↓

[Map Report / Plot Report डाउनलोड करें]

**भू-नक्शा जाँचने के लाभ:**

- **रास्ते की उपलब्धता (Road Access):** नक्शे में देखें कि आपके प्लॉट तक जाने के लिए सरकारी रास्ता (आम रास्ता / नक्शानी रास्ता) है या नहीं।
- **चौहद्दी का मिलान (Boundary Verification):** प्लॉट के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन-कौन से खसरा नंबर मौजूद हैं, इसका सटीक मिलान करें।
- **नदी/नाला या जल निकाय:** यह सुनिश्चित करें कि जमीन का कोई हिस्सा सरकारी नाले, पोखर या जलमग्न श्रेणी में तो नहीं आता।

## 6. झार-निबंधन (Jhar-Nibandhan) पोर्टल और ऑनलाइन निबंधन जाँच

झारखंड सरकार के निबंधन पोर्टल का झार-निबंध पोर्टल (ngdrs.jharkhand.gov.in) संपत्ति के पंजीकरण (Registration) और मूल्यांकन (Valuation) से संबंधित जानकारी देता है।

**झारनिबंधन पोर्टल की प्रमुख उपयोगिता:**

### 1. एमवीआर (Minimum Valuation Rate / सरकारी दर) की जाँच:

- इस पोर्टल पर जाकर आप अपने क्षेत्र (ग्रामीण / शहरी / मुख्य सड़क / अंदरूनी सड़क) के अनुसार जमीन का सरकारी मूल्य (Circle Rate) जान सकते हैं। इससे आपको रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) और निबंधन शुल्क (Registration Fee) की सटीक गणना करने में मदद मिलती है।

### 2. प्रतिबंधित संपत्ति जाँच (Search Restricted Property):

रजिस्ट्री कराने से पहले यह जाँचें कि क्या संबंधित प्लॉट गैर-मजरुआ (GM-Land), सीलिंग सरप्लस, आदिवासी भूमि (CNT/SPT Act restricted) या सरकारी अधिग्रहण के तहत नामांकित तो नहीं है।

### 3. ई-स्टाम्पिंग (E-Stamping) और अपॉइंटमेंट:

रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने और स्टाम्प पेपर शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए झार-निबंधन पोर्टल का उपयोग किया जाता है।

## 7. डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की कानूनी सीमाएँ और भौतिक सत्यापन (Physical Verification)

यद्यपि ऑनलाइन पोर्टल जानकारी प्राप्त करने का बहुत तेज़ और सुलभ साधन है, लेकिन केवल ऑनलाइन प्रिंट-आउट के आधार पर वित्तीय लेन-देन करना जोखिम भरा हो सकता है।

| ऑनलाइन रिकॉर्ड (Digital Record) | भौतिक रिकॉर्ड एवं स्थानीय जाँच (Physical verification) |
|---|---|
| **प्रकृति:** सूचनात्मक (Informal purpose) | **प्रकृति:** कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legal proof) |
| **त्रुटि की संभावना:** डेटा एंट्री के समय टाइपिंग की भूल (Typing Error) हो सकती है। | **सत्यता:** अंचल के मूल (जिस्टर-2 / Physical Register) से मिलान ही अंतिम माना जाता है। |
| **कब्जा:** केवल दस्तावेजी अधिकार दिखाता है, वास्तविक कब्जा नहीं। | **स्थानीय जाँच:** सरकारी अमीन द्वारा नाप-जोख और मौके पर जाकर वास्तविक कब्जे की पुष्टि। |

**ऑनलाइन रिकॉर्ड्स की जाँच करते समय बरती जाने वाली 4 प्रमुख सावधानियाँ:**

### 1. प्रमाणित प्रति (Certified Copy) प्राप्त करना:

- कोर्ट केस या बैंक लोन के लिए झारभूमि के साधारण प्रिंट-आउट के बजाय संबंधित अंचल कार्यालय या जिला अभिलेखागार (Record Room) से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरति (Digitally Signed) या मुहरबंद प्रमाणित प्रति ही प्राप्त करें।

### 2. डेटा सिंग में देरी (Data Lag):

- कई बार म्यूटेशन का आदेश अंचल दफ्तर पर जारी हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन सर्वर पर अपडेट होने में 10 से 15 दिनों का समय लगता है। ऐसी स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा जारी "शुद्धि पत्र" (Correction Slip) की मूल प्रति देखें।

### 3. गैर-मजरुआ (GM) जमीन का ऑनलाइन दिखना:

- कभी-कभी भूल वश या पुरानी प्रविष्टि के कारण "गैर-मजरुआ आम" जमीन भी ऑनलाइन किसी व्यक्ति के नाम से दिख जाती है। बिना अंचल अधिकारी/सीओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिए ऐसी जमीन का सौदा न करें।

### 4. सीएनटी/एसएसपीटी एक्ट (CNT/SPT Act) का अनुपालन:

- झारखंड में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) की धारा 46 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) की धारा 20 के तहत अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़े वर्ग (OBC) की भूमि की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध हैं। झारभूमि पर नाम दिखने के साथ-साथ यह भी जांचें कि क्या विक्रेता को जमीन बेचने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

### व्यावहारिक निष्कर्ष (Takeaway)

झारभूमि, भू-नक्शा और झार-निबंधण पोर्टल झारखंड में जमीन की खरीद-फरोख्त को पारदर्शी बनाने के शक्तिशाली साधन हैं। एक जागरूक खरीदार को जमीन का बयाना (advance ) देने से पहले:

- झारभूमि से पंजी-II (जमाबंदी) और ऑनलाइन रसीद की जांच करनी चाहिए।
- भू-नक्शा से प्लॉट की चौहद्दी और रास्ते का मिलान करना चाहिए।
- और अंतिम कदम के रूप में अंचल कार्यालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर किसी अनुभवी प्रॉपर्टी अधिवक्ता (Advocate) से टाइटल सर्च रिपोर्ट (TSR) बनवानी चाहिए।

# अध्याय 14

# धोखाधड़ी से बचाव: जाली कागजात और एक ही जमीन को दो बार बेचने जैसे फ्रॉड को कैसे पहचाने ।

भारतीय संपत्ति बाजार में जमीन का सौदा सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, देश में दीवानी मुकदमों (Civil Litigation) में से 60% से अधिक मामले भूमि और संपत्ति से संबंधित होते हैं। जाली दस्तावेज तैयार करना, एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचना (Double Registration), पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल और फर्जी मालिकाना हक दिखाकर बयाना हड़पना - ये कुछ ऐसे आम तरीके हैं जिनसे भू-माफिया और जालसाज मासूम खरीदारों को शिकार बनाते हैं।

जमीन की खरीद में "क्रेता सावधान रहे" (Caveat Emptor) का सिद्धांत पूरी तरह लागू होता है। यदि रजिस्ट्री करने के बाद कोई धोखाधड़ी सामने आती है, तो कानूनी प्रक्रिया में पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। इसलिए सौदा पक्का करने और कोई भी वित्तीय भुगतान करने से पहले धोखाधड़ी की पहचान करना और उससे बचना बेहद अनिवार्य है।

**इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि:**

1. जमीन से होने वाली 7 सबसे आम धोखाधड़ी कौन-कौन सी हैं।
2. जाली दस्तावेजों (Forged Documents) की सूक्ष्म और व्यावहारिक पहचान कैसे करें।
3. एक ही जमीन को दो बार बेचने (Double Sale Fraud) के खेल को कैसे पकड़ें।
4. धोखाधड़ी से बचने के लिए 10-सूत्रीय कानूनी सुरक्षा तंत्र (Safeguard Checklist)।

## 1. जमीन में होने वाली 7 सबसे प्रमुख धोखाधड़ी (Common Real Estate Frauds)

भू-माफिया और जालसाज खरीदारों को ठगने के लिए मुख्यतः नीचे दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं:

### A. एक ही जमीन को एक से अधिक बार बेचना (Double Registration / Sale Fraud)

यह धोखाधड़ी का सबसे प्रचलित रूप है। इसमें विक्रेता एक ही प्लॉट की रजिस्ट्री अलग-अलग सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर अलग-अलग खरीदारों के नाम पर कर देता है। जब तक पहला खरीदार म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) कराने जाता है, तब तक दूसरा या तीसरा खरीदार भी उसी जमीन पर अपना दावा ठोक चुका होता है।

### B. जाली / कुटरचित दस्तावेज (Forged & Fabricated Documents)

इसमें असली दस्तावेज के स्थान पर फर्जी 'सेल डीड', जाली स्टाम्प पेपर, तहसीलदार/CO के फर्जी हस्ताक्षर वाली "दाखिल-खारिज की रसीद" या फर्जी खतियान तैयार किया जाता है। कई मामलों में मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी आधार कार्ड/वोटर आईडी बनाकर फर्जी विक्रेता खड़ा कर दिया जाता है।

### C. फर्जी पावर ऑफ़ अटॉर्नी (GPA/SPA Fraud)

मूल मालिक किसी रिश्तेदार या एजेंट को केवल जमीन के देख-रेख के लिए "जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी" देता है, या फिर मालिक की मृत्यु के बाद उसकी पावर ऑफ़ अटॉर्नी कानूनन निष्प्रभावी (Void) हो जाती है। इसके बावजूद, एजेंट जाली या समाप्त हो चुकी पावर ऑफ़ अटॉर्नी का उपयोग करके जमीन तीसरे पक्ष को बेच देता है।

## D. एनओसी / सीलिंग / सरकारी जमीन का छुपाव

जमीन वास्तव में सरकारी (जैसे गैर-मजरुआ आम/खास), सीलिंग सरप्लस, वक्फ बोर्ड, रेलवे या वन विभाग की होती है। जालसाज स्थानीय हल्का कर्मचारी की मिलीभगत से फर्जी जमाबंदी बनवाकर इसे प्राइवेट रैयती जमीन बनाकर बेच देते हैं।

## E. अनधिकृत सह-खातेदार बिक्री (Unauthorized Co-sharer Sale)

संयुक्त परिवार की संपत्ति में बिना पारिवारिक बंटवारे (Partition) के, कोई एक भाई / सह-खातेदार पूरे प्लॉट का सबसे प्राइम (सड़क किनारे वाला) हिस्सा बेच देता है। बाद में अन्य सह-खातेदार कोर्ट से स्टे ऑर्डर (Stay Order) ले आते हैं।

## F. प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि की अवैध बिक्री (जैसे CNT/SPT Act Restricted Land)

झारखंड जैसे राज्यों में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) के तहत आदिवासी या कुछ विशेष जातियों की जमीन गैर-आदिवासियों को बिना उपायुक्त (DC) की पूर्व अनुमति के बेचना कानूनन अपराध है। जालसाज जाति छिपाकर या फर्जी परमिशन लेटर दिखाकर ऐसी जमीन बेच देते हैं, जिसकी रजिस्ट्री बाद में रद्द कर दी जाती है।

## G. टोकन मनी / बयाना हड़पने का फ्रॉड (Earnest Money Scam)

इसमें जमीन की कीमत बाजार भाव से बहुत कम (20-30% सस्ती) बताई जाती है ताकि खरीदार लालच में आ जाए। फिर जल्दबाजी का दबाव बनाकर 10-20% बयाना ले लिया जाता है। पैसे मिलते ही विक्रेता गायब हो जाता है या बाद में पता चलता है कि वह जमीन का असली मालिक था ही नहीं।

## 2. जाली दस्तावेजों (Forged Documents) की पहचान कैसे करें?

जाली कागजात अक्सर दिखने में असली जैसे लगते हैं, लेकिन यदि ध्यान से और तकनीकी रूप से जाँच की जाए, तो धोखाधड़ी पकड़ी जा सकती है।

### [दस्तावेजों का सत्यापन]

**1. भौतिक जाँच (Physical Inspection):** स्टाम्प पेपर, सील, वाटरमार्क, स्याही आदि।

**2. डिजिटल सत्यापन (Digital Verification):** QR / Barcode, E-Stamp, ऑनलाइन पोर्टल।

**3. अभिलेखागार जाँच (Record Room Verification):** SRO, वॉल्यूम रजिस्टर, नकल प्रति।

### A. स्टाम्प पेपर और ई-स्टाम्प का सत्यापन

- **ई-स्टाम्प (E-Stamp Paper):** आधुनिक समय में ई-स्टाम्प पेपर का उपयोग होता है। हर ई-स्टाम्प पर एक यूनिक UIN (Unique Identification Number) और Certificate Number होता है। इसे NGDRS Portal, या संबंधित राज्य के ई-स्टाम्प पोर्टल पर जाकर तुरंत वेरीफाई करें कि यह ई-स्टाम्प उसी संपत्ति और उन्हीं पक्षों के (Buyer/Seller) के लिए जारी हुआ है या नहीं।
- **पुराने फिजिकल स्टाम्प (Old Paper Stamps):**यदि 20-30 साल पुराना बैनामा दिखाया जा रहा है, तो स्टाम्प पेपर के पीछे जारी करने वाले स्टाम्प वेंडेर का लाइसेंस नंबर, नाम और जारी करने की तिथि देखें। यदि स्टाम्प जारी होने की तिथि, डीड के लिखे जाने की तिथि के बाद की है, तो दस्तावेज 100% जाली है।

### B. सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के 'वॉल्यूम रजिस्टर' (Book 1) से मिलान:

केवल विक्रेता द्वारा दी गई सेल डीड की फोटोकॉपी पर भरोसा न करें।

1. संबंधित सब-जिस्ट्रार कार्यालय (SRO) में वकील के माध्यम से 'सर्टिफाइड कॉपी' (Certified Copy / नकल) का आवेदन करें।
2. SRO के मूल Book-1 (रजिस्ट्री रजिस्टर) में दर्ज डीड से विक्रेता के दस्तावेज के पन्ना दर-पन्ना, हस्ताक्षर, गवाहों के नाम, और जमीन के क्षेत्रफल का मिलान करें। यदि मूल रजिस्टर में वह दस्तावेज दर्ज नहीं है, तो दी गई डीड फर्जी है।

### C. दाखिल-खारिज / लगान रसीद की फर्जीवाड़ा पहचान

- कई बार जालसाज हाथ से लिखी (Manual) पुरानी रसीदें या कंप्यूटर से प्रिंट की गई फर्जी लगान रसीद बना लेते हैं।
- राज्य के ऑनलाइन भूमि पोर्टल (जैसे झारखंड में Jharbhoomi, यूपी में Bhulekh) पर जाकर ऑनलाइन "रजिस्टर-2" और "लगान स्टेटस" से खाता, खेसरा और नाम का स्वयं मिलान करें। ऑनलाइन रिकॉर्ड में नाम न होना एक बड़ा रेड फ्लैग (Red Flag) है।

## 3. एक ही जमीन को दो बार बेचने (Double Sale Fraud) को कैसे पकड़ें?

दोहरे निबंधन से बचने के लिए केवल वर्तमान विक्रेता की सेल डीड देख लेना काफी नहीं है; आपको उस प्लॉट पर पिछले 30 सालों में हुए सभी लेन-देन का इतिहास खंगालना होगा।

### A. फॉर्म 15 (Encumbrance Certificate - EC) की गहन जाँच

- निबंधन कार्यालय से कम से कम 12 से 30 वर्षों का Encumbrance Certificate (EC) निकालें।

- यदि विक्रेता ने पिछले 1-2 सालों में उस जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेचा है, या बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया है, तो EC में वह डीड नंबर (Deed No.), निष्पादित तिथि (Execution Date) और क्रेता का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज होगा।
- यदि EC में "Nil Encumbrance" (फॉर्म-16) आता है, तब भी यह सुनिश्चित करें कि EC में आपके द्वारा मांगे गए सभी खसरा/प्लॉट नंबर सही दर्ज किए गए हैं।

## B. इंडेक्स-II (Index-II Register) का भौतिक निरीक्षण

- सब रजिस्ट्रार ऑफिस में "इंडेक्स-II" नाम का एक रजिस्टर होता है, जिसमें व्यक्ति के नाम और प्लॉट नंबर के अनुसार सभी पंजीकृत संपत्तियों की सूची होती है।
- इंडेक्स-II की खोज (Search) करवाकर देखें कि क्या विक्रेता या उसके पूर्वजों ने इस खसरा नंबर में से पहले ही कोई हिस्सा दूसरों को तो नहीं बेच दिया है ।
- **उदाहरण:** यदि विक्रेता के पास 1 एकड़ (100 डिसमिल) जमीन थी और इंडेक्स-II की जांच से पता चलता है कि वह पहले ही 4 अलग-अलग डीड के जरिए 80 डिसमिल बेच चुका है, तो वह अब केवल 20 डिसमिल का ही मालिक है। यदि वह आपको पूरे 50 डिसमिल बेचने का सौदा कर रहा है, तो यह स्पष्ट धोखाधड़ी है।

## C. अंचल / तहसील से "दाखिल खारिज पंजी" (Mutation Register / Case File) की जाँच

- कई बार जालसाज पहली बिक्री के तुरंत बाद, इससे पहले कि पहला खरीदार म्यूटेशन करवा पाए, 15-20 दिनों के अंदर ही जमीन दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं।
- अंचल कार्यालय में जाकर "अपरिपक्व म्यूटेशन" (Pending Mutation Records) या म्यूटेशन केस फाइल की जाँच करें कि क्या

इस प्लॉट पर किसी अन्य पक्ष का दाखिल-खारिज आवेदन प्रक्रियाधीन तो नहीं है।

## 4. पावर ऑफ़ अटॉर्नी (POA) से जुड़े फ्रॉड से कैसे बचें?

यदि जमीन का सौदा असली मालिक के बजाय उसके पावर ऑफ़ अटॉर्नी (POA) होल्डर के जरिए हो रहा है, तो जोखिम 50% बढ़ जाता है।

### POA सत्यापन के 5 सख्त नियम:

1. सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के अनुसार, अचल संपत्ति बेचने के लिए केवल रजिस्टर्ड पावर ऑफ़ अटॉर्नी (Registered GPA) ही मान्य है। नोटरी (Notary) से अटेस्टेड या सादे कागज पर बनी POA से जमीन की रजिस्ट्री कानूनन अवैध है।

**2. मालिक के जीवित होने का प्रमाण:** भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत, मूल मालिक (Principal) की मृत्यु होते ही पावर ऑफ़ ऑफ़ अटॉर्नी स्वतः निरस्त (Revoked) हो जाती है। रजिस्ट्री के दिन मूल मालिक का जीवित प्रमाण पत्र (Life Certificate) या उससे प्रत्यक्ष संवाद अनिवार्य है।

**3. बेचने का स्पष्ट अधिकार (Power to Sell):** POA दस्तावेज़ के शब्दों को ध्यान से पढ़ें। क्या उसमें जमीन की "बिक्री करने, पैसे प्राप्त करने और सब-रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर हस्ताक्षर करने" का स्पष्ट अधिकार दिया गया है? केवल "देखरेख करने" या "केस लड़ने" का POA से बिक्री नहीं की जा सकती।

**4. रजिस्ट्रार ऑफिस से POA का सत्यापन:** जिस सब रजिस्ट्रार कार्यालय में वह POA पंजीकृत हुई थी, वहाँ जाकर पुष्टि करें कि क्या वह POA अभी भी प्रभावी है या मूल मालिक ने उसे बीच में ही रद्द (Revoke) तो नहीं कर दिया है।

**5. भुगतान केवल मूल मालिक के खाते में:** सबसे महत्वपूर्ण नियम - जमीन की बिक्री का पूरा पैसा (Pay order / RTGS) केवल और केवल मूल मालिक के बैंक खाते में ट्रांसफर करें, POA धारक के निजी खाते में कभी नहीं।

## 5. धोखाधड़ी से बचने के लिए 10-स्तरीय कानूनी सुरक्षा चेकलिस्ट (Safety Framework)

किसी भी भू-माफिया या धोखाधड़ी से शत-प्रतिशत बचने के लिए नीचे दिए गए 10 चरणों का पालन करें:

| क्रम | सुरक्षा चक्र | क्या और कैसे जाँचें? |
|---|---|---|
| 1. | **मूल दस्तावेज (Original Deed)** | विक्रेता से सभी मूल कागजात मांगें। यदि वह केवल "सर्टिफाइड कॉपी" दिखा रहा है, तो समझें कि मूल कागजात बैंक में बंधक हो सकता है। |
| 2. | **30 साल का EC और TSR** | SRO से 30 साल का Encumbrance Certificate निकालें और पैनल एडवोकेट से Title Search Report (TSR) बनवाएं। |
| 3. | **सार्वजनिक सूचना (Public Notice):** | सौदा पक्का करने के बाद, दो प्रमुख समाचार पत्रों में 15 दिन की सार्वजनिक आपत्ति सूचना (Public Caution Notice) प्रकाशित करवाएं। |
| 4. | **स्थल निरीक्षण और चौहद्दी नापी:** | सरकारी अमीन से मौके पर जाकर जमीन की सीमाबंदी (Demarcation) करवाएं और पड़ोसियों से मालिकाना हक व कब्जे |

| | | |
|---|---|---|
| | | की पुष्टि करें। |
| 5. | **रजिस्टर्ड बयाना (Agreement to Sale):** | सादे कागज पर एडवांस न दें। SRO में 10-20% बयाना देकर रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट करवाएं। |
| 6. | **बैंकिंग माध्यम से भुगतान:** | एक भी रुपया कैश न दें। केवल चेक, Demand Draft या RTGS से भुगतान करें ताकि वित्तीय ट्रेल (Financial Trail) बना रहे। |
| 7. | **प्रतिबंधित श्रेणी जाँच:** | जाँचें कि भूमि सरकारी (GM), सीलिंग, वक्फ, या CNT/SPT एक्ट के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है। |
| 8. | **रजिस्ट्री के समय स्थानीय गवाह:** | रजिस्ट्री में ऐसे दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं जो विक्रेता और उस इलाके को अच्छी तरह से जानते हों। |
| 9. | **तत्काल भौतिक कब्जा (Physical Possession):** | रजिस्ट्री होते ही जमीन पर बाउंड्री वॉल (Boundary Wall) या गेट या बोर्ड लगवाकर अपना वास्तविक कब्जा स्थापित करें। |
| 10. | **त्वरित दाखिल-खारिज (Mutation):** | रजिस्ट्री के तुरंत बाद अंचल/तहसील में दाखिल-खारिज का आवेदन दें ताकि सरकारी जमाबंदी में आपका नाम दर्ज हो जाए। |

## 6. यदि आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए, तो क्या कानूनी कदम उठाएं?

यदि सभी सावधानियों के बावजूद आपके साथ जमीन का फ्रॉड हो जाता है, तो तुरंत निम्नलिखित कानूनी कदम उठाने चाहिए:

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्राथमिकी (FIR):** धोखाधड़ी (Cheating), कुटरचित दस्तावेज बनाने (Forgery) और जाली कागजात का उपयोग करने के आरोप में स्थानीय पुलिस स्टेशन या साइबर/इकोनॉमिक ऑफ़ेंस विंग में BNS की धारा 318(4), 336(3), 338 और 340 के तहत FIR दर्ज करवाएं।
- **दीवानी न्यायालय (Civil Court) में मुकदमा:** यदि दोहरा निबंधन हुआ है, तो सिविल कोर्ट में "घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद" (Suit for Declaration and Injunction) दायर करके जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण या तीसरे पक्ष को बिक्री रोकने के लिए स्टे-ऑर्डर (Stay Order) प्राप्त करें.
- **रजिस्ट्री रद्द कराने का वाद (Cancellation of Sale Deed):** धारा 31 (Specific Relief Act) के तहत धोखे से कराई गई रजिस्ट्री को निरस्त (Cancel) कराने के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन करें.
- **अंचलाधिकारी (CO) को लिखित आपत्ति:** अंचल कार्यालय में तुरंत लिखित आवेदन देकर उस फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर होने वाले दाखिल-खारिज (Mutation) पर रोक (objection/stay) लगवाएं.

**निष्कर्ष (Key Takeaway)** जमीन के सौदे में हड़बड़ी और अत्यधिक सस्ते रेट का लालच ही धोखाधड़ी का सबसे बड़ा कारण बनता है। किसी भी जमीन को खरीदते समय यह मानकर चलें कि जब तक कागजात खुद अपनी प्रमाणिकता सिद्ध न कर दें, तब तक हर दावा संदेहास्पद है। 30 साल की सर्च रिपोर्ट, निष्पक्ष कानूनी सलाह, डिजिटल व भौतिक सत्यापन और पारदर्शी बैंकिंग भुगतान ही आपकी गाढ़ी कमाई को भू-माफिया से सुरक्षित रख सकते हैं।

# खड 5

# भूमि विवाद और समाधान (Land Dispute & Legal Remedies)

जमीन और जायदाद से जुड़े विवाद भारतीय अदालतों में सबसे लंबा चलने वाले मुकदमों में से हैं। भूमि विवादों के प्रकार, उनके  प्रशासनिक व अदालती समाधान और कानूनी बचाव की प्रक्रियाओं को समझना बेहद आवश्यक है। इस खंड को मुख्य रूप से तीन अध्यायों में विभाजित किया गया है:

# अध्याय 15

# सीमा विवाद

## सरकारी अमीन से नापी करवाने की पूरी प्रक्रिया एवं नियम

भारतीय ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी समाज में भूमि केवल आय का जरिया या एक संपत्ति मात्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा और पीढ़ीगत स्वाभिमान का प्रतीक है। यही कारण है कि भूमि से जुड़े विवाद अत्यंत संवेदनशील और जटिल रूप धारण कर लेते हैं। इन विवादों में सर्वाधिक मामले "सीमा विवाद" (Boundary Disputes) से संबंधित होते हैं।

दो भूखंडों के बीच मेढ़ (Boundary Line) का खिसक जाना, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की जमीन पर अवैध निर्माण कर लेना, नक्शे और प्लॉट के रकबे (Area) में विषमता होना या बंटवारे के बाद सीमांकन स्पष्ट न होना - ये कुछ ऐसे मूलभूत कारण हैं जो दशकों तक चलने वाले मुकदमों का आधार बनते हैं।

सीमा विवाद के त्वरित, पारदर्शी और कानूनी समाधान का सबसे प्रामाणिक माध्यम "सरकारी अमीन" (Revenue Surveyor / Government Inspector) द्वारा की जाने वाली नापी (Measurement) है। निजी अमीन की रिपोर्ट अदालत या राजस्व अधिकारियों के समक्ष केवल एक परामर्शदात्री साक्ष्य होती है, जबकि सरकारी अमीन द्वारा अंचल अधिकारी (Circle Officer) के आदेश पर तैयार की गई पैमाइश रिपोर्ट (Demarcation Report) को राजस्व अभिलेखों तथा दीवानी न्यायालयों (Civil Courts) में एक प्रामाणिक कानूनी दस्तावेज माना जाता है।

इस अध्याय में हम सीमा विवाद की प्रकृति, सरकारी नापी के विधिक प्रावधानों, आवेदन से लेकर सीमांकन (Boundary Flagging) की संपूर्ण चरणबद्ध प्रक्रिया, अमीन द्वारा अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक एवं पारंपरिक तकनीकों तथा विवाद की स्थिति में उपलब्ध कानूनी उपायों का बिंदुवार विस्तृत अध्ययन करेंगे।

1. **सीमा विवाद के मुख्य कारण एवं कानूनी पृष्ठभूमि** सीमा विवाद उत्पन्न होने के पीछे कई तकनीकी, सामाजिक और प्रशासनिक कारण होते हैं:

- **मेढ़ शिकस्त (Encroachment on Boundaries):** कृषि भूमि में वर्षा, जुताई या समय के साथ सीमा चिन्हों (Boundaries) का मिट जाना और पड़ोसियों द्वारा धीरे-धीरे मेढ़ को अपनी ओर खिसका लेना।
- **नक्शा और रकबा में भिन्नता:** भूखंड के कागजात (खतियान / केवाला) में दर्ज रकबा और धरातल (Ground) पर उपलब्ध वास्तविक क्षेत्रफल में अंतर होना।
- **अविभाजित संपत्तियों का अनौपचारिक बंटवारा:** मौखिक या पारिवारिक बंटवारे के आधार पर सीमांकन का अभाव, जिसके कारण बाद में भूखंड की चौड़ाई या लंबाई को लेकर विवाद होता है।
- **चकबंदी एवं नए सर्वेक्षण में विसंगतियां:** कैडस्ट्रल सर्वे (Cadastral Survey) और रिविजनल सर्वे (Rivisional Survey) के बीच नक्शों का सटीक मिलान न होना।

## विधिक आधार

राज्य के राजस्व कानूनों (जैसे, राज्य भूमि सुधार अधिनियम एवं भू-राजस्व संहिता) के तहत प्रत्येक भू-स्वामी को अपनी संपत्ति की सीमा निश्चित कराने (Demarcation) का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अंचल अधिकारी (CO) या तहसीलदार को यह शक्ति दी गई है कि वे किसी भू-स्वामी के आवेदन पर सरकारी अमीन को भूखंड की पैमाइश हेतु प्रतिनियुक्त करें।

## 2. नापी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं प्रारंभिक तैयारी

सरकारी अमीन से नापी कराने के लिए आवेदन दाखिल करने से पूर्व आवेदक को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को इकट्ठा करना होता है, दस्तावेजों के कमी के कारण आवेदन रद्द हो सकता है या प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब हो सकता है।

**आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत सूची:**

1. **खतियान की प्रमाणित प्रति (Certified Copy of Khatiyan):** यह भूमि का मूल अधिकार अभिलेख (Record of Rights) है। इसमें संबंधित खाता नंबर, प्लॉट नंबर, कुल रकबा, भूमि की किस्म और रैयत का नाम दर्ज होता है।
2. **अद्यतन मालगुजारी रसीद (Current Land Revenue Receipt):** राजस्व विभाग में भूमि का चालू वित्त वर्ष तक का लगान (Tax) चुकता होना अनिवार्य है। बिना अद्यतन रसीद के राजस्व अधिकारी नापी का आदेश जारी नहीं करते हैं।
3. **रजिस्ट्री विलेख / केवाला (Sale Deed / Title Deed):** यदि भूमि क्रय की गई है, तो रजिस्ट्री दस्तावेज की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें खरीदी गई भूमि की सीमाएं (चौहद्दी) स्पष्ट रूप से उल्लिखित हों।
4. **मौजा का प्रमाणित नक्शा (Cadastral / Revisional Map):** संबंधित ग्राम/मौजा का चादर (Sheet Number) सहित नक्शा। हालांकि अंचल कार्यालय के पास मौजा नक्शा उपलब्ध होता है, परंतु आवेदक द्वारा स्वयं नक्शा प्रस्तुत करने से प्रक्रिया त्वरित होती है।
5. **बंटवारा नामा (Partition Deed / Parchat):** यदि भूमि पैतृक है और उसका बंटवारा हो चुका है, तो पंजीकृत बंटवारा नामा, पंजीकृत बंटवारा विलेख या अदालत का डिग्री पत्र।
6. **आवेदक का पहचान पत्र एवं शपथ पत्र (Affidavit):** आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र तथा एक शपथ पत्र जिसमें यह घोषणा हो कि

संबंधित भूमि पर कोई दीवानी अदालत का स्थगनादेश (Stay Order) प्रभावी नहीं है।

## 3. सरकारी अमीन से नापी की चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step Procedure)

सरकारी अमीन द्वारा पैमाइश कराने की प्रक्रिया कई प्रशासनिक और कानूनी चरणों से होकर गुजरती है:

[चरण 1: आवेदन पत्र जमा करना] →[चरण 2: सरकारी शुल्क भुगतान] →[चरण 3: विपक्षी को नोटिस जारी होना] → [चरण 4: स्थल पर वैज्ञानिक पैमाइश] → [चरण 5: पंचनामा एवं फील्ड बुक] → [चरण 6: अंतिम रिपोर्ट एवं तुष्टीकरण]

### चरण 1: अंचलाधिकारी (CO) को आवेदन देना

- आवेदन को अंचल कार्यालय के लोक सेवा केंद्र (RTPS) या राज्य के राजस्व पोर्टल (जैसे झारभूमि) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- **आवेदन का प्रारूप:** आवेदन में आवेदक का विवरण, विवादित भूमि का मौजा, थाना नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, चौहद्दी और नापी कराने का स्पष्ट कारण (जैसे सीमा अतिक्रमण, या बाउंड्री निर्माण) लिखा जाना चाहिए।

### चरण 2: नापी शुल्क का निर्धारण एवं चालान जमा करना

- आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद अंचल कार्यालय द्वारा सरकारी नापी शुल्क (Measurement Fee) का चालान जारी किया जाता है।
- **शुल्क संरचना:** यह शुल्क प्रति प्लॉट या प्रति एकड़ के हिसाब से तय होता है (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुल्क की दरें भिन्न हो सकती हैं)।
- आवेदक को ई-चालान या बैंक चालान के माध्यम से निर्धारित राशि कोषागार में जमा कर रसीद अंचल कार्यालय में जमा करना होता है।

## चरण 3: विपक्षी एवं चौहद्दीदारों को कानूनी नोटिस (Issuance of Notice)

- यह प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण नियम है।
- अंचल अधिकारी कार्यालय से विवादित भूखंड के चारों तरफ स्थित भू-स्वामियों (चौहद्दीदारों) और जिस पक्ष से सीमा विवाद है, उन्हें नापी की तिथि, समय और स्थान का उल्लेख करते हुए लिखित नोटिस जारी किया जाता है।
- **प्रावधान:** नोटिस की तामील (Delivery) नापी की तिथि से कम से कम 7 से 15 दिन पूर्व होनी चाहिए ताकि सभी पक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकें और अपने कागजात ला सके।

## चरण 4: स्थल पर पैमाइश (On-site Measurement by Govt. Amin)

- निर्धारित तिथि पर सरकारी अमीन (राजस्व कर्मचारी / पटवारी के साथ) भूमि पर उपस्थित होता है।
- नापी की शुरुआत किसी फिक्स्ड पॉइंट (Fixed Point / सहादा) से की जाती है - जैसे पुराने सरकारी कुएं, पक्के सीमा स्तंभ (Boundary Pillars), तिमेड़ा (तीन सीमाओं का संगम) या चोमेडा।
- अमीन सबसे पहले नक्शे का मिलान धरातल के स्थायी बिंदुओं से करता है, जिसके बाद विवादित प्लॉट की दिशा में पैमाइश को आगे बढ़ाया जाता है।

## चरण 5: फील्ड बुक (Field Book) और पंचनामा (Panchnama) का निर्माण

- पैमाइश के दौरान अमीन अपनी नोट बुक (Field Book) में सभी दिशाओं की नाप, गुनिया के पाठ्यांक और कड़ी / फीते की संख्या दर्ज करता है।
- नापी पूर्ण होने के बाद मौके पर ही एक "पंचनामा" तैयार किया जाता है।

- पंचनामा में नापी की प्रक्रिया, उपस्थित लोगों के नाम, उठे गए एतराज और अमीन के प्राथमिक निष्कर्ष लिखे जाते हैं। इस पर उपस्थित सभी चौहद्दीदारों, गवाहों और अमीन के हस्ताक्षर लिए जाते हैं।

### चरण 6: अंतिम रिपोर्ट (Demarcation Report) एवं सीमांकन

- अमीन अपने निष्कर्षों के आधार पर एक विस्तृत नजरी नक्शा (Trace map/sketch) और अपनी अंतिम आख्या (Report) तैयार कर अंचल अधिकारी को सौंपता है।
- यदि नापी में सीमा का अतिक्रमण पाया जाता है, तो रिपोर्ट के आधार पर मौके पर सीमा रेखा/खूंटी (Boundary markers/pillars) गाड़ दी जाती है।

## 4. अमीन द्वारा पैमाइश हेतु प्रयुक्त पारंपरिक एवं आधुनिक तकनीकें

सरकारी नापी में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अमीन विभिन्न इकाइयों और उपकरणों का उपयोग करते हैं:

### A. मापक इकाइयां (Measurement Units):

- **जरीब (Chain):** Traditional पैमाइश में 100 कड़ियों (Links) वाली जरीब का उपयोग होता है। एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है (66 फीट की पूरा जरीब)।
- **गुनिया (Gunia):** नक्शे पर नापी करने के लिए प्रयुक्त पारदर्शी हाथीदांत या प्लास्टिक का पैमाना, जो 1 इंच = 16 जरीब (या 32/64 जरीब) के पैमाने पर बना होता है।
- **प्रचलित क्षेत्रिय इकाइयां:** डिसमिल, कट्ठा, बीघा, एकड़, वर्ग कड़ी, वर्ग फीट और वर्ग मीटर।

B. **पैमाइश के आधुनिक उपकरण (Modern Surveying Instruments)**

- **ETS (Electronic Total Station):** यह इलेक्ट्रॉनिक थिओडोलाइट और डिस्टेंस का संयोजन है, जो अत्यंत सुक्ष्मता से दूरी और कोण मापता है।
- **DGPS (Differential Global Positioning System):** सैटेलाइट आधारित प्रणाली, जो अक्षांश और देशांतर (Coordinates) के आधार पर भूखंड की सटीक सीमाएं तय करती है।
- **ड्रोन मैपिंग (Drone Surveying):** बड़े पैमाने पर स्वामित्व योजनाओं और डिजिटल री-सर्वे में ड्रोन का प्रयोग हो रहा है।

**5. सीमा नापी के मुख्य कानूनी नियम एवं सिद्धांत** अदालतों और राजस्व संहिताओं द्वारा स्थापित पैमाइश संबंधी प्रमुख विधिक नियम निम्नलिखित हैं:

| नियम/सिद्धांत | विवरण | विधिक प्रभाव |
|---|---|---|
| **प्राकृतिक/स्थाई बिंदु का सिद्धांत** | नापी हमेशा मौजे के स्थापित और अपरिवर्तनीय बिंदुओं (Fixed points) से ही शुरू होनी चाहिए। | यदि अमीन ने गलत बिंदु से नापी शुरू की है, तो पूरी रिपोर्ट अमान्य हो जाएगी। |
| **नक्शा बनाम केवाला प्राथमिकता (Map over Area)** | यदि भूखंड के लिखित रकबे (क्षेत्रफल) और नक्शे के आकार में विरोधाभास हो, तो नक्शा मान्य होगा। | अदालतें कागजी क्षेत्रफल के स्थान पर प्रमाणित नक्शे के आरेखीय विस्तार को प्राथमिकता देती हैं। |
| **सूचना का नियम (Rule of Notice)** | सीमा विवाद में सभी प्रभावित चौहद्दीदारों को पूर्व सूचना (Notice) देना अनिवार्य है। | बिना नोटिस की गई नापी को 'एकतरफा नापी' माना जाता है, जिसकी विधिक वैधता |

| | | |
|---|---|---|
| | | शून्य होती है। |
| **दखल-कब्जे की सीमा** | अमीन केवल कागजी सीमांकन (Demarcation) करता है; वह किसी का कब्ज़ा हटाने का भौतिक कार्य नहीं कर सकता। | अवैध कब्ज़ा हटाने के लिए अंचल अधिकारी या सिविल कोर्ट के माध्यम से बेदखली प्रक्रिया चलानी होती है। |

## 6. नापी के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याएं एवं उनके कानूनी समाधान

### समस्या 1: विपक्षी द्वारा नापी में बाधा डालना या मारपीट की धमकी देना

- **समाधान:** यदि विपक्षी पक्ष अमीन को जमीन पर प्रवेश करने से रोक देता है या हिंसा की संभावना उत्पन्न करता है, तो अमीन नापी रोक देता है और अपनी असफलता की रिपोर्ट (Non-execution Report) CO को देता है।
- **कानूनी प्रक्रिया:** आवेदक अंचल अधिकारी या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) के समक्ष "पुलिस सहायता" (Police Protection) के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144/107 के तहत सुरक्षा आदेश प्राप्त कर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नापी कराई जाती है।

### समस्या 2: सरकारी अमीन की रिपोर्ट में पक्षपात या गड़बड़ी की आशंका

- **समाधान:** यदि आवेदक या विपक्षी अमीन की नापी रिपोर्ट से असंतुष्ट हैं, तो उनके पास निम्नलिखित कानूनी विकल्प उपलब्ध है:

1. **अंचल अधिकारी (CO) के समक्ष आपत्ति:** रिपोर्ट जमा होने के 15 से 30 दिनों के भीतर आपत्ति (Objection) दाखिल करें।

2. **पुनः पैमाइश (Re-measurement) का आवेदन:** वरिष्ठ अमीन या "जिला अमीन" (District Surveyor) द्वारा पुनः नापी की मांग करना।
3. **डीसीएलआर (DCLR) / एसडीएम (SDM) के पास अपील:** अंचल अधिकारी के फैसले के खिलाफ भूमि सुधार उप समाहर्ता या अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करना।
4. **दीवानी न्यायालय (Civil Court):** यदि विवाद अत्यधिक जटिल है, तो "Title & Demarcation Suit" दायर कर कोर्ट कमिश्नर (Court Commissioner) द्वारा नापी कराने का आदेश प्राप्त करना।

## 7. केस स्टडी एवं व्यावहारिक सुझाव (Practical Guidelines)

**व्यावहारिक सुझाव:**

1. **नापी के दिन स्वयं उपस्थित रहें:** आवेदक को स्वयं, अपने अनुभवी निजी अमीन या अधिवक्ता के साथ मौके पर रहना चाहिए।
2. **फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी:** विवादित नापी की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर लें, ताकि बाद में अमीन द्वारा उपयोग किए गए बिंदुओं और पैमाइश के तरीकों पर कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके।
3. **हस्ताक्षर से पहले पंचनामा पढ़ें:** पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से पहले यह जांच लें कि आपकी आपत्तियां (यदि कोई हों) उसमें स्पष्ट रूप से दर्ज की गई हैं या नहीं। यदि आप असहमत हैं, तो असहमति के साथ हस्ताक्षर (Signed under protest) करें।

**निष्कर्ष (Conclusion)** सीमा विवाद सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ भूमि के आर्थिक मूल्य को भी अवरुद्ध कर देते हैं। इन विवादों का स्थायी समाधान भावनाओं या बल प्रयोग में नहीं, बल्कि विधिक एवं वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के पालन में निहित है।

अंचल कार्यालय के माध्यम से सरकारी अमीन से कराई गई नापी न केवल संपत्ति की सीमाओं को पारदर्शी रूप से तय करती है, बल्कि भविष्य में होने वाले किसी भी मुकदमेबाजी से भू-स्वामी को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करती है। प्रत्येक भू-स्वामी के लिए नापी के नियमों, नोटिस की अनिवार्यता और अपने अधिकारों की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे अपनी पैतृक या स्व-अर्जित संपत्ति की सुरक्षा प्रभावी ढंग से कर सकें।

# अध्याय 16

# अंचल अधिकारी (CO), भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) एवं उपायुक्त (DC) न्यायालय के कार्य एवं अधिकार

**प्रस्तावना (Introduction):**

राज्य के राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) और भूमि प्रबंधन की रीढ़ इसका श्रेणीबद्ध ढांचा (Hierarchical Structure) होता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूमि से जुड़े विवादों का निपटारा, अधिकारों के अभिलेखों (Record of Rights) का रखरखाव, नामांतरण (Mutation), सीमांकन और राजस्व संग्रह जैसे महत्वपूर्ण कार्य इसी प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन आते हैं।

त्रिस्तरीय राजस्व अदालती व्यवस्था में अंचल अधिकारी (Circle Officer - CO), भूमि सुधार उप समाहर्ता (Land Reform Deputy Collector - LRDC), और उपायुक्त / जिलाधिकारी (Deputy Commissioner / District Magistrate - DC / DM) की अदालतें प्राथमिक एवं अपीलीय निकायों के रूप में कार्य करती हैं।

इस अध्याय में इन तीनों राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction), न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों, दाखिल खारिज व बेदखली से संबंधित मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रियाएं और इनके बीच अपीलीय संबंधों (Appellate Chain) का गहन प्रस्तुत करता है।

1. **राजस्व प्रशासनिक एवं न्यायिक संरचना का परिचय** राज्य में राजस्व मामलों का सुचारू संचालन हेतु जिला स्तर से लेकर अंचल (ब्लॉक) स्तर तक एक सुव्यवस्थित श्रेणीबद्ध व्यवस्था बनाई गई है:

[ उपायुक्त/ जिलाधिकारी (DC Court)]

↑ (द्वितीय अपील / पुनरीक्षण - Second Appeal / Revision)

[भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC Court)]

↑ (प्रथम अपील - First Appeal)

[अंचल अधिकारी (CO Court)] ← (मूल न्यायालय - Original Court)

इस व्यवस्था में CO Court मूल न्यायालय (Court of First Instance) के रूप में कार्य करता है, जहां से अधिकांश राजस्व मामलों की शुरुआत होती है / LRDC प्रथम अपीलीय एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी होता है, जबकि DC Court जिले का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय और अंतिम अपीलीय निकाय होता है।

2. **अंचल अधिकारी (Circle Officer - CO) न्यायालय के कार्य एवं अधिकार**

अंचल अधिकारी (CO) ब्लॉक स्तर पर राजस्व प्रशासन का प्रमुख होता है। राजस्व न्यायालय के रूप में CO को भूमि सुधार कानूनों एवं भू-राजस्व अधिनियमों के तहत व्यापक न्यायिक एवं अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) शक्तियां प्राप्त हैं।

**A. दाखिल खारिज (Mutation) संबंधी कार्य:**

- **प्राथमिक सुनवाई:** नामांतरण (Mutation) के सभी नए आवेदनों की सुनवाई और उन पर आदेश पारित करना CO का प्राथमिक कार्य है।

- **निर्विवाद एवं विवादित नामांतरण:**
- यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो हल्का कर्मचारी और अंचल निरीक्षक (CI) की रिपोर्ट के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाता है।
- यदि किसी पक्ष द्वारा आपत्ति (Objection) दाखिल की जाती है, तो CO का न्यायालय दोनों पक्षों को समन जारी कर सुनवाई करता है और साक्ष्यों के आधार पर आदेश देता है।
- **जमाबंदी कायम करना व रद्द करना:** नई जमाबंदी खोलना; हालांकि, पहले से जारी संदिग्ध या फर्जी जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव CO केवल LRDC/DC को भेज सकता है, स्वयं रद्द नहीं कर सकता।

## B. नापी एवं सीमा विवाद (Demarcation & Boundary Disputes):

- अंचल अमीन द्वारा की जाने वाली पैमाइश के आवेदनों को स्वीकार करना और नापी का आदेश देना।
- अमीन की रिपोर्ट पर आई आपत्तियों (Objection) का निष्पादन करना और विवादित सीमा का अंतिम निर्धारण करना।

## C. बेदखली एवं अतिक्रमण हटाना (Encroachment Removal):

- **सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना:** लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम (Public Land Encroachment Act) के तहत सरकारी भूमि, रास्तों, ताल-पोखर आदि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए वाद (Notice/case) शुरू करना।
- **समन एवं जुर्माना:** अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करना, सुनवाई करना और जुर्माना लगाने या बेदखली का आदेश देना।

## D. प्रमाण पत्र एवं प्रशासनिक कार्य:

- **जाति, आय, आवासीय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र:** विभिन्न सरकारी और शैक्षणिक कार्यों हेतु प्रमाण पत्रों का निर्गमन एवं सत्यापन।

- **आपदा प्रबंधन एवं राहत:** बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय क्षति का आकलन और मुआवजा वितरण।
- **लगान निर्धारण एवं वसूली:** भूमि का मालगुजारी (Land Revenue) दर तय करना और वसूली पर निगरानी रखना।

## 3. भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) न्यायालय के कार्य एवं अधिकार

भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) अनुमंडल(SUB DIVISION) स्तर पर राजस्व मामलों का मुख्य न्यायिक एवं पर्यवेक्षी अधिकारी होता है। LRDC न्यायालय मुख्य रूप से CO न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने और भूमि सुधार कानूनों को लागू करने का कार्य करता है।

### A. अपीलीय अधिकार (Appellate Jurisdiction):

- **दाखिल-खारिज अपील (Mutation Appeal):** यदि अंचल अधिकारी (CO) द्वारा दाखिल-खारिज का आवेदन खारिज कर दिया जाता है या गलत तरीके से स्वीकार कर लिया जाता है, तो पीड़ित पक्ष निर्णय के 30 दिनों के भीतर LRDC न्यायालय में अपील दाखिल कर सकता है।
- **सीमा विवाद एवं नापी अपील:** CO द्वारा सीमा विवाद में दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई करना।

### B. जमाबंदी रद्द करने की कार्यवाही (Cancellation of Jamabandi):

- फर्जी, अवैध या बिना उचित विलेख के कायम की गई जमाबंदी को रद्द (cancel) करने की शक्ति LRDC न्यायालय को प्राप्त है।
- CO द्वारा भेजे गए अनुशंसा प्रस्तावों या पीड़ित पक्ष द्वारा दाखिल सीधे आवेदनों पर सुनवाई कर अवैध जमाबंदी को रद्द करने का आदेश देना।

### C. विशेष भूमि कानूनों का प्रवर्तन (Special Land Acts Enforcement):

- **सीलिंग अधिनियम (Land Ceiling Act):** हदबंदी (Ceiling) से अधिक भूमि रखने वाले भू-स्वामियों के मामलों की सुनवाई करना और अधिशेष (Surplus) भूमि को राज्य सरकार में निहित (vest) करना।
- **बंटवारा वाद (Partition Cases):** राजस्व अभिलेखों में खाता व प्लॉट के विधिवत बंटवारे हेतु दाखिल मुकदमों की सुनवाई।
- **बटाईदारी एवं काश्तकारी विवाद:** भू-स्वामी और काश्तकार/बटाईदार के बीच उपजे विवादों का निष्पादन।

### D. अंचल कार्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण:

- अंचलों के राजस्व अभिलेखों, रजिस्टर-II (Register-II), खतियान और म्यूटेशन पंजियों की नियमित जांच और निरीक्षणीय टिप्पणियां दर्ज करना। CO और राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।

## 4. उपायुक्त / जिलाधिकारी (DC / DM) न्यायालय के कार्य एवं अधिकार

उपायुक्त (Deputy Commissioner) जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक और राजस्व प्राधिकारी होता है। DC Court जिले में राजस्व न्याय प्रणाली का शिखर है, जिसे व्यापक पुनरीक्षण (Revision), अपील और नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त हैं।

### A. पुनरीक्षण एवं द्वितीय अपीलीय अधिकार (Revisional & Second Appeal Jurisdiction):

- **म्यूटेशन पुनरीक्षण (Mutation Revision):** LRDC न्यायालय द्वारा दाखिल-खारिज अपील दिए गए आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण (Revision) याचिका की सुनवाई DC न्यायालय में होती है।

- **राजस्व मामलों में अंतिम जिला-स्तरीय अदालत:** जिला स्तर पर राजस्व कानूनों के तहत विवादों का अंतिम निपटारा DC court द्वारा किया जाता है। इसके बाद. के मामलों की चुनौती केवल "राजस्व परिषद" (Board of Revenue) या 'उच्च न्यायालय' (High Court) में दी जा सकती है।

## B. भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा (Land Acquisition & Compensation):

- राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, उद्योगों या अन्य सरकारी परियोजनाओं हेतु 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम' के तहत भूमि का अधिग्रहण करना।
- प्रभावित भू-स्वामियों के लिए मुआवजे की राशि (Compensation Amount) का निर्धारण और वितरण सुनिश्चित करना।
- मुआवजा विवादों की सुनवाई और न्यायाधिकरण (Tribunal) को संदर्भित करना।

## C. गैर-मजरुआ एवं खास महाल भूमि पर नियंत्रण:

- जिला अंतर्गत सभी गैर-मजरुआ आम, गैर-मजरुआ खास, सैरात (हाट-बाजार, मत्स्य पालन) और खास महाल जमीनों की सुरक्षा एवं बंदोबस्ती का सर्वाधिकार।
- अवैध तरीके से हस्तांतरित या कब्जा की गई सरकारी जमीनों को पुनः सरकार में निहित कराने का आदेश पारित करना।

## D. जिला राजस्व प्रबंध प्रशासन का नेतृत्व:

- जिले के सभी SDM, LRDC, CO और राजस्व कर्मचारियों का तबादला, पदस्थापन और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार।
- वार्षिक राजस्व वसूली के लक्ष्यों का निर्धारण और उनकी समीक्षा करना।

## 5. तीनों न्यायालयों के अधिकारों एवं प्रक्रियाओं की तुलना

निम्न तालिका CO, LRDC और DC न्यायालयों की कार्यप्रणाली और क्षेत्राधिकार के अंतर को स्पष्ट करती है:

| मानदंड / विषय | अंचल अधिकारी (CO Court) (अंचल / Block Level) | भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC Court) (अनुमंडल / Sub-Division Level) | उपायुक्त / जिलाधिकारी (DC Court) (जिला / District Level) |
|---|---|---|---|
| **प्रकृति** | मूल न्यायालय (Original Jurisdiction) | प्रथम अपीलीय एवं मूल (Appellate & Original) | द्वितीय अपीलीय एवं पुनरीक्षण (Revisional & Supervisory) |
| **दाखिल खारिज (Mutation)** | नए आवेदनों पर आदेश देना | CO के आदेश के खिलाफ अपील सुनना | LRDC के आदेश के बाद आदेश पर पुनरीक्षण (Revision) सुनना |
| **जमाबंदी रद्द करना** | प्रस्ताव बनाकर भेजना<br><br>(अधिकार नहीं) | सुनवाई कर जमाबंदी रद्द करने का आदेश देना | LRDC के आदेश की समीक्षा व अंतिम निर्णय |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **सरकारी अतिक्रमण** | नोटिस जारी करना व हटाना | अतिक्रमण अपीलों की सुनवाई | अंतिम अपीलीय एवं दंडात्मक आदेश |
| **समय सीमा (अपील हेतु)** | प्रारंभिक आवेदन हेतु<br><br>(समय सीमा लागू) | आदेश के 30 दिनों के भीतर | आदेश के 30 से 60 दिनों के भीतर |

## 6. राजस्व मुकदमों की अदालती प्रक्रिया (Court Procedure in Revenue Cases)

तीनों राजस्व न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई के लिए 'सिविल प्रक्रिया संहिता' (CPC) के मूलभूत सिद्धांतों का पालन किया जाता है:

[याचिका / अपील दाखिल करना]

↓

[विरोधी पक्ष को समन / नोटिस जारी करना]

↓

[लिखित जवाब (Written Statement) एवं कागजात प्रस्तुत करना]

↓

[बहस एवं साक्ष्य (Arguments & Evidence)]

1. **याचिका अपील दाखिल करना:** पीड़ित पक्ष द्वारा उचित वकालतनामा, कोर्ट फीस और समर्थित दस्तावेजों (खतियान, रसीद, केवाला) के साथ याचिका दाखिल की जाती है।
2. **नोटिस जारी होना:** न्यायालय विरोधी पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु समन/नोटिस जारी करता है।
3. **लिखित उत्तर (Written Statement):** विपक्षी पक्ष अपना लिखित जवाब और अपने साक्ष्य प्रस्तुत करता है
4. **स्थानीय जांच/रिपोर्ट (Spot Inquiry):** आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय अमीन या अंचल निरीक्षक से स्थल रिपोर्ट मांगवाता है।
5. **सुनवाई एवं बहस (Hearing & Argument):** दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा कानूनी तर्कों और दस्तावेजों के आधार पर बहस की जाती है।
6. **अंतिम आदेश (Final order):** न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर लिखित एवं तर्क संगत आदेश पारित करता है, जिसकी प्रमाणित प्रति पक्षों को उपलब्ध कराई जाती है।

## 7. राजस्व न्यायालयों के निर्णयों की चुनौतियां एवं उच्च न्यायालय (High Court / Civil Court):

राजस्व न्यायालयों की सीमाएं और दीवानी न्यायालयों (Civil Courts) के साथ उनके संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है।

- **स्वामित्व (Title) का निर्धारण:** राजस्व न्यायालयों (CO, LRDC, DC) का मुख्य कार्य "अधिकारों के अभिलेख" (Record of Rights) और राजस्व संग्रहण तक सीमित है। राजस्व अदालतें जमीन के "स्वामित्व" (Ownership / Title) का अंतिम निर्णय नहीं कर सकतीं।
- **सिविल कोर्ट की प्रधानता:** यदि किसी संपत्ति का मालिकाना हक (Title) जटिल और विवादास्पद है, तो दीवानी न्यायालय (Civil Court) का

निर्णय राजस्व न्यायालयों के आदेशों पर भारी (Overriding Effect) पड़ता है।

- **रीट याचिका (Writ Petition - High Court):** यदि DC Court के अंतिम आदेशों से भी कोई पक्ष व्यथित है या राजस्व अधिकारियों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का उल्लंघन किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय (High Court) में रीट याचिका (Writ Petition) दायर की जा सकती है।

## निष्कर्ष (Conclusion)

अंचल अधिकारी (CO), भूमि उप समाहर्ता (LRDC) और उपायुक्त (DC) के न्यायालय राज्य के राजस्व प्रशासन के तीन मजबूत स्तंभ हैं।

जहाँ अंचल अधिकारी आम जनता से सीधे जुड़कर नामांतरण, सीमांकन और प्राथमिक स्तर के राजस्व कार्यों को निष्पादित करता है, वहीं LRDC और DC की अदालतें न्यायिक समीक्षा, अपीलों के निपटारे और प्रशासनिक संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती हैं।

किसी भी भू-स्वामी, अधिवक्ता या राजस्व अध्येता के लिए इन तीनों अधिकारियों के कार्य क्षेत्र, अपीलीय व्यवस्था और कानूनी सीमाओं का स्पष्ट ज्ञान होना अनिवार्य है। इस पारदर्शी एवं चरणबद्ध व्यवस्था के माध्यम से ही भूमि विवादों का न्यायसंगत, त्वरित और प्रामाणिक समाधान संभव हो पाता है।

# अध्याय 17

# अवैध कब्जा और बेदखली

# अगर कोई जमीन पर कब्जा कर ले, तो कानूनी रूप से उसे कैसे हटाएं

**प्रस्तावना (Introduction):**

भारतीय भूमि कानून व्यवस्था में कब्जा (Possession) और स्वामित्व (Ownership/Title) दो अलग-अलग विधिक अवधारणाएं हैं। प्रायः देखा जाता है कि किसी भूखंड का वास्तविक मालिक कोई और होता है, जबकि धरातल पर भौतिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा होता है। दबंगई, जालसाजी, फर्जी कागजात तैयार कराकर, या फिर लंबे समय तक भू-स्वामी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर जमीन पर अवैध कब्जा (Illegal Encroachment/Adverse Possession) कर लेना भारतीय समाज की एक गंभीर और विकराल समस्या है।

कानून स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत स्थापित करता है कि "कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेकर किसी को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता।" यदि आपकी जमीन पर किसी ने अनधिकृत या अवैध कब्जा कर लिया है, तो हिंसा या अनधिकृत बल प्रयोग करने के बजाय कानूनी रास्तों को अपनाना ही एकमात्र स्थायी, सुरक्षित और प्रामाणिक समाधान है।

इस अध्याय में हम अवैध कब्जे की कानूनी परिभाषा, कब्जे के विभिन्न प्रकार, पुलिस और राजस्व प्रशासन (CO/SDM/DC) की भूमिका, सिविल कोर्ट (दीवानी अदालत) में उपलब्ध त्वरित एवं स्थायी बेदखली के उपायों तथा

न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली चरणबद्ध कार्यप्रणालियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

## 1. अवैध कब्जा (Illegal Encroachment) क्या है और यह क्यों होता है?

कानूनी दृष्टिकोण से जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की न्यायसंगत और कानूनी स्वामित्व वाली संपत्ति पर बिना भू-स्वामी की अनुमति, सहमति या वैध लीज/किरायेदारी के भौतिक रूप से नियंत्रण (Physical Control) कर लेता है, तो उसे अवैध कब्जा कहा जाता है।

**अवैध कब्जे के मुख्य कारण एवं प्रकार:**

1. **दबंगई एवं बलपूर्वक (Forcible Possession):** भू-स्वामी की लाचारी, वृद्धावस्था या गांव से बाहर रहने का फायदा उठाकर किसी बाहुबली या दबंग द्वारा दीवार खड़ी कर लेना या खेती कर लेना।
2. **जाली/फर्जी कागजात के आधार पर कब्जा (Fraudulent Possession):** जाली केवाला, फर्जी वसीयत या अंचल कार्यालय से मिलीभगत कर फर्जी जमाबंदी कायम कराकर जमीन पर कब्जा कर लेना।
3. **किरायेदार/पट्टेदार का नीयत खराब होना (Encroachment by Tenant):** लीज या किरायेदारी की अवधि समाप्त होने के बाद भी संपत्ति खाली करने से इंकार कर देना और खुद को मालिक घोषित करने का प्रयास करना।
4. **मेढ़ एवं सीमा अतिक्रमण (Boundary Encroachment):** पड़ोसी भू-स्वामियों द्वारा धीरे-धीरे सीमा (मेढ़) खिसकाकर दूसरे के भूखंड के हिस्से पर निर्माण या खेती कर लेना।

## 2. अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासनिक एवं राजस्व उपाय (Administrative & Revenue Remedies)

यदि भूमि पर हाल ही में कब्जा किया गया है या मामला सरकारी/सार्वजनिक अथवा रैयती जमीन से जुड़ा हुआ है, तो सिविल कोर्ट जाने से पहले त्वरित प्रशासनिक मदद ली जा सकती है।

[अवैध कब्जे की स्थिति]

↓ ↓

| [तत्काल / प्रशासनिक उपाय] | [दीवानी / कानूनी उपाय] |
|---|---|
| • थाना (FIR - IPC/BNS) | • Civil Court (Sec 5/6 SRA) |
| • SDO/SDM Court (Sec 144/145 CrPC) | • Partition/Title Suit |
| • CO/LRDC Court (Encroachment Act) | • Permanent Injunction |

### A. स्थानीय पुलिस स्टेशन (थाना) में शिकायत (Police Complaint):

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS) / IPC के तहत कार्यवाही:** संपत्ति पर अनधिकृत प्रवेश (Criminal Trespass), धोखाधड़ी (Cheating), और आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) के तहत पुलिस स्टेशन में लिखित प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराएं।
- **धारा 441/447 IPC/BNS के संगत प्रावधान:** किसी भी जमीन में गैर-कानूनी तरीके से घुसना और कब्जा जमाना संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की श्रेणी में आता है।

## B. उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM / SDO Court) में याचिका:

- **धारा 144 CrPC (BNS के संगत प्रावधान):** यदि अवैध कब्जे को लेकर मौके पर शांति भंग होने या मारपीट की गंभीर आशंका है, तो SDM कोर्ट में 144 की कार्यवाही हेतु आवेदन दिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट मौके पर विवादित निर्माण या कब्जे की प्रक्रिया पर तत्काल रोक (Injunction / Status Quo) लगा देता है।
- **धारा 145 CrPC (BNSS के संगत प्रावधान):** यदि दो पक्षों के बीच जमीन के कब्जे को लेकर गंभीर विवाद और शांति व्यवस्था का खतरा हो, तो SDM दोनों पक्षों के कागजात जांचता है और यह तय करता है कि विवाद की तिथि से ठीक 2 महीने पहले किसका कब्जा था। आवश्यकता पड़ने पर SDM विवादित संपत्ति को कुर्क (Attach) कर किसी सरकारी रिसीवर के अधीन कर सकता है।

## C. लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम (Public Land Encroachment Act) - CO/LRDC:

- यदि कब्जा गैरमजरुआ आम, गैरमजरुआ खास, रास्ता, ताल-पोखर या सरकारी जमीन पर किया गया है, तो अंचल अधिकारी (CO) को लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत वाद चलाने की शक्ति प्राप्त है।
- CO आरोपी को नोटिस जारी करता है, नापी करता है, और कब्जा न हटाने पर पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त कर जमीन मुक्त कराता है।

## 3. दीवानी न्यायालय (Civil Court) में बेदखली के विधिक उपाय

राजस्व अदालत और पुलिस केवल तात्कालिक राहत या शांति व्यवस्था बना सकती है। यदि कब्जा पुराना हो चुका है या विरोधी पक्ष फर्जी कागजात के आधार पर मालिकाना हक का दावा कर रहा है, तो दीवानी न्यायालय (Civil Court) ही एकमात्र अंतिम और मजबूत समाधान है।

A. **निर्दिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) की धारा 6:**

- **त्वरित बेदखली का मुकदमा (Suit for Possession):** यदि भू-स्वामी या वैध कब्जेधारी को उसकी सहमति के बिना और कानून की उचित प्रक्रिया के बिना बेदखल कर दिया गया है, तो वह धारा 6 के तहत बेदखली का मुकदमा कर सकता है।
- **समय सीमा (Limitation):** बेदखल किए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर यह मुकदमा दाखिल होना अनिवार्य है।
- **लाभ:** इसमें स्वामित्व (Title) सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल यह साबित करना होता है कि 6 महीने के भीतर आपका शांतिपूर्ण कब्जा था और आपको गैर-कानूनी रूप से हटाया गया।

B. **स्वामित्व एवं कब्जे की घोषणा हेतु वाद (Title & Recovery of Possession Suit - Section 5 SRA):**

- यदि कब्जे को 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, तो भू-स्वामी को धारा 5 Specific Relief Act के तहत "स्वामित्व की घोषणा एवं बेदखली (Declaration of Title and Recovery of Possession) का नियमित सूट दायर करना होता है।
- **आवश्यक साक्ष्य:** आवेदक को अपने खतियान, केवाला, दाखिल खारिज रसीद और वंशावली के आधार पर साबित करना होगा कि वह संपत्ति का असली मालिक है और प्रतिवादी का कब्जा पूरी तरह से अवैध है।
- **समय सीमा:** अनुच्छेद 65 (Limitation Act) के अनुसार ऐसा मुकदमा दायर करने की समय सीमा 12 वर्ष होती है।

### C. स्थायी एवं अंतरिम निषेधाज्ञा (Permanent & Temporary Injunction):

- **सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) का आदेश 39 (Rule 1 & 2):** मुकदमा लंबित रहने के दौरान यदि अवैध कब्जाधारी जमीन बेचने, उस पर पक्का निर्माण करने या रूप-रंग बदलने की कोशिश करे, तो अदालत से 'स्थगन आदेश' (Stay order / Injunction) प्राप्त किया जा सकता है।

## 4. प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession) की अवधारणा एवं बचाव

अवैध कब्जे के मामले में विरोधी पक्ष द्वारा अक्सर 'प्रतिकूल कब्जा' (Adverse Possession) का कानूनी बचाव लिया जाता है। इस सिद्धांत को समझना भू-स्वामियों के लिए बेहद जरूरी है।

| पहलु | प्रतिकूल कब्ज़ा |
|---|---|
| **मूल अवधारणा:** | यदि कोई व्यक्ति किसी निजी जमीन पर लगातार 12 वर्षों तक बिना किसी रुकावट, बिना भू-स्वामी की सहमति के, और खुले तौर पर (Open, Continuous & Hostile) कब्जा बनाए रखता है, तो कानूनन असली मालिक का अधिकार समाप्त हो जाता है और कब्जाधारी को मालिकाना हक मिल जाता है। |
| **आवश्यक शर्तें:** | 1. कब्जा लगातार 12 वर्षों या उससे अधिक का हो।<br>2. कब्जा मालिक की जानकारी में और "शत्रुतापूर्ण" (Hostile) हो।<br>3. भू-स्वामी ने 12 वर्षों के भीतर बेदखली हेतु कोई कानूनी कदम न उठाया हो। |
| **भू-स्वामी का** | 1. यदि कब्ज़ाधारी किरायेदार या रिश्तेदार है, तो |

| | |
|---|---|
| **बचाव:** | प्रतिकूल कब्जा लागू नहीं होता है।<br>**2.** यदि भू-स्वामी ने 12 वर्षों के भीतर पुलिस, CO या कोर्ट में कोई भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है, तो 12 वर्ष की समय-सीमा की निरंतरता टूट जाती है। |

**नोट:** भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के हालिया फैसलों के अनुसार, प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाले व्यक्ति पर यह साबित करने का बहुत भारी बोझ (Heavy Burden of Proof) होता है कि उसका कब्जा कब और कैसे शुरू हुआ।

## 5. बेदखल का मुकदमा जीतने के बाद कब्जा वापस पाने की अदालती प्रक्रिया (Execution Process):

केवल अदालत से बेदखली की डिक्री (Decree) प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं होता। डिक्री मिलने के बाद वास्तविक भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निष्पादन प्रक्रिया (Execution Order) अपनाई जाती है:

1. **निष्पादन याचिका (Execution Application):** डग्रीधारक (Decree Holder) दीवानी न्यायालय के समक्ष CPC के आदेश 21 (Order 21) के तहत "एग्जीक्यूश केस" दायर करता है।
2. **दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति:** अदालत अंचल अधिकारी या जिला प्रशासन को आदेश देती है कि वह बेदखली निष्पादित कराने हेतु पुलिस बल (Police Force) और दंडाधिकारी (Magistrate) की व्यवस्था करे।
3. **कोर्ट नाजिर / कमिश्नर की उपस्थिति:** अदालत का प्रतिनिधि (Nazir / Court Commissioner) मौके पर जाता है।

4. **भौतिक बेदखली (Physical Ouster):** अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर या ताला तोड़कर अवैध कब्जाधारी को जमीन से बाहर निकाला जाता है।
5. **दखल देहानी (Delivery of Possession - Dakhaldehani):** नाजिर द्वारा असली मालिक को जमीन का भौतिक कब्जा सौंप दिया जाता है और मौके पर इसकी लिखित रसीद ली जाती है। जिसे कोर्ट में जमा किया जाता है।

## 6. कब्जा वापस पाने हेतु हर्जाना एवं लाभ (Mesne Profits):

कानून केवल जमीन वापस दिलाने तक  सीमित नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने आपकी जमीन पर अवैध कब्जा करके उससे आर्थिक लाभ कमाया है (जैसे खेती करके फसल बेचना, भवन का किराया वसूलना आदि), तो आप अदालत से 'मीस प्रॉफिट' (Mesne Profits - मध्यवर्ती लाभ) का दावा कर सकते हैं।

- **CPC की धारा 2(12):** इसके तहत अदालत अवैध कब्जाधारी को आदेश देती है कि वह जितने समय तक जमीन पर अवैध रूप से काबिज रहा, उतने समय का बाजार दर से किराया, ब्याज और भू-स्वामी को हुए नुकसान का मुआवजा (Damages) चुकाए।

## 7. भू-स्वामियों के लिए सावधानियां एवं व्यावहारिक सुझाव

अवैध कब्जे से अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक भू-स्वामी को निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय अवश्य अपनाने चाहिए:

- **नियमित दाखिल खारिज और रसीद:** अपनी जमीन का म्यूटेशन अंचल कार्यालय से अद्यतन रखें और हर साल मालगुजारी रसीद (Land Revenue Receipt) अवश्य कटवाएं।

- **बाउंड्री वॉल एवं डिस्प्ले बोर्ड:** भूखंड की खरीदारी के तुरंत बाद उस पर बाउंड्री वॉल बनवाएं और "यह संपत्ति अमुक व्यक्ति की है, अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी" का चेतावनी बोर्ड लगाएं।
- **संविदात्मक संबंध (Contractual Lease):** यदि जमीन किसी को किराये या बटाई पर दे रहे हैं, तो हमेशा 11 महीने का पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट/लीज डीड बनवाएं। लीज अवधि खत्म होने पर उसे नवीनीकरण (Renew) कराएं।
- **नियमित निरीक्षण:** यदि आप बाहर रहते हैं, तो 2-3 महीने में अपनी जमीन का भौतिक निरीक्षण करें या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को उसकी देख-रेख का दायित्व सौंपें।

## निष्कर्ष (Conclusion)

अवैध कब्जा किसी भी भू-स्वामी के लिए एक मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट की स्थिति होती है। परंतु भारतीय विधिक ढांचा असली मालिकाना हक रखने वाले व्यक्तियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।

अवैध कब्जे की स्थिति में घबराने या गैर-कानूनी हिंसा का सहारा लेने के बजाय, जागरूक भू-स्वामी को तत्काल पुलिस प्रशासन, अंचल अधिकारी (CO) और दीवानी न्यायालय (Civil Court) के कानूनी तंत्र का सहारा लेना चाहिए। समय पर की गई सही कानूनी कार्रवाई, अद्यतन कागजात और अदालत के माध्यम से निष्पादित बेदखली प्रक्रिया से किसी भी अवैध कब्जे को जड़ से समाप्त कर अपनी पैतृक या स्व-अर्जित संपत्ति पर पुनः सुरक्षित अधिकार प्राप्त किया जा सकता है।

# खण्ड 6

# विशेष परिस्थितियां और डिजिटल भविष्य

# अध्याय 18

# लोन और गिरवी

## जमीन पर लोन लेने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई

### जमीन या प्रॉपर्टी पर लोन (Land Loan / Loan Against Property):

जमीन या प्रॉपर्टी पर लोन  बैंक से वित्तीय सहायता पाने का एक सुरक्षित तरीका है।  चाहे आपको कृषि लोन (agricultural loan) लेना हो, कमर्शियल/पर्सनल लोन के लिए जमीन मोर्टगेज (गिरवी) करनी हो, या होम लोन के लिए अप्लाई करना हो— बैंक सबसे पहले जमीन के मालिकाना हक (Ownership) और लीगल टाइटल (Legal Title) की गहन जांच करते हैं।

इस अध्याय में हम जमीन पर लोन लेने की पूरी कागजी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट और बैंक वेरिफिकेशन के नियमों को विस्तार से समझेंगे।

### 1. जमीन पर लोन के मुख्य प्रकार

1. **कृषि लोन (Agricultural Loan / KCC):** खेती की जमीन पर किसानों को खेती-किसानी, उपकरण या क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए लोन दिया जाता है।
2. **लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (Loan Against Property - LAP):** आपके नाम दर्ज गैर-कृषि (Non-Agricultural) या आबादी/आवासीय/व्यावसायिक जमीन को बैंक में गिरवी रखकर लिया गया लोन।

3. **प्लॉट/होम लोन (Plot Purchase or Construction Loan):** जमीन खरीदने या उस पर मकान/दुकान बनाने के लिए मिलने वाला लोन।

## 2. आवश्यक कागजात (Document Checklist)

बैंक में आवेदन करते समय आपको दस्तावेजों के 3 प्रमुख सेट जमा करने होते हैं:

### (A) संपत्ति से जुड़े कानूनी कागजात (Property Documents):

- **मूल मालिकाना हक का दस्तावेज (Title Deed / Sale Deed):** रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी।
- **अद्यतन रसीद (Current Revenue / Bhu-Lagan Receipt):** हाल के वित्तीय वर्ष की कटी हुई लगान रसीद (जिससे साबित हो कि रसीद आपके नाम पर कट रही है)।
- **दाखिल खारिज / म्यूटेशन कॉपी (Mutation Order Sheet):** अंचल/राजस्व कार्यालय से जारी म्यूटेशन का आदेश।
- **खतियान/पर्चा (Khatian Copy):** जमीन का मूल खतियानी विवरण (विशेषकर झारखंड/बिहार जैसे राज्यों में लीगल होल्ड साबित करने के लिए)।
- **गैर मकान/गैर-विवादित प्रमाण पत्र (LPC - Land Possession Certificate):** सीओ (Circle Officer) या अंचल अधिकारी द्वारा जारी स्वामित्व एवं कब्जा प्रमाण पत्र।
- **एनओसी/गैर-प्रतिबंधात्मक प्रमाण पत्र (Non-Encumbrance Certificate - NEC):** यह प्रमाण पत्र (अक्सर 12 से 30 वर्षों का) रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है, जो यह साबित करता है कि जमीन पर पहले से कोई कर्ज, कोर्ट केस या विवाद नहीं है।

- **नक्शा/ट्रेस मैप (Trace Map/Site plan):** जमीन का चौहद्दी (North, South, East, West) और सटीक लोकेशन दर्शाने वाला नक्शा (अमीन द्वारा प्रमाणित).

## (B) व्यक्तिगत पहचान एवं पते के प्रमाण (KYC documents)

- आवेदक का आधार कार्ड
- पैन कार्ड (PAN card)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्थानीय/आवासीय प्रमाण पत्र

## (C) वित्तीय एवं आय के प्रमाण (Financial/Income Documents)

- बैंक खाता विवरण (Bank statement): पिछले 6 महीने से 1 साल का बैंक स्टेटमेंट.
- आय का प्रमाण (Income Proof):
- **नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए :** पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप और फॉर्म 16.
- **व्यवसायी/खुद का काम करने वालों के लिए :** पिछले 2-3 साल का ITR (Income Tax Return), ऑडिटेड बैलेंस शीट और बिजनेस प्रूफ.
- **किसानों के लिए:** खेती की कुल ज़मीन का ब्योरा और फसल बिक्री/उत्पादन का अनुमानित विवरण।

## 3. लोन आवेदन की चरण-दर-चरण कागजी प्रक्रिया (Step-by-step process):

1. कागजात एकत्र करना & LPC/NEC प्राप्त करना
2. बैंक में लोन एप्लीकेशन जमा करना

3. बैंक द्वारा लीगल सर्च (Legal Search Report) एवं वैल्यूएशन (Valuation)
4. बैंक से लोन सैंक्शन (Sanction Letter)
5. रजिस्ट्रार ऑफिस में मोर्टगेज (Mortgage Deed/Equitable Mortgage)
6. लोन राशि का खाते में डिस्बर्मेंट

## स्टेप 1: अंचल/निबंधन कार्यालय से LPC और NEC बनवाना

आवेदन से पहले अपने अंचल (Circle Office) से LPC (Land Possession Certificate) बनवाएं और निबंधक (Registry) कार्यालय से 12-30 साल की Search / Encumbrance Certificate (NEC) निकालें।

## स्टेप 2: बैंक में आवेदन और प्रोसेसिंग

जरूरी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक का फॉर्म भरें। बैंक आवेदन लेकर फाइल की प्रोसेसिंग शुरू करता है।

## स्टेप 3: लीगल और टेक्निकल वेरिफिकेशन (Legal and Technical Verification)

- **लीगल सर्च (Legal Verification):** बैंक का पैनेल वकील (Panel Advocate) आपके सभी जमीन के कागजातों की जांच रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर करता है और Legal Search Report (LSR) तैयार करता है
- **वैल्यूएशन (Technical/Valuation Report):** बैंक का इंजीनियर/वैल्यूअर जमीन पर जाकर भौतिक निरीक्षण करता है, चौहद्दी मिलाता है और जमीन का मौजूदा बाजार मूल्य तय करता है। (आमतौर

पर बैंक जमीन की कुल वैल्यू का 50% से 70% तक ही लोन स्वीकृत करते हैं।)

### स्टेप 4: लोन स्वीकृति और मोर्टगेज (Mortgage Process)

लोन सैंक्शन के बाद जमीन को बैंक के नाम मोर्टगेज (गिरवी) किया जाता है। इसके दो तरीके होते हैं:

1. **Registered mortgage (पंजीकृत बंधक):** रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर बकायदा मोर्टगेज डीड (Mortgage Deed) की रजिस्ट्री की जाती है, जिसमें बैंक का नाम सरकारी रिकॉर्ड में चार्ज (Charge) के रूप में दर्ज होता है।
2. **Equitable Mortgage (इक्विटेबल मोर्टगेज):** इसमें आवेदक अपने जमीन के मूल कागजात (Original Sale Deed / Title Deed) बैंक में जमा करता है और शपथ पत्र (Declaration) देता है।

### स्टेप 5: राशि का भुगतान (Disbursement)

मोर्टगेज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोन की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

### 4. ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण कानूनी बातें और सावधानियां:

- **CNT / SPT या प्रतिबंधित जमीन (Restricted Land):** झारखंड जैसे राज्यों में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT) या संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT) के तहत आने वाली जमीनों पर बैंक आसानी से लोन नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में केवल राष्ट्रकृत बैंक ही विशेष शर्तों या KCC के तहत विचार करते है
- **संयुक्त खाता / साझा जमीन (Joint Ownership):** यदि जमीन में एक से अधिक हिस्सेदार (Co-owners) हैं, तो लोन के समय सभी

सह-मालिकों को "Co-applicant" या "Guarantor" बनना पड़ता है और सभी के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।

- **मूल कागजात का महत्व:** जब तक आपका लोन चुकता नहीं हो जाता, तब तक ज़मीन के मूल कागजात (Original Sale Deed) बैंक की सेफ कस्टडी में रहते हैं।
- **NOC / NDC certificate:** लोन पूरी तरह चुकाने के बाद बैंक से No Dues Certificate / No objection certificate लेना और निबंधन कार्यालय से मोर्टगेज की एंट्री हटवाना (Reconveyance Deed) न भूलें।

# अध्याय 19

# भूमि अधिग्रहण

# सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के नियम

भारत में विकास परियोजनाओं, जैसे- राष्ट्रीय राजमार्ग (NHAI), रेलवे लाइन, औद्योगिक गलियारे (Industrial Corridors), बांध, स्मार्ट सिटी और रक्षा संबंधी बुनियादी ढांचों के लिए सरकार द्वारा व्यक्तिगत या सामुदायिक ज़मीन का अधिग्रहण (Land Acquisition) किया जाता है। किसी भी नागरिक / किसान के लिए जमीन केवल संपत्ति का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी आजीविका, पहचान और भावी पीढ़ी की सुरक्षा का मुख्य आधार होती है।

वर्ष 2013 से पहले भारत में अंग्रेजों के जमाने के पुराने भूमि अधिग्रहण कानून 1894 (Land Acquisition Act, 1894) का पालन होता था, जिसमें जमीन मालिकों के अधिकार सीमित थे और मुआवजा बाजार दर से काफी कम मिलता था।

इस ऐतिहासिक विसंगति को दूर करने के लिए संसद द्वारा "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (LARR Act, 2013 - Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) लागू किया गया।

इस विस्तृत अध्याय में हम नए कानून के तहत भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया, मुआवजे की सटीक गणना (Compensation Calculation Rules), पुनर्वास एवं पुनर्वस्थापन (R&R Benefits), प्रभावित परिवारों के कानूनी

अधिकार तथा सरकारी अधिग्रहण के खिलाफ राहत पाने के उपायों को विस्तार से समझेंगे।

## 1. LARR Act, 2013: मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य

2013 का नया भूमि अधिग्रहण कानून तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है:

1. **उचित मुआवजा (Fair Compensation):** बाजार मूल्य से कई गुना अधिक मुआवजा तय करना।
2. **सहमति का अधिकार (Consent Clause):** पीपीपी (PPP) और निजी परियोजनाओं में प्रभावित लोगों की न्यूनतम सहमति अनिवार्य करना।
3. **पुनर्वास और पुनर्वस्थापन (Rehabilitation & Resettlement - R&R):** केवल जमीन मालिक ही नहीं, बल्कि उस जमीन पर निर्भर भूमिहीन मजदूरों और कारीगरों के पुनर्वास की कानूनी व्यवस्था।

➢ **परियोजना-वार सहमति (Consent Requirements) के नियम:**

- **सार्वजनिक उद्देश्य (Public purpose projects):** सरकार द्वारा स्वयं चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स (जैसे- सरकारी अस्पताल, रेलवे, हाइवे, रक्षा परियोजनाएँ) के लिए कोई सहमति (0%) अनिवार्य नहीं है, परंतु उचित मुआवजा और R&R पूरी तरह लागू होता है.
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Projects):** सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रोजेक्ट्स में कम से कम 70% प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति आवश्यक है.
- **निजी कंपनियों के लिए (Private Projects):** यदि सरकार किसी निजी कंपनी के लिए सार्वजनिक हित में जमीन ले रही है तो कम से कम 80% प्रभावित जमीन मालिकों की लिखित सहमति अनिवार्य है.

## 2. भूमि अधिग्रहण की चरण-दर-चरण कानूनी प्रक्रिया:

अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत हो, इसके लिए कानून में स्पष्ट-सीमा और चरण तय किए गए हैं

1. **सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA Study) & जन सुनवाई**
2. **SIA रिपोर्ट की विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) द्वारा समीक्षा**
3. **प्रारंभिक अधिसूचना (Preliminary Notification - Section 11)**
4. **आपत्तियां दर्ज करना एवं सुनवाई (Objection Hearing - Section 15)**
5. **पुनर्वास एवं पुनर्वस्थापन योजना (R&R Scheme Approval)**
6. **अधिग्रहण की अंतिम घोषणा (Declaration - Section 19)**
7. **कलेक्टर / जिलाधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारण (Collector's Award - Section 23)**
8. **मुआवजे का भुगतान & जमीन का कब्जा (Compensation Payment & Possession)**

### चरण 1: सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (Social Impact Assessment - SIA)

अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सरकार को उस क्षेत्र का SIA अध्ययन कराना पड़ता है। इसमें यह देखा जाता है कि:

- क्या प्रस्तावित परियोजना से सार्वजनिक हित सध रहा है?
- क्या अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या न्यूनतम संभव है?
- परियोजना का आजीविका, पर्यावरण, सांस्कृतिक स्थलों और स्थानीय ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- **जन सुनवाई (Public Hearing):** SIA प्रक्रिया के दौरान प्रभावित गांव/क्षेत्र में ग्राम सभा या स्थानीय निकाय के साथ सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाती है।

### चरण 2: प्रारंभिक अधिसूचना (Section 11 Notification)

SIA रिपोर्ट पास होने के बाद, संबंधित जिला कलेक्टर या राज्य सरकार राजपत्र (Gazette) और स्थानीय समाचार पत्रों में धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी करती है।

- **खरीद-बिक्री पर रोक:** धारा 11 की अधिसूचना जारी होने के बाद उस जमीन की बिक्री, हस्तांतरण या उस पर नया निर्माण/ढांचा खड़ा करने पर कानूनी रोक लग जाती है।

### चरण 3: आपत्तियां दर्ज करना (Objection under Section 15)

धारा 11 के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर कोई भी प्रभावित जमीन मालिक या व्यक्ति जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्तियां निम्नलिखित आधारों पर हो सकती हैं:

- अधिग्रहण के उद्देश्य की वैधता पर।
- ली जाने वाली जमीन के रकबे या स्थान के विकल्प पर।
- जमीन पर बहुफसली (Multi-crop) कृषि भूमि होने के आधार पर.

### चरण 4: अंतिम घोषणा और अवार्ड (Section 19 & Section 23 Award)

आपत्तियों के निस्तारण और R&R योजना की स्वीकृति के बाद सरकार धारा 19 के तहत अंतिम घोषणा करती है. इसके बाद कलेक्टर धारा 23 के तहत मुआवजे की अंतिम राशि (Award) की घोषणा करता है.

## 3. मुआवजे (Compensation) की गणना के कानूनी नियम:

2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे की गणना के लिए एक पारदर्शी सूत्र (Formula) तय किया गया है, जो बाजार मूल्य से काफी अधिक होता है.

### (A) बाज़ार मूल्य (Market Value) का निर्धारण

कलेक्टर द्वारा ज़मीन का बेसिक बाज़ार मूल्य (Base Market Value) तय करने के लिए निम्नलिखित में से जो सबसे अधिक हो, उसे चुना जाता है:

1. संबंधित क्षेत्र में हाल के वर्षों (1-3 वर्ष) में हुई रजिस्ट्री का औसत सर्किल रेट (Stipulated Stamp Duty Rate / Circle Rate)।
2. उस गाँव/क्षेत्र में हुई शीर्ष 50% सबसे ऊँची रजिस्ट्री दरों का औसत।
3. कंपनी/प्रोजेक्ट द्वारा सहमति से तय की गई दर।

### B) मुआवजे का तथ्यात्मक गणना का फार्मूला:

| **क्षेत्र का प्रकार (Location):** | **मल्टीप्लायर फैक्टर (Multiplier Factor):** | **सोलटियम (Solatium / सांत्वना राशि):** | **कुल मुआवजे का गुणांक** |
|---|---|---|---|
| **शहरी क्षेत्र (Urban Areas):** | 1.0 (कोई बढ़ोतरी नहीं) | 100% (मूल्य का 1 गुना) अतिरिक्त | बाजार मूल्य का 2 गुना |
| **ग्रामीण क्षेत्र (Rural Areas):** | 1.25 से 2.0 (दूरी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा तय) | 100% (मूल्य का 1 गुना) अतिरिक्त | बाजार मूल्य का 2 से 4 गुना |

**मुआवजे की गणना का उदाहरण (Step-by-step Calculation):**

मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिग्रहण की जाने वाली एक एकड़ ज़मीन का बेसिक सर्किल / बाज़ार मूल्य ₹ 10 लाख तय हुआ, और राज्य का मल्टिप्लायर फैक्टर 2.0 लागू है:

1. **बेस बाज़ार मूल्य (Base Market Value):** 10,00,000
2. **मल्टिप्लायर लागू करने के बाद मान (Multiplier Effect - 2.0x):** ₹ 10,00,000 x 2.0 = ₹ 20,00,000
3. **परिसंपत्तियों का मूल्य (Assets cost):** जमीन पर स्थित पेड़, कुआँ, मकान, बोरिंग, बाउंड्री वॉल आदि का मूल्यांकन (मान लें ₹ 3 लाख) = 3,00,000
4. **सब-टोटल (Sub-Total):** ₹ 20,00,000 + ₹ 3,00,000 = 23,00,000
5. **सोलटियम/सांत्वना राशि (Solatium - 100% Amount):** धारा 30 के अनुसार कुल उपर्युक्त राशि का 100% अतिरिक्त = ₹ 23,00,000
6. **अंतिम देय मुआवजा (Final Total Award):** ₹ 23,00,000 + ₹ 23,00,000 = ₹ 46,00,000

इसके अतिरिक्त, धारा 11 की अधिसूचना की तारीख से लेकर मुआवजे के भुगतान की तारीख तक 12% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज (Additional Amount) का भुगतान भी किया जाता है।

## 4. पुनर्वास एवं पुनर्वस्थापन (Rehabilitation & Resettlement - R&R) के अधिकार

LARR Act, 2013 केवल जमीन का पैसा देकर काम खत्म नहीं करता। यदि अधिग्रहण से किसी परिवार का घर या आजीविका छिनती है, तो R&R स्कीम के तहत निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ अनिवार्य हैं:

## 1. बेघर हुए परिवारों के लिए आवास (Housing Benefits)

- **ग्रामीण क्षेत्रों में:** प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों के अनुसार पक्का मकान या मकान निर्माण के लिए नकद राशि।
- **शहरी क्षेत्रों में:** कम से कम 50 वर्ग मीटर का निर्मित फ्लैट / मकान या उसका समकक्ष मूल्य।

## 2. आजीविका सहायता एवं भत्ता (Subsistence Allowance)

- प्रभावित परिवार को ₹ 3,000 प्रति माह का भत्ता 1 वर्ष (12 महीने) तक दिया जाएगा।
- विस्थापित अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के परिवारों को पहले वर्ष ₹ 50,000 की अतिरिक्त एकमुश्त सहायता मिलती है।

## 3. रोजगार या एकमुश्त नकद राशि (Employment option) सरकार या परियोजना डेवलपर को निम्नलिखित से एक विकल्प प्रदान करना अनिवार्य है:

- प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को प्रोजेक्ट में नौकरी, अथवा
- आजीविका के नुकसान के बदले एकमुश्त ₹ 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) की सहायता राशि, अथवा
- प्रत्येक वर्ष 26,000 का पेंशन/भत्ता (20 वर्षों के लिए, मुद्रास्फीति समायोजन के साथ)।

## 4. पुनर्वास स्थल पर बुनियादी सुविधाएँ (Resettlement Infrastructure)

यदि पूरा गाँव या बस्ती विस्थापित हो रही है, तो पुनर्वास स्थल पर सड़क, बिजली, पेयजल, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन और

श्मशान/कब्रिस्तान जैसी 25 से अधिक बुनियादी सुविधाएँ विकसित करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है।

## 5. विशेष भू-खंडों और परिस्थितियों के लिए कड़े प्रावधान

- **बहुफसली सिंचित भूमि (Multi-crop Irrigated Land):** खाद्य सुरक्षा (Food Security) को ध्यान में रखते हुए कानून में प्रावधान है कि किसी भी जिले में कुल बहुफसली सिंचित कृषि भूमि के एक निश्चित प्रतिशत (आमतौर पर 5% से अधिक) का अधिग्रहण बिना अत्यंत अनिवार्य परिस्थिति के नहीं किया जा सकता।
- **अनुसूचित जनजाति (ST) / पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र (Scheduled Areas):**
- अनुसूचित जनजातियों (Tribal land) की ज़मीन का अधिग्रहण केवल अंतिम विकल्प के रूप में किया जा सकता है।
- पांचवीं अनुसूची (5th Schedule Areas) वाले क्षेत्रों में अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा (Gram Sabha) या पंचायती राज संस्थाओ की पूर्व सहमति/परामर्श कानूनी रूप से अनिवार्य है।
- विस्थापित ST परिवारों को उनकी जमीन का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा (1/3rd) किसी सिंचित क्षेत्र में विकसित ज़मीन के रूप में देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

## 6. यदि मुआवजा कम मिले या विवाद हो तो कानूनी उपचार (Legal Remedies)

यदि किसी जमीन मालिक को लगता है कि जिला प्रशासन द्वारा तय किया गया मुआवजा कम है या जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद है, तो निम्नलिखित कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं:

## (A) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वस्थापन प्राधिकरण (LARR Authority)

- **रिफरेंस (Section 64 Reference):** यदि आप कलेक्टर के मुआवजे (Award) से संतुष्ट नहीं हैं, तो अवार्ड घोषित होने के 6 सप्ताह के भीतर (या नोटिस मिलने से 6 सप्ताह में) कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर मामले को LARR Authority (विशेष न्यायाधिकरण / कोर्ट) के पास भेजने की मांग कर सकते हैं।
- **मुआवजा स्वीकार करने का तरीका:** मुआवजा राशि को "अधीन विरोध" (Under Protest) स्वीकार करें। यदि आप बिना विरोध दर्ज कराए मुआवजा ले लेते हैं, तो बाद में कोर्ट में वृद्धि की मांग करना कठिन हो सकता है।

## (B) व्याज एवं दंडात्मक प्रावधान (Section 80)

यदि सरकार या संस्था मुआवजे की राशि का भुगतान किए बिना ज़मीन का कब्जा ले लेती है, तो कब्जा करने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक देय राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। यदि यह देरी 1 वर्ष से अधिक होती है, तो ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष हो जाएगी।

## (C) अधिग्रहित जमीन का अप्रयुक्त रहना (Unused Land Return - Sec. 101)

यदि अधिग्रहित की गई जमीन का उपयोग अधिग्रहण के 5 वर्षों तक उसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, जिसके लिए उसे लिया गया था, तो वह जमीन राज्य के लैंड बैंक (Land Bank) में चली जाती है या मूल मालिकों / उनके कानूनी वारिसों को वापस लौटने का प्रावधान लागू होता है (विभिन्न राज्यों की नियमावली के अनुसार)।

## 7. संक्षेप में: जमीन मालिक के लिए मुख्य जाँच सूची (Checklist for Landowners)

1. **अधिसूचना पर नजर रखें:** अपने क्षेत्र में होने वाली धारा 11 (प्रारंभिक सूचना) और धारा 19 (घोषणा) की तारीखों का रिकॉर्ड रखें।
2. **कागजात अद्यतन रखें:** अपनी जमीन का खाता, खेसरा, रसीद, म्यूटेशन और खतियानी दस्तावेज पहले से दुरुस्त रखें ताकि मुआवजे के समय हकदारी साबित करने में देरी न हो.
3. **आपत्ति समय पर दर्ज करें:** यदि अधिग्रहण से कोई व्यावहारिक/कानूनी आपत्ति है, तो धारा 11 जारी होने के 60 दिनों के भीतर लिखित आपत्ति दर्ज कराएं.
4. **R&R सर्वेक्षण में भाग लें:** SIA और R&R सर्वेक्षण दल के सामने परिवार के सभी सदस्यों, मकान के क्षेत्रफल, पेड़ों और परिसंपत्तियों का सही ब्योरा दर्ज कराएं.
5. **अदालत जाने का अधिकार:** मुआवजा कम होने पर LARR ट्रिब्यूनल और तत्पश्चात उच्च न्यायालय (High Court) में मुआवजे में वृद्धि (Enhancement) की याचिका दायर की जा सकती है.

# अध्याय 20

# डिजिटल रिकॉर्ड और सुरक्षित भविष्य

## डिजीलॉकर का उपयोग और दस्तावेजों का भौतिक रख-रखाव

भूमि और संपत्ति प्रबंधन के इस अंतिम अध्याय में हम आधुनिक युग की सबसे व्यावहारिक और आवश्यक चुनौती का समाधान करेंगे—**दस्तावेजों की सुरक्षा**। संपत्ति के कागजात (Property Documents) केवल कागज़ के टुकड़े नहीं होते, बल्कि वे आपके जीवन भर की कमाई, मालिकाना हक और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के कानूनी साक्ष्य (Legal Proof) होते हैं।

यदि रजिस्ट्री कॉपी (Sale Deed), खतियान, या दाखिल-खारिज की रसीद खो जाए, फट जाए, या किसी प्राकृतिक आपदा (जैसे बाढ़ या आग) में नष्ट हो जाए, तो कानूनी वारिसों के लिए मालिकाना हक साबित करना अत्यंत कठिन और खर्चीला काम बन जाता है।

इस अध्याय में हम संपत्ति के दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन, **डिजीलॉकर (DigiLocker)** के प्रभावी उपयोग, राजस्व विभागों के डिजिटल पोर्टल, और मूल कागजात (Original Legal Papers) के सुरक्षित भौतिक रख-रखाव (Physical Maintenance) के वैज्ञानिक तरीकों को विस्तार से समझेंगे।

### 1. संपत्ति दस्तावेजों का डिजिटल संरक्षण क्यों आवश्यक है?

पारंपरिक रूप से लोग ज़मीन-जायदाद के कागजात लोहे की अलमारी, ट्रंक या लकड़ी के बक्से में रखते आए हैं। लेकिन केवल भौतिक रूप से कागजात संभालना आज के समय में पर्याप्त नहीं है।

**भौतिक कागजात के साथ जोखिम:**

1. **प्राकृतिक आपदाएँ:** आग, बाढ़, सीलन (Dampness) और दीमक (Termites) के कारण कागज़ का गल जाना या लिखावट मिट जाना।
2. **चोरी और गुम:** कागजात का चोरी हो जाना या शिफ्टिंग/बंटवारे के दौरान खो जाना।
3. **धोखाधड़ी और जालसाजी:** यदि आपके मूल कागजात किसी गलत हाथ में पड़ जाएं, तो फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी या कूटरचित (Forged) दस्तावेज तैयार कर ज़मीन हड़पने की कोशिश की जा सकती है।
4. **कागज़ का जर्जर होना:** दशकों पुराने खतियान या हाथ से लिखे पुराने बैनामा/रजिस्ट्री के कागज़ समय के साथ बहुत संवेदनशील और भंगुर (Brittle) हो जाते हैं।

**डिजिटल संरक्षण के मुख्य लाभ:**

- **तत्काल उपलब्धता (Instant Access):** दुनिया के किसी भी कोने से कोर्ट, बैंक या सरकारी दफ्तरों में कागजात तुरंत प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- **सत्यापन में आसानी:** डिजिटल रिकॉर्ड से सर्किल रेट, म्यूटेशन स्टेटस और पुराना इतिहास तुरंत क्रॉस-चेक किया जा सकता है।
- **कानूनी मान्यता:** आईटी अधिनियम 2000 (IT Act, 2000) के तहत सही ढंग से जारी और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को मूल कागजात के समकक्ष कानूनी मान्यता प्राप्त है।

**2. डिजीलॉकर (DigiLocker): डिजिटल दस्तावेजों का सुरक्षित किला**
डिजीलॉकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत शुरू किया गया एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है। यह प्रत्येक भारतीय नागरिक को 1 GB का सुरक्षित डिजिटल स्पेस प्रदान करता है जो [RRN Omitted] से जुड़ा होता है।

## (A) कानूनी वैधता (Legal Validity - IT Act, 2000 Section 6A)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के नियम 9A के अनुसार, डिजीलॉकर में जारी किए गए दस्तावेज़ (Issued Documents) मूल भौतिक दस्तावेजों के समान ही कानूनी रूप से मान्य हैं। सरकारी विभाग, बैंक, निबंधन कार्यालय और पुलिस अधिकारी इन्हें स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते।

## (B) डिजीलॉकर में संपत्ति के दस्तावेज़ कैसे सुरक्षित करें?

डिजीलॉकर में दस्तावेज़ों को रखने के दो तरीके हैं:

### 1. Issued Documents (सरकारी विभागों से सीधे डाउनलोड):

- डिजीलॉकर ऐप या वेबसाइट (digilocker.gov.in) पर अपने [Aadhaar Redacted] और मोबाइल नंबर के ज़रिए लॉगिन करें.
- 'Search Documents' सेक्शन में जाकर अपने राज्य के राजस्व विभाग (Revenue Department) या निबंधन विभाग (Registration Department) को चुनें.
- अपना खतियान नंबर, खाता/खेसरा नंबर, या ई-रजिस्ट्री रेफरेंस नंबर दर्ज करें.
- विभाग द्वारा जारी आपका डिजिटल रिकॉर्ड (जैसे—डिजिटल जमाबंदी, ई-रसीद या म्यूटेशन ऑर्डर) सीधे आपके डिजीलॉकर में सिंक हो जाएगा।

### 2. Uploaded Documents (ड्राइव/स्टोरेज में अपलोड करना):

- अपनी पुरानी **मूल रजिस्ट्री (Sale Deed)**, खतियान, ट्रेस मैप (नक्शा) और एनओसी (NOC) को उच्च गुणवत्ता (High Resolution PDF) में स्कैन करें।
- इन फाइलों को डिजीलॉकर के **'Drive'** सेक्शन में उचित श्रेणी और नाम (उदा. Sale_Deed_Plot_452.pdf) के साथ सुरक्षित अपलोड करें।

### 3. राज्यों के ऑनलाइन भू-अभिलेख पोर्टल (State Revenue Portals)

डिजीलॉकर के साथ-साथ भारत के लगभग सभी राज्यों ने अपने भू-अभिलेखों (Land Records) का पूर्ण डिजिटलीकरण कर दिया है। प्रत्येक ज़मीन मालिक को अपने राज्य के आधिकारिक भू-पोर्टल के बारे में जानकारी होनी चाहिए:

| राज्य (State) | आधिकारिक भू-अभिलेख पोर्टल (Portal Name) | मुख्य डिजिटल सेवाएँ (Services Provided) |
|---|---|---|
| **उत्तर प्रदेश** | भूलेख (upbhulekh.gov.in) | खतौनी की नकल, अंश निर्धारण, भूखंड का यूनिक कोड (16 अंकों का ID) |
| **बिहार** | बिहार भूमि (biharभूमि.bihar.gov.in / biharbhumi.bihar.gov.in) | ऑनलाइन जमाबंदी पंजी, दाखिला-खारिज (Mutation), एलपीसी (LPC), भू-लगान |
| **झारखंड** | झारभूमि (jharbhoomi.jharkhand.gov.in) | ऑनलाइन खतियान, रजिस्टर-2, ऑनलाइन लगान भुगतान, म्यूटेशन स्टेटस |
| **मध्य प्रदेश** | एमपी भूलेख (mpbhulekh.gov.in) | खसरा/खतौनी की नकल, भू-नक्शा डाउनलोड, गिरहावरी |
| **राजस्थान** | अपना खाता / ई-धरती (apnakhata.rajasthan.gov.in) | जमाबंदी नकल, नामांतरण (Mutation) आवेदन |
| **महाराष्ट्र** | महाभूलेख (bhulekh.mahabhumi.gov.in) | 7/12 (सातबारा) और 8A की डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी |

**डिजिटल भू-अभिलेखों का उपयोग करते समय मुख्य सावधानियाँ:**

- **डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कॉपी (Digitally Signed Copy):** आधिकारिक उपयोग या कोर्ट/बैंक में प्रस्तुत करने के लिए हमेशा पोर्टल से "Digitally Signed" कॉपी ही डाउनलोड करें। साधारण (Information Only) कॉपी केवल देखने के लिए होती है और उसकी कानूनी मान्यता सीमित होती है।
- **नियमित ऑनलाइन जाँच:** वर्ष में कम से कम दो बार अपने खाता/खेसरा का स्टेटस ऑनलाइन पोर्टल पर चेक करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी रिकॉर्ड में कोई गलत प्रविष्टि (Wrong Entry) या हेरफेर नहीं हुआ है।

## 4. भौतिक दस्तावेज़ों का सुरक्षित रखरखाव (Physical Storage Best Practices)

यद्यपि डिजिटल कॉपीयाँ बहुत उपयोगी हैं, परंतु कानूनी मामलों, बैंक में मोर्टगेज (Loan Against Property) रखने और ज़मीन की बिक्री/रजिस्ट्री के समय मूल कागजात (Original Documents) का भौतिक रूप से सही- सलामत प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के वैज्ञानिक और व्यावहारिक नियम निम्नलिखित हैं:

### (A) दस्तावेजों की प्राथमिक छंटाई और फाइलिंग (Categorization)

अपनी सभी संपत्तियों के कागजात को अलग-अलग पारदर्शी प्लास्टिक फ़ाइलों (Protective Sleeve Folders) में विभाजित करें।

### 1. फ़ाइल 1: मुख्य मालिकाना हक के कागजात (Primary Title Deeds)

- मूल रजिस्ट्री (Sale Deed / Gift Deed / Partition Deed)
- बैनामा या आवंटन पत्र (Allotment Letter)

- मूल खतियान की कॉपी

### 2. फ़ाइल 2: राजस्व एवं म्यूटेशन कागजात (Revenue & Mutation Papers)

- म्यूटेशन ऑर्डर शीट (दाखिला-खारिज की स्वीकृत कॉपी)
- अद्यतन लगान रसीदें (Up-to-date Land Tax Receipts)
- एलपीसी (Land Possession Certificate)

### 3. फ़ाइल 3: नक्शा एवं तकनीकी कागजात (Maps & Approvals)

- अमीन द्वारा प्रमाणित ज़मीन का नक्शा (Trace Map)
- नगर निगम / विकास प्राधिकरण से स्वीकृत बिल्डिंग प्लान (यदि लागू हो)

### 4. फ़ाइल 4: एनओसी एवं वित्तीय कागजात (NOC & Financial Records)

- पुराना लोन चुक्ता होने का बैंक NOC / No Dues Certificate
- भारमुक्त प्रमाण पत्र (Non-Encumbrance Certificate - NEC)

## (B) भौतिक सुरक्षा के कड़े उपाय (Physical Protection Measures)

- **एसिड-फ्री माइलर स्लीव्स (Acid-Free Mylar Sleeves):** पुराने और नाजुक कागजात को लैमिनेट कराने के बजाय एसिड-फ्री प्लास्टिक स्लीव्स में रखें।

**महत्वपूर्ण चेतावनी:** मूल रजिस्ट्री के पन्नों पर कभी भी लैमिनेशन (Lamination) न कराएं। कई राज्यों में लैमिनेटेड मूल कागजात पर रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा मोर्टगेज या कैंसिलेशन की मुहर लगाना संभव नहीं होता और इसे क्षतिग्रस्त श्रेणी में माना जा सकता है।

- **अग्निरोधक एवं जलरोधी सेफ (Fireproof & Waterproof Safe):** अपनी संपत्ति के मूल कागजात को घर में रखने के लिए Fireproof Safe/Box का उपयोग करें जो कम से कम 1 से 2 घंटे तक आग की गर्मी सह सके।
- **सिलिका जेल बैग्स (Silica Gel Packets):** लॉकर या फ़ाइल बॉक्स के भीतर सिलिका जेल के पाउच रखें। यह हवा की नमी (Moisture) को सोख लेता है और कागज़ को सड़ने या दीमक लगने से बचाता है।
- **बैंक लॉकर (Bank Locker):** यदि संभव हो, तो घर के बजाय मूल रजिस्ट्री और खतियान को बैंक के सेफ़ डिपॉजिट लॉकर (Safe Deposit Locker) में रखें।

## 5. यदि मूल कागजात खो जाएं तो क्या करें? (Emergency Legal Protocol)

यदि दुर्भाग्यवश आपकी ज़मीन के मूल कागजात (Original Sale Deed) खो जाते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कानून में द्वितीयक साक्ष्य (Secondary Evidence) के आधार पर अधिकार सुरक्षित रखने का स्पष्ट प्रावधान है। कागजात गुम होने पर तुरंत निम्नलिखित कदम उठाएं:

**कदम 1: पुलिस एफआईआर (FIR / Non-Cognizable Report):** कागजात गुम होने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराएं। एफआईआर में ज़मीन का पूरा ब्योरा (रजिस्ट्री नंबर, वर्ष, खाता, खेसरा, मौजा) और गुम होने का स्थान व परिस्थिति स्पष्ट रूप से लिखें। एफआईआर की मुहर लगी कॉपी सुरक्षित रखें।

**कदम 2: समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना (Public Notice in Newspapers):** दो स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों (एक क्षेत्रीय भाषा में और एक अंग्रेजी में) में अपने वकील के माध्यम से Public Notice प्रकाशित कराएं। इसमें लिखा जाता है कि *"अमुक ज़मीन के मूल कागजात खो गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को यह मिले या इस पर कोई आपत्ति हो तो 15 दिनों के*

*भीतर सूचित करें, अन्यथा डुप्लीकेट कागजात के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।"*

**कदम 3: निबंधन कार्यालय से प्रमाणित प्रति (Certified Copy / Certified Deed) प्राप्त करना:** पंजीयक/उप-पंजीयक कार्यालय (Sub-Registrar Office) में आवेदन (Form) देकर और निर्धारित शुल्क जमा करके अपनी रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति (Certified Copy) प्राप्त करें।

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) के तहत, रजिस्टार ऑफिस द्वारा जारी मुहरयुक्त प्रमाणित प्रति कानूनी रूप से मूल दस्तावेज़ की तरह ही मान्य होती है।

**कदम 4: शपथ पत्र (Affidavit) तैयार करना** एक ₹100 या ₹500 के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (Affidavit) बनवाएं, जिसमें एफआईआर की प्रति और समाचार पत्र के विज्ञापन की कटिंग संलग्न की जाती है। यह भविष्य में ज़मीन बेचने या लोन लेने में सहायता करता है।

**6. भविष्य के लिए मास्टर एडवाइजरी: आपकी डिजिटल और भौतिक संपत्ति चेकलिस्ट** पुस्तक के इस अंतिम अध्याय के समापन पर, प्रत्येक ज़मीन मालिक को अपनी पारिवारिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित 5 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए:

1. **डिजिटल डुप्लिकेशन (100% Digital Backup):** अपनी सभी संपत्तियों के कागजात को उच्च संकल्प (High Resolution) में स्कैन करके डिजीलॉकर, Google Drive, और पेन ड्राइव में एन्क्रिप्टेड (Passcode Protected) करके रखें।
2. **पारिवारिक पारदर्शिता (Family Awareness):** परिवार के जिम्मेदार सदस्यों (जैसे जीवनसाथी या बच्चों) को यह जानकारी अवश्य दें कि मूल कागजात किस स्थान या किस बैंक लॉकर में रखे हैं और डिजीलॉकर का एक्सेस पासवर्ड क्या है।

3. **वसीयत और नामांकित व्यक्ति (Nomination & Will):** भविष्य में उत्तराधिकार के विवादों से बचने के लिए अपनी संपत्तियों का स्पष्ट विवरण और वसीयत (Will) समय रहते तैयार रखें या दाखिल-खारिज में कानूनी वारिसों के नाम अपडेट रखें।
4. **ऑनलाइन अलर्ट्स ऑन रखें:** अपने राज्य के राजस्व पोर्टल पर अपना [Aadhaar Redacted] और मोबाइल नंबर पंजीकृत रखें, ताकि आपकी ज़मीन से जुड़ी किसी भी गतिविधि (जैसे म्यूटेशन का आवेदन) का एसएमएस (SMS) अलर्ट आपको तुरंत मिल सके।
5. **नियमित भौतिक निरीक्षण:** यदि आपकी ज़मीन किसी दूसरे शहर या गाँव में है, तो साल में कम से कम दो बार ज़मीन का भौतिक निरीक्षण करें और चौहद्दी/बाउंड्री वॉल को दुरुस्त रखें ताकि अनधिकृत कब्जे से बचा जा सके।

## निष्कर्ष (Book Conclusion)

भूमि और अचल संपत्ति केवल एक निवेश नहीं, बल्कि किसी भी परिवार की स्थायित्व और सम्मान का प्रतीक होती है। इस पुस्तक के माध्यम से आपने ज़मीन की नापी, खतियान, दाखिल-खारिज, रजिस्ट्री के नियम, कानूनी विवादों के समाधान, भूमि अधिग्रहण, और अंततः डिजिटल सुरक्षा की पूरी यात्रा तय की है।

कानूनी रूप से जागरूक नागरिक और सतर्क ज़मीन मालिक बनना ही संपत्ति से जुड़ी हर प्रकार की धोखाधड़ी और मुकदमों से बचने का एकमात्र अचूक कवच है। अपने ज्ञान को अद्यतन रखें, कागजात सुरक्षित रखें और अपने कानूनी अधिकारों का बुद्धिमत्ता से प्रयोग करें।

# LAND MANUAL OF JHARKHAND

## झारखंड में भूमि खरीद-बिक्री का पूर्ण मार्गदर्शक




SALENDRA KUMAR VERMA